分 类 号：_____ 密级：_____
论文编号：2022020257

贵 州 大 学

2025 届硕士研究生学位论文

农民权益法律保障视野下的地票收益分配研究

学科专业：法律（非法学）

研究方向：不区分研究方向

导 师：姜红

研 究 生：王秀

中国 ▪ 贵州 ▪ 贵阳

2025 年 6 月

中国知网 https://www.cnki.net

硕士学位论文答辩委员会名单

农民权益法律保障视野下的地票收益分配研究

答辩人：王秀

答辩委员会委员：

贵州大学教授：唐海清（主席）

贵州财经大学教授：周剑云

贵州大学副教授：刘博涵

答辩秘书：张橙 硕士

答辩时间：2025 年 5 月 28 日

答辩地点：逸夫楼 108 教室

中国知网 https://www.cnki.net

摘 要

在城乡土地二元结构的制度约束下，地票制度作为土地要素市场化配置的重要制度创新，其收益分配制度涉及农民、农村集体经济组织和政府等多方利益。合理的地票收益分配机制不仅关乎土地资源的优化配置，更是保障农民权益、推动地票制度改革试点成功的重要基础。因此，从农民权益法律保障的视角出发，系统分析地票收益分配的规范及实践问题，并提出针对性完善路径，具有重要的理论和现实意义。

然而，当前各试点地区的地票收益分配实践仍存在诸多困境。首先，农民在收益分配中处于被动地位，其话语权与收益分配权受限。其次，收益分配比例不合理：法律依据缺失导致分配标准模糊；各试点地区比例差异较大；农民实际所得占比普遍偏低。再次，分配程序不完善：公示与异议程序流于形式；核算与拨付程序存在不足；民主决策程序虚置化问题突出。此外，地票收益分配监督机制尚存不足：内部监督机制不完善；外部监督渠道不畅；法律责任追究机制弱化。最后，行政救济功能弱化、仲裁机制不健全、司法实质化解纠纷功能受限，导致农民维权成本高、效率低。这些问题严重制约了地票收益分配制度的公平性与可持续性，亟需通过法律规制予以回应。

基于上述问题分析，本文认为应当从参与机制、分配标准、程序规范、监督机制及救济途径五个维度完善地票收益分配法律保障机制。具体而言：首先，通过优化参与机制、限制农村集体经济组织参与分配，强化农民在分配中的主体地位。其次，完善地票收益分配比例的法律依据，科学设计区域间分配标准，并提高农民收益占比，促进分配公平。再次，完善公示与异议处理机制，优化核算与拨付流程，并通过强化民主决策程序保障农民实质性参与。同时，应健全地票收益分配的内部监督机制，畅通外部监督渠道，并强化责任追究机制。最后，通过优化行政救济机制、完善仲裁规则与机构设置、推动司法裁判标准统一，提升纠纷化解实效。

关键词：农民权益法律保障；地票收益分配制度；土地发展权转移

中国知网 https://www.cnki.net

ABSTRACT

Under the institutional constraints of the dual structure of urban and rural land, the land ticket system, as an important institutional innovation in the market-oriented allocation of land factors, involves the interests of multiple parties such as farmers, rural collective economic organizations, and the government in its revenue distribution system. A reasonable revenue distribution mechanism for land tickets not only concerns the optimal allocation of land resources but also serves as a crucial foundation for safeguarding farmers' rights and interests and ensuring the success of the land ticket system reform pilot. Therefore, from the perspective of legal protection of farmers' rights and interests, systematically analyzing the norms and practical issues of land ticket revenue distribution and proposing targeted improvement paths holds significant theoretical and practical significance.

However, there are still many difficulties in the practice of land ticket revenue distribution in the current pilot areas. First, farmers are in a passive position in the revenue distribution, and their right to speak and the right to revenue distribution are restricted. Second, the distribution ratio is unreasonable: the lack of legal basis leads to ambiguous distribution standards; the ratios in different pilot areas vary greatly; and the actual share of farmers is generally low. Third, the distribution procedures are not perfect: the public announcement and objection procedures are merely formalities; the calculation and payment procedures have deficiencies; and the problem of the virtualization of the democratic decision-making procedure is prominent. In addition, the supervision mechanism for land ticket revenue distribution is still insufficient: the internal supervision mechanism is not perfect; the external supervision channels are not smooth; and the mechanism for pursuing legal responsibility is weakened. Finally, the administrative relief function is weakened, the arbitration mechanism is not sound, and the judicial function of resolving disputes in substance is restricted, resulting in high costs and low efficiency for farmers to protect their rights. These problems seriously restrict the fairness and sustainability of the land ticket revenue distribution system, and it is urgent to respond through legal regulation.

Based on the above analysis of the problems, this paper holds that the legal guarantee mechanism for the distribution of land ticket proceeds should be improved from five dimensions: participation mechanism, distribution standards, procedural norms, supervision

中国知网 https://www.cnki.net

mechanism and relief channels. Specifically: First, by optimizing the participation mechanism and restricting the participation of rural collective economic organizations in the distribution, the main position of farmers in the distribution should be strengthened. Second, the legal basis for the distribution ratio of land ticket proceeds should be improved, regional distribution standards should be scientifically designed, and the proportion of farmers' income should be increased to promote distribution fairness. Third, the public announcement and objection handling mechanism should be improved, the accounting and payment process should be optimized, and the substantive participation of farmers should be guaranteed by strengthening the democratic decision-making process. At the same time, the internal supervision mechanism for the distribution of land ticket proceeds should be improved, external supervision channels should be smoothed, and the responsibility pursuit mechanism should be strengthened. Finally, the effectiveness of dispute resolution should be enhanced by optimizing the administrative relief mechanism, improving arbitration rules and institutional settings, and promoting the unification of judicial judgment standards.

Key words: Legal protection of farmers’ rights and interests, Land ticket revenue distribution system, Transfer of Land Development Rights

中国知网 https://www.cnki.net

目 录

绪 论 1

第一章 农民权益法律保障视野下的地票收益分配概述 11

第一节 核心概念的界定 11

一、地票的概念界定 11

二、地票收益分配的概念界定 13

三、地票收益分配中的农民权益 16

第二节 地票收益分配中农民权益法律保障的必要性 18

一、保障农民权益是维护社会公平的需要 18

二、农民权益法律保障是地票改革试点的核心要义 19

三、农民权益法律保障是地票改革试点成功的关键 19

第三节 农民参与地票收益分配的理论基础 20

一、土地产权理论 20

二、极差地租理论 21

三、土地增值收益分配理论 22

第二章 农民权益法律保障视野下的地票收益分配现状考察 24

第一节 规范层面的现状及分析 24

一、中央层面规范现状及分析 24

二、地方层面规范现状及分析 26

第二节 实践层面的现状及分析 32

一、司法实践整体情况及分析 32

二、典型案例及分析 37

中国知网 https://www.cnki.net

第三章 农民权益法律保障视野下的地票收益分配存在的问题 39
第一节 地票收益分配中农民主体地位弱化 39
一、农民被动参与地票收益分配 39
二、农民地票收益分配权受限 40
第二节 农民的地票收益分配比例不合理 41
一、地票收益分配比例的法律依据缺失 41
二、各试点地区地票收益分配比例存在较大差距 42
三、农民参与地票收益分配比例失衡 42
第三节 地票收益分配程序不完善 43
一、公示与异议程序存在形式化倾向 43
二、地票收益分配核算与拨付程序存在不足 45
三、民主决策程序虚置化 47
第四节 地票收益分配监督机制不健全 48
一、内部监督机制不健全 48
二、外部监督渠道不畅 49
三、法律责任追究机制弱化 50
第五节 地票收益分配中农民权益救济机制不健全 51
一、行政救济功能弱化 51
二、仲裁纠纷解决机制不健全 53
三、司法实质化解纠纷功能受限 54

第四章 农民权益法律保障视野下地票收益分配的完善路径 56
第一节 强化农民地票收益分配主体地位 56
一、农民参与地票收益分配机制的优化 56
二、限制农村集体经济组织参与分配 57
第二节 优化农民的地票收益分配比例 58
一、完善地票收益分配比例的法律依据 58
二、科学设计各试点地区地票收益分配比例 59
三、提高农民参与地票收益分配的比例 60

中国知网 https://www.cnki.net

第三节 完善地票收益分配程序 61
一、完善公示及异议处理程序 62
二、优化地票收益分配核算与拨付程序 63
三、强化民主决策程序 65
第四节 优化地票收益分配监督机制 66
一、强化内部监督机制 66
二、畅通外部监督渠道 68
三、责任追究机制刚性强化 69
第五节 健全地票收益分配中农民权益多元救济机制 69
一、优化行政救济机制 70
二、健全仲裁纠纷解决机制 72
三、推进司法裁判标准的统一 73

结 语 76
致 谢 77
参考文献 78

中国知网 https://www.cnki.net

绪 论

一、研究背景

随着城镇化进程的不断加速，城市用地愈加紧张，许多城市郊区的土地“身价”日益攀升。而对于偏远地区或经济发展相对滞后区域的农民而言，由于城乡之间存在显著的地理和经济差异，他们往往难以直接从土地增值中获取相应的收益。在农村集体建设用地市场化改革进程中，为缓解用地矛盾、更好地保护农民权益，地票交易制度应运而生。其目的在于“构建市场化的土地复垦激励体系，鼓励农民主动将农村中闲置及废弃的建设用地复垦为耕地，所产生的指标节余部分，通过地票的形式，在市场上进行公开交易流通”，[1]此举不仅促进了城乡要素市场的激活，还有效提升了农民的经济收益。

在中央层面，2015 年 11 月，中共中央办公厅和国务院办公厅联合颁布了《深化农村改革综合性实施方案》，该文件的颁布意味着地票制度获得中央肯定。2025 年的中央一号文件更是强调要依法维护进城落户农民的土地承包权、宅基地使用权、集体收益分配权，探索建立自愿有偿退出的办法。[2]在地方层面，2015 年 12 月，重庆市颁布《重庆市地票管理办法》，标志着地票制度进入法制化阶段。[3]截至 2022 年底，重庆农村土地交易所已累计交易地票 36.9 万亩、724.42 亿元。[4]2024 年《重庆市土地管理条例》首次以地方立法形式明确地票的法律地位，这表明地票的试点经验正在不断完善。此外，起源于成渝的地票交易模式在浙江、江苏、安徽、河南、广东等地区也得到了推广。然而，地票收益分配领域仍存在诸多亟待深入研究的问题。本文通过系统分析地票收益分配的制度困境，从实体规范与程序保障等维度探讨制度完善的路径，旨在为农民权益提供更坚实的制度保障。

---

[1] 发展改革委：“新型城镇化建设系列报道之一：重庆地票改革试验情况”，中华人民共和国中央人民政府网，https://www.gov.cn/zhengce/2016-05/18/content_5074350.htm，最后访问日期：2024 年 11 月 20 日。

[2] 新华社：“中共中央 国务院关于进一步深化农村改革 扎实推进乡村全面振兴的意见”，新华网，https://www.news.cn/politics/zywj/20250223/9606038f6014425c8f12a89c43621c5c/c.html，最后访问日期：2025 年 2 月 25 日。

[3] Chen, Chun, Li Yu, and Charles L. Choguill, “ ‘Dipiao’, Chinese approach to transfer of land development rights: The experiences of Chongqing,” *Land Use Policy*, Vol.99, 2020, pp.1-9.

[4] 重庆市农业农村委员会：“重庆地票改革结硕果！36.9 万亩、724.42 亿元”，重庆市人民政府网，https://nyncw.cq.gov.cn/zwxx_161/mtbb/202302/t20230221_11629533.html，最后访问日期：2024 年 12 月 15 日。

中国知网 https://www.cnki.net

二、研究意义

（一）理论意义

地票目前还处于试点先行阶段，而在传统的农村土地制度理论中，主要关注农民对承包地的使用权、收益权和转让权，地票制度则涉及土地发展权的转移和收益分配。研究地票收益分配，可以拓展农民土地权益的内涵，将土地发展权纳入农民土地权益体系，为完善农民土地权益理论提供新的视角和思路。此外，这也有助于完善地票收益分配制度，能有效丰富我国城乡统筹发展的理论体系，同时也可为各地在推行地票交易时细化收益分配规则提供有益参考。

（二）实践意义

在推进乡村振兴与土地制度改革的背景下，研究农民权益法律保障视野下的地票收益分配具有深远的实践价值。首先，保障农民合法权益。地票收益分配直接关系到农民的切身利益，研究如何通过法律手段保障农民在地票交易中获得公平合理的收益，可以有效维护农民合法权益，促进社会公平正义。其次，助力乡村振兴。地票收益是农民增加财产性收入的重要途径，研究如何建立科学合理的收益分配机制，可以确保农民分享土地增值收益，提高农民收入水平，助力乡村振兴。最后，优化土地资源配置，促进城乡融合发展。地票制度旨在激活农村闲置的建设用地资源，推动城乡间土地要素的流通与互动。通过深入探究地票收益的分配机制，可为优化城乡土地资源配置格局、加速城乡融合发展进程提供实证性的操作指南和理论支撑。

三、国内外研究现状

（一）国内研究现状

我国的农地改革一直是备受关注的领域，近年来，建设用地指标的市场化交易在各地广泛开展并不断深化。而地票收益分配制度也逐渐受到学术界与政府部门的重视，成为值得深入探讨的重要议题之一。至今，地票收益分配已经积累了很多有益的经验，对其进行研究的学者也很多，亦有不少研究成果可以学习，本文对地票收益分配相关文献进行了梳理与归纳。

中国知网 https://www.cnki.net

1.关于地票收益分配参与主体的研究

其一，农村集体经济组织是否能够作为地票收益分配的主体，对此，尚有一些争论。部分研究者持反对意见。江帆、文臣（2012）认为宅基地使用权所蕴含的保障性利益，其货币化体现即为指标收益。倘若集体组织介入指标收益的分配过程，那么宅基地使用权原本所具备的保障性价值将会受到削弱。[5]陈治、李瑞雪（2015）指出农村宅基地及其附属设施用地复垦后的收益，农村集体经济组织作为主要分享主体之一，并不具有合理性。[6]黄忠（2019）认为基于宅基地复垦而产生的地票并未对土地的集体所有产生实质上的损害，因此，集体本身并无理由分享地票交易的价款。[7]

相反，另一些学者给出了支持意见。黄美均、诸培新（2013）指出在地票价款分配环节，农户和乡镇企业作为集体土地的使用权人，在集体土地权利的实现方面所获取的利益，竟比身为所有权权利主体的农民集体还要大，这使得集体土地所有权权能在经济层面并未得到充分彰显。[8]孙建伟（2016）认为宅基地的土地开发权益应归属于集体所有，从本质上讲，它虽非土地所有权，却承载着类似于所有权的特性。[9]

其二，政府是否应当参与地票收益分配。《重庆市地票管理办法》中并没有规定政府可参与地票收益分配。但有学者对此提出质疑。沈开举（2021）等认为，如果把地票价格纳入征收土地增值收益当中，将所有增值看作一个整体，具体到重庆地票收益分配方式而言，土地仍采用“征收+出让”的方式获取土地，但除补偿数额以外，从土地出让金中提取扣除前期开发整理土地的地票价格，即土地稀缺增值价格给予土地所有者，土地出让金剩余部分，为外部条件即社会发展因素与政府投入增值，归政府所有。[10]汪莉、王珺（2023）提出，地票包括了土地发展权的内容，农民与集体享有土地发展权价值的初次分配权，但按照社会主义财富分配方式，这项收益完全由农民或集体享有也是不正当的，政府有权代表国家获得一部分土地发展权价值，国家应该以税收的方式间接参与土地发展权带来的部分增值收益。[11]

---

[5] 刘俊主编：《中国农村土地法律制度创新研究》，北京：群众出版社，2012 年版，第 35 页。
[6] 陈治、李瑞雪：《城乡一体化发展背景下的地票法律制度完善研究》，北京：法律出版社，2015 年版，第 69-73 页。
[7] 黄忠：《地票制度研究》，北京：法律出版社，2019 年版，第 222-223 页。
[8] 黄美均、诸培新：“完善重庆地票制度的思考——基于地票性质及功能的视角”，《中国土地科学》，2013 年第 6 期，第 48-49 页。
[9] 孙建伟：“论宅基地‘长期使用’权”，《暨南学报（哲学社会科学版）》，2016 年第 3 期，第 58-62 页。
[10] 沈开举等：《土地征收增值收益分配比例研究》，北京：法律出版社，2021 年版，第 230-233 页。
[11] 汪莉、王珺：“建设用地指标收益分配机制的瓶颈与突破”，《江淮论坛》，2023 年第 6 期，第 125-129 页。

中国知网 https://www.cnki.net

2.关于地票收益分配存在的问题研究

岳彩申、张晓东（2011）认为地票收益分配呈现出较强的行政色彩，其公开透明度欠佳，并且缺乏有效的监管与约束机制。[12]胡际莲、王国华（2012）认为，当前，政府对供票农民的补偿机制中，未涵盖土地发展权转移的补偿及风险收益部分，这对供票农民而言，显现出一定的不公正性。[13]孟卫东、熊欢（2015）认为农民作为主要的供应方，仅参与了地票收益的初次分配环节，却未能涉足地票实际落地时土地出让金的再分配过程，这一现状导致复垦农民所获补偿既未能显著提升其财产性收入水平，也未充分彰显农民应有的产权主体地位，并且地方政府与弱势农民存在信息不对称问题，导致地方政府对农民权益保障的动力不足。[14]汪莉（2022）认为农民与集体作为直接利益者对指标交易的实际参与不够，难以真正掌握指标交易中的关键性因素。[15]王亚辉（2024）等人指出典型案例区的农户调查显示，地票复垦成本普遍较高，农户地票收益偏低，难以支撑复垦农户“市民化”。[16]

3.关于地票收益分配中农民权益保障的研究

刘俊（2013）等认为在复垦申请这一环节，应当尽量虚化集体经济组织的“同意权”，保证农民复垦土地后获得的收益不被村集体或村干部侵占。[17]宁涛（2013）等指出，需要规范地方政府作为交易市场及其分配过程的监管者角色，规定其主要职责应是制定收益分配规则。[18]李瑞雪（2015）认为要构建以土地发展权为初始范畴，以地票交易平等权、公平权、国家干预权为基本范畴，以地票交易平等参与权、公平交易权、公平分配权、司法救济权、宏观调控权、经济监管权为具体范畴的多层次权利农民保障体系。[19]陈治、李瑞雪（2015）建议复垦农村宅基地及其附属设施用地的，所得价款应全部分配给农户，农户所得价款最低保护价应做相应提升。[20]黄忠（2019）认为地票申让方直接参

---

[12] 岳彩申、张晓东：“证券化视角的地票交易制度创新及立法路径”，《重庆社会科学》，2011 年第 9 期，第 57-62 页。

[13] 胡际莲、王国华：“农村土地流转中地票价格形成机制研究”，《经济纵横》，2012 年第 5 期，第 47-49 页。

[14] 孟卫东、熊欢：“基于博弈论的重庆地票价格与收益分配问题研究”，《生态经济》，2015 年第 4 期，第 20-23 页。

[15] 汪莉：“建设用地指标法律属性的重释与厘定”，《法学评论》，2022 年第 4 期，第 117-119 页。

[16] 王亚辉等：“重庆‘地票’制度对城乡融合发展的影响及启示”，《地理科学进展》，2024 年第 5 期，第 888-899 页。

[17] 刘俊等：《地票的制度基础与法律性质》，北京：法律出版社，2013 年版，第 114-116 页。

[18] 郑财贵主编：《重庆统筹城乡土地管理制度改革研究文集——地票制度篇》，重庆：西南师范大学出版社，2013 年版，第 118-126 页。

[19] 李瑞雪：“地票交易中农民权利保障体系研究”，《广西大学学报（哲学社会科学版）》，2015 年第 1 期，第 104-110 页。

[20] 陈治、李瑞雪，前注[6]，第 73-77 页。

中国知网 https://www.cnki.net

与价款分配的背景下，作为地票价款形成的地票交易信息的公开程度却仍然相当有限。有必要将地票交易信息及价款分配信息予以公开。[21]唐薇、唐鹏程（2019）认为在当前我国地票试点制度的政策实践中，显现出建设用地指标交易市场化程度不足等诸多问题。针对此现状，需融合国内外相关研究的最新进展，有针对性地提出改进与优化的策略建议。[22]王明生（2020）等要在现有政策文本的基础上，完善监管机制以确保交易的稳定性以及复垦耕地的数量和质量。[23]汪莉、王珺（2023）认为，由于地票收益分配关乎农村与农民未来的发展，应当采取多元化的收益分配方式，充分考虑农民的多元化以及长期的需求与保障。[24]王亚辉（2024）等认为政府应积极探索城市近郊集体经营性建设用地入市与远郊地票制度的联动，让近郊和远郊的农户均能参与现代化进程，促进城乡融合发展。[25]

以上研究对地票收益分配参与主体、地票收益分配存在的问题以及如何保障农民权益进行了分析。虽然对于农村集体经济组织等主体是否参与分配仍存在争议，但是上述研究深入探讨了保障农民权益的方法，为后续在地票收益分配环节中有效维护农民权益的进一步研究提供了有益的启发和研究方向。

（二）国外研究现状

地票改革试点是在结合我国国情的基础上进行的一项有益探索，由于国外没有集体建设用地流转这种土地资源配置形式，更遑论地票制度，所以国外可借鉴的学说较少。但地票制度研究应当保持开放性，在学界，存在这样一种普遍的观点，即地票制度与国外实施的土地发展权转移制度具有高度的相关性，存在诸多共通之处。这种共通性使得国外的实践经验对我国的地票制度具有重要的借鉴意义。

1. 土地发展权转移的发展

Field、Conrad（1975）指出，1947 年英国政府正式颁行了《城乡规划法》，在该法案中首次引入了土地开发权（Land Development Rights）这一理念，这一创新举措随即

[21] 黄忠，前注[7]，第 236-238 页。
[22] 唐薇、唐鹏程：“建设用地指标交易市场化：现实困境及机制重构——基于成都等地建设用地指标交易实践的思考”，《西南民族大学学报（人文社科版）》，2019 年第 9 期，第 98-103 页。
[23] 王明生等：“城乡建设用地指标交易政策优化研究——基于地票与复垦券的分析”，《城市发展研究》，2020 年第 3 期，第 100-106 页。
[24] 汪莉、王珺，前注[11]，第 125-130 页。
[25] 王亚辉等，前注[16]，第 888-904 页。

中国知网 https://www.cnki.net

在西方学术界激起了关于土地利用议题的广泛探讨。[26]Barrows、Prenguber（1975）认为土地发展权转移（下文简称 TDR，即 Transfer of Development Right）是指，土地所有者在其土地使用受限的情况下，将所持有的土地发展权让渡给另一方，即受让人，此受让人随后将购得的土地发展权与自身土地原有的发展权相整合，从而对其土地进行超出原有权限的额外开发活动。[27]Merriam（1978）指出随着理论和实践的不断发展，在 1978 年，位于美国的学术研究者们逐渐意识到一个事实："空地与农地正持续被低效化利用"。[28]为了解决这一问题，Delaney（1983）等认为 TDR 制度的设立，可以通过调整各类土地的开发密度，以保全多样化的农业与工业设施、自然景观、历史遗迹及标志性建筑物等。[29]Danner（1997）认为 TDR 是对土地进行再发展的权利，发展权利与发送区地块实体进行分离，与接受区地块进行结合，获取相应的开发强度，而发送区地块则会因此在一定程度上被限制开发。[30]换言之，正如 Johnston、Madison（1997）所指出的，就是将某地块（原流出方）所拥有的非农开发权益，以有偿方式转移至另一地块的所有者（即受让方）手中。[31]Chan、Hou（2015）指出 TDR 是基于潜在市场的政府调控手段。[32]申言之，正如 Bruening（2008）所阐述的，随着理论和实践不断完善，TDR 制度依托于高效的市场运作体系，促使土地上的发展权在诸多市场主体间灵活流转，从而极大地拓展了土地利用的空间潜力。[33]

2. 土地发展权转移中的农民权益保障

Liu（2016）指出，破解我国土地补偿难题需要土地发展权理论支撑。[34]Thorsnes、Simons（1999）指出，土地所有者因转让行为将会获得利益补偿，这种补偿来自转让土

---

[26] Field, Barry C., and Jon M. Conrad, "Economic issues in programs of transferable development rights," *Land Economics,* Vol.51, No.4, 1975, pp.331-340.

[27] Barrows, Richard L, and Bruce A. Prenguber, "Transfer of development rights: an analysis of a new land use policy tool,"*American Journal of Agricultural Economics* , Vol.57, No.4, 1975, p.549.

[28] Merriam, Dwight H, "Making TDR work," *North Carolina Law Review*, Vol.56, 1978, p.77.

[29] Delaney, John J., William Kominers, and Larry A. Gordon, "TDR Redux: A Second Generation of Practical Legal Concerns,"*The Urban Lawyer*, Vol.15, 1983, pp.593-619.

[30] Danner, John C, "TDRs--great idea but questionable value," *Appraisal Journal*, Vol.65, No.2, April 1997, pp.133-142.

[31] Johnston, Robert A., and Mary E. Madison, "From land marks to landscapes: A review of current practices in th-e transfer of development rights," *Journal of the American Planning Association,* Vol.63, No.3, 1997 ,pp.365-378.

[32] Chan, Edwin HW, and Jun Hou, "Developing a framework to appraise the critical success factors of transfer development rights (TDRs) for built heritage conservation,"*Habitat International*, Vol.46, 2015, pp.35-43.

[33] Bruening, Ari D, "The TDR Siren Song: The Problems with Transferable Development Rights Programs and How to Fix Them," *Journal of Land Use & Environmental Law*, Vol.23, 2008, pp.423-440.

[34] Yuhan, Liu, "On the Legal System of Collectively-Owned Land Development Right," *China Legal Science*, No.4, 2016, p.30.

中国知网 https://www.cnki.net

地发展权产生的收益在不同土地所有者之间的分配。[35]Plantinga（2002）等人站在土地所有者的角度提出，在确定土地发展权转让价格之时，需综合考量的不仅是土地当下的使用状态，还应涵盖其潜在的未来利用价值。[36]Lin、Zhu（2014）认为，农民土地权益实现的实质是农民发展权的实现，农村社区作为发展权权利束中主客体互动、融合的时空载体，其核心是实现农村基层民主治理能力的现代化与发展主体利益的共享，这与农民发展权的价值目标互为依托和补充。[37]Thornton（1991）指出，作为“不动产之利益”的土地发展权，[38]其功能多元，可自由进行转让、设定抵押以融通资金。Kassis（2021）等指出法国等国家也采用市场机制激励农民保护耕地和提高土地利用效率。[39]

在市场不断发挥作用的背景下，“地票”的拍卖价位逐年攀升，其价值日益凸显，唯有如此，农民参与地票收益分配的基准才能持续上升，农民的权益方能获得更为切实有效的保障。而美国的 TDR 制度呈现出高度市场化的特征表现。地票交易制度的进一步市场化改革可借鉴其思路。[40]

（三）总体述评

1. 国内文献述评

纵观现有文献，国内学者围绕地票收益与农民权益保护进行了较为广泛的探讨。在地票收益分配方面，学者们主要聚焦于土地权利人在收益分配中的权益保障，包括参与权、知情权以及收益分配权等。同时，也关注地票交易对农民长远生计保障和农村长期发展的潜在影响。此外，部分学者还就如何优化地票收益分配制度提出了建议并展开了讨论，以期更好地保障农民权益，促进农村可持续发展。具体而言，国内学者的研究内容包括了地票收益分配的主体、地票收益分配方式、地票收益分配纠纷解决和农民土地权益保护等。综合来看，目前关于地票收益分配的研究较为分散，缺乏系统性和全面性。

---

[35] Paul Thorsnes & Gerald P. W. Simons, “Letting The Market Preserve Land: The Case For A Market-Driven Transfer Of Development Rights Program,” *Contemporary Economic Policy*, Vol.17, No.2, April 1999, pp.256-266.

[36] Plantinga, Andrew J., Ruben N. Lubowski, and Robert N. Stavins, “The effects of potential land development on agricultural land prices,”*Journal of urban economics*, Vol.52, No.3, 2002, pp.561-581.

[37] Lin, Ruirui, and Daolin Zhu, “A spatial and temporal analysis on land incremental values coupled with land rights in China,” *Habitat International,* Vol.44, 2014, pp.168-176.

[38] Thornton, James D, “Fitting the Square Peg of TDR Into the Round Hole of Mortgage Lending,”*Probate and Property*, Vol.5, 1991, pp.34-39.

[39] Kassis, Grâce, Nathalie Bertrand, and Bernard Pecqueur, “Rethinking the place of agricultural land preservation for the development of food systems in planning of peri-urban areas: Insights from two French municipalities,” *Journal of Rural Studies*, Vol.86, 2021, pp.366-375.

[40] 曾野：“从指标权交易到发展权交易——美国 TDR 制度对地票制度的启示”，《河北法学》，2016 年第 3 期，第 151 页。

中国知网 https://www.cnki.net

特别是在地票收益分配中农民权益法律保障方面的研究，仍显得相对薄弱。现有研究在这一领域存在以下不足：

（1）欠缺系统分析农民权益法律保障视野下的地票收益分配问题

从法学理论层面来看，地票收益分配涉及复杂的产权关系和利益平衡，农民作为土地的原始权益人，其在地票制度中的角色和权益应得到更为精准的法律界定。然而，现有研究多聚焦于经济层面的效益分析，忽视了法律框架下农民权益保障的系统性构建。在实践层面，地票收益分配的法律保障机制尚不完善，农民在实际操作中面临诸多权益受损的风险。既有研究虽已关注到农民权益受损的现状，从农民土地权利以及社会公平、稳定等角度探讨了保护农民土地财产权益的必要性，然而，在将地票收益分配权益纳入农民土地财产权益保障范围的过程中，却未能充分兼顾农民在地票收益分配中的特殊地位与独特性。具体而言，现有研究在分配主体、分配比例、分配方式以及分配程序等关键问题上缺乏深入且系统地分析与探讨。

（2）地票收益分配的司法实证研究相对较少

地票收益分配中农民权益的研究目前更多集中在规范性层面，关于地票收益分配的法律实践研究是不够充分的。具体而言，现有的学术研究主要集中在理论层次上，探究地票收益分配机制的构建思路和其必要性，鲜有研究从司法实践出发，探讨农民在地票收益分配中的参与程度、参与范围，以及农民在地票收益分配中所占的比例、方式和途径等问题。

（3）缺少与其他建设用地指标交易试点的比较研究

近年来，城乡建设用地增减挂钩在地方试点中不断进化和发展，诞生了多种实践形态，在成都、浙江、广东等地区都开展了与地票相类似的其他创新探索，在此背景下，立足重庆等地的探索实践，全面评估现有实践做法，解构和反思建设用地指标收益分配的共性问题，也是进一步深化地票收益分配制度的前提。然而，令人遗憾的是，当前学术界对于地票交易试点的比较研究仍处于初步阶段，尚未达到深入探讨的程度。目前多为成渝地票的对比研究，缺乏对多个建设用地指标交易试点的具体对比。综上所述，对四种试点改革模式进行归纳，剖析农民在参与地票收益分配过程中遭遇的难题，并探究相应的解决策略，对于持续深化宅基地退出制度的改革具有重要的推动作用。

2.国外文献评述

我国的地票制度展现出独特的创新性，宅基地退出问题是我国独有的问题，并无国

中国知网 https://www.cnki.net

外经验可以借鉴，但是国外学者对于土地制度的理论基础、流转程序以及补偿标准、方式等方面研究较为完善。国外立法实践中，也充分注重保障农民的土地利益。美国可转移土地发展权（TDR）制度类似于我国的地票制度，该制度通过建立公开交易平台、引入金融机构参与、完善价值评估体系等市场化措施，既保障了农民对土地发展权的自主处分权，又通过价格发现机制确保了补偿的公平性。在农民权益保障维度，相关探讨聚焦于收益补偿、转让价格确定等关键要点，旨在全方位保障土地所有者权益，且部分国家利用市场机制激励农民保护耕地等做法也值得关注。我国的地票制度在实践中展现出自身特色，随市场作用凸显价值，保障农民权益。而美国 TDR 制度成功的一个重要因素就是引进了市场化的运作方式，充分调动了民众参与的积极性，较好地保护了农民的利益可供我国参考。总体而言，这些研究成果相互补充，为完善土地制度、更好保障农民权益等方面提供了扎实的参考与启示，值得持续深入研究与实践应用。

四、研究方法

（一）规范分析法

本文通过中国知网、中国人大网、中国裁判文书网等权威平台，系统搜集与研究主题相关的学术文献、法律法规及司法案例，并分类整理。从法律角度，分析现行法律法规对地票收益分配的规定，探讨其是否能够有效保障农民权益，以及在法律框架内如何进一步完善分配机制。在此基础上，通过梳理国内外文献，提炼理论框架，为研究提供学理支撑。

（二）实证分析法

本文依托中国裁判文书网及北大法宝等法律数据库资源，通过多种途径搜集国内关于农民参与地票收益分配纠纷的司法案例。通过剖析司法实践中的裁判难点与农民维权难点，将理论与实际相结合，能够更深刻地把握地票收益分配的实践情况。

（三）比较分析法

本文经过充分的资料搜集与研究，对重庆等地区的地票收益分配实践进行横向考察分析，对比了重庆“地票”、成都“持证准用”、浙江义乌“集地卷”以及广东南海“地卷”四个试点地区的情况，解构和反思这些建设用地指标增值收益分配的实践探索，这

中国知网 https://www.cnki.net

为在城乡建设用地市场一体化的背景下，进一步深化地票收益分配制度的改革，以及探索集体建设用地入市的新路径，提供了有价值的参考和借鉴。

中国知网 https://www.cnki.net

第一章 农民权益法律保障视野下的地票收益分配概述

随着城市化步伐的不断加快，农村宅基地的闲置浪费与建设用地土地资源紧缺、耕地面积亟须提高之间形成鲜明对比。同时，城乡土地的不同供应格局造成了土地增值收益在分配方面的不公平，拉大了城乡之间的发展差距。因而，激活农村的集体建设用地，使其成为真正意义上的“资本”，从而实现“乡村振兴”的目标，已是大势所趋。地票收益分配秉承着“收益归农”的原则，使得参与地票交易的地区和农民普遍受益。本章在界定核心概念、阐述农民权益法律保障的必要性以及梳理基础理论的基础上，对农民权益法律保障视野下的地票收益分配展开深入研究。

第一节 核心概念的界定

地票作为城乡建设用地增减挂钩的重要载体，其制度设计直接关系到土地资源的优化配置与农民权益保障。要深入理解地票收益分配的运行机制，需要厘清其核心概念与功能定位。以下将从地票、地票收益分配及地票收益分配中的农民权益三个维度展开具体阐述。

一、地票的概念界定

（一）地票的含义

所谓地票，是指土地权利人自愿将其建设用地按规定复垦为合格的耕地等农用地后，减少建设用地形成的可交易建设用地指标。[41]地票的运作程序主要包括以下五个步骤：一是对农村集体建设用地进行复垦；[42]二是验收并发放地票；三是通过指定交易平台（如重庆农村土地交易所）进行地票场内交易；四是进行地票收益分配；五是地票使用（落地）。这一系列程序确保了地票收益分配的规范性和有效性，同时也为农民权益的保障

[41] 根据《重庆市地票管理办法》（渝府令第 295 号）等相关文件的规定，国有建设用地也可作为申请复垦的对象，但就目前而言，复垦的对象主要是农村集体建设用地。

[42] 地票的来源渠道主要有两类：一是宅基地及其附属设施用地复垦，包括进城落户的农村村民退出的宅基地、高山生态扶贫搬迁涉及的宅基地以及农村危房改造节约的建设用地等；二是其他集体建设用地复垦，如村集体的公共设施用地等。

中国知网 https://www.cnki.net

提供了制度基础。目前，重庆的地票制度采用“跨区县”和“指标对指标”的运作模式，实现了城乡建设用地指标在大范围和远距离的空间置换，凸显了偏远农村地区零散闲置建设用地的价值。[43]

在全国范围内，地票制度非重庆所独有，自重庆率先开展地票交易试点以来，四川省成都市亦在积极推进地票制度的试点实践工作。随后，一些地区也积极探索类似的集体建设用地指标市场化交易模式。例如，河南省“宅基地复垦券”、浙江省义乌市的“集地券”以及广东省南海区的“地券”等，都是地方为了提升土地资源利用质效而“刀刃向内”进行的“自我革命”。这些地方试点虽各具特色，亦被冠以不同的名称，但它们相似度较高，有学者就指出浙江省义乌市“集地券”模式实际上是城乡建设用地增减挂钩制度的新形态，相当于重庆地票制度的升级版。[44]由于重庆市的地票制度出台最早，亦有较为完善的配套措施和实践经验，因此，本文所述的地票收益分配制度主要以重庆市的地票收益分配制度为研究范例，同时结合其他地区的试点实践进行对比研究。

（二）地票交易的法律属性

地票制度不断深化，解析地票交易的法律属性成为当前学者热议的话题，然而，明确其法律属性始终面临诸多挑战。当前，学术界有三种观点。第一，指标交易说认为，就“地票”的概念来看，地票本质上是一种建设用地指标。正如有论者所言，“地票”交易实现了指标的生产与使用“脱钩”，指标的生产者和使用者通过政府搭建的平台进行交易。[45]地票交易的标的物是用地指标，但指标交易说对其法律性质仍只是一种对较为表象的描述，仍需进一步分析出地票交易的法律内涵。第二，地役权属性说认为，明确“地票”的用益物权属性，并以地役权天然的开放性将地票交易中的权利形态包容其中，很好地兼顾了不同主体的实际需求。将地票交易理解为地役权，可以为实践中地票的登记、转让及抵押等问题在现有法律中找到落脚点，有利于进一步推进地票交易的改革进路。[46]然而，与传统地役权设立时需役地、供役地即两相对应不同，在地票交易过程中，地役权的设立之初，并未直接关联到具体的需役地，而是待地票实现“落地”之

[43] 顾汉龙等：“土地发展权交易与区域经济增长的时空溢出效应——基于重庆地票交易政策的实证分析”，《中国人口·资源与环境》，2020 年第 3 期，第 126-127 页。
[44] 余永和：“农村宅基地退出试点改革：模式、困境与对策”，《求实》，2019 年第 4 期，第 91 页。
[45] 张海鹏：“我国城乡建设用地增减挂钩的实践探索与理论阐释”，《经济学家》，2011 年第 11 期，第 24 页。
[46] 黄忠：“地票交易的地役权属性论”，《法学》，2013 年第 6 期，第 24 页。

中国知网 https://www.cnki.net

后，方能确切锁定与之对应的需役地位置。[47]第三，土地发展权交易说认为，本质上，地票是土地开发权的一种体现。地票交易的过程即是土地发展权空间移转，或者说土地发展权流转的过程。[48]拥有地票即获得在特定土地上进行开发建设的权限，同样，土地发展权也是一种赋予土地开发者在土地上实施建设活动的权利。[49]

上述三种学说从不同角度对地票交易的法律属性进行理论阐释，各有其合理性与局限性。本文经综合考量后，倾向于支持土地发展权交易说。从权利属性来看，地票与土地发展权二者本质上都是对土地用途变更和开发建设权利的确认与量化。从制度功能看，地票交易实现了建设用地指标的市场化配置，通过跨区域指标交易平台，解决了城乡建设用地的空间错配问题。从实践效果观察，地票交易呈现典型权利交易特征，交易价格反映土地发展权的市场价值。因此，将地票界定为土地发展权的表现形式，符合理论逻辑且契合实践运行，有助于完善相关制度设计。

二、地票收益分配的概念界定

（一）地票收益分配的含义

地票收益分配是指地票在地票交易平台或场外交易后，所得价款分配给相应权利人的过程，直接关涉地票收益分配的行为主要包括地票出让收益分配和地票转让收益分配。[50]鉴于地票市场整体尚处于初期发展阶段，现行制度中对于地票出让所得的收益分配已作出较为详尽的规定，而关于地票转让收益分配的具体规定则显得较为匮乏。[51]目前，相关内容主要是明确了地票转让的条件、交易类型、价款归属以及使用灵活性。[52]地票出让收益分配的方式可分为两类。一是按照相关文件的明确规定，地票须在政府指定的指标交易平台上进行公开透明的交易操作，在地票购得者缴清交易服务费和地票价款后，由地票交易平台按照相关规定拨付价款。二是为了规避政府规定的地票交易程序而进行的场外地票出让行为，交易价款由双方当事人决定如何分配。本文认为，地票收益分配制度是指在依法推进农村集体建设用地复垦并形成可交易的建设用地指标后，通过市场

[47] 孙鹏、徐银波：“社会变迁与地役权的现代化”，《现代法学》，2013 年第 3 期，第 82 页。
[48] 方涧：“地票制度下的土地发展权：价值回归与功能续造”，《时代法学》，2022 年第 5 期，第 37 页。
[49] 张先贵：“地票交易之地役权属性的理性检视”，《社会科学研究》，2016 年第 1 期，第 115 页。
[50] 陈治、李瑞雪，前注[6]，第 67 页。
[51] 地票转让收益分配的主体通常是商事主体，地票转让收益分配法律制度的核心目标是维护市场秩序，同时兼顾农民权益保障。因此，本文主要探讨的是地票出让收益分配，而非地票转让收益分配。
[52] 详见《重庆市地票管理办法》第 20 条、第 30 条、第 38 条。

中国知网 https://www.cnki.net

化交易产生的净收益在农民、农村集体经济组织和地方政府等相关主体之间进行合理分配的规范性制度安排。以重庆市为例，农民参与地票收益的分配标准如表 1-1 所示。

表 1-1 重庆市农民参与地票收益分配标准表（来源：作者自制）

复垦土地类型	地票净收益分配
宅基地及附属设施用地面积≤667 平方米	农民 85%，农村集体经济组织 15%；
宅基地及附属设施用地面积＞667 平方米	农民 0%，农村集体经济组织 100%；
宅基地证载面积＞667 平方米；附属设施用地	农户 85%、集体 15%；集体 100%；
农村公共设施、公益事业等建设用地	农民 0%，农村集体经济组织 100%；

从上述地票净收益分配内容来看，农民收益受复垦土地类型与规模等因素制约。农村集体公共设施、公益事业等建设用地复垦后的地票交易收益全部归属于集体，而农民的地票收益分配主要来源于宅基地及其附属设施用地的复垦。

（二）地票收益分配程序

地票收益分配关涉农民权益，因此必须进行严格规范。以重庆市为例，按照《重庆市地票资金管理办法》第 6 条的规定，对地票资金要进行严格管理。[53]在地票价款进行拨付之前，要将地票交易结果、价款直拨等内容进行公示，《重庆市地票管理办法》第 31 条第 1 款规定了地票价款相关信息的公示内容。[54]地票出让收益的分配流程主要涵盖两大核心步骤，一是地票出让收益的核算环节，二是地票出让价款的拨付环节。地票出让价款核算是地票收益分配的关键步骤，其核心目标是精确计算并确认应拨付给相关权利人的地票出让价款总额，以保障款项能够全额、准确地支付给权益方。区县（自治县）国土资源主管部门负责核算拟划拨地票的出让价款。按照现有文件的规定，地票初次交易的，重庆农村土地交易所按规定要先在地票价款中扣除建设用地复垦成本，地票净收益才拨付给权利人。[55]复垦项目成本包括工程成本、管理成本、融资成本等。地票出让收益分配的划拨主要分为复垦成本拨付以及地票净收益拨付。根据《重庆市地票管理办

53 《重庆市地票资金管理办法》第 6 条：重庆农村土地交易所应设立地票资金专户，实行专账专款管理。

54 《重庆市地票管理办法》第 31 条第 1 款：重庆农村土地交易所应当于同一批次公告地票全部成交并收齐价款后 5 个工作日内，在门户网站公布成交结果，并将成交时间、成交面积、成交总价、成交均价等信息通知地票申请出让人。地票初次交易的，还应当公示地票净收益的支付明细、复垦成本等信息，并委托区县（自治县）国土资源主管部门同步在复垦项目所在地村务信息公开栏等人口集中处组织公示，公示期不得少于 7 日。

55 《重庆市地票管理办法》第 29 条：地票初次交易的，重庆农村土地交易所在地票价款中按规定扣除建设用地复垦成本后的地票净收益，按照一定的原则支付给权利人。

中国知网 https://www.cnki.net

法》、《重庆市地票资金管理办法》两个文件中关于地票收益分配的信息公示、异议处理及收益分配拨付等相关规定，可以明确地票收益分配的主要程序（见图 1-1）。

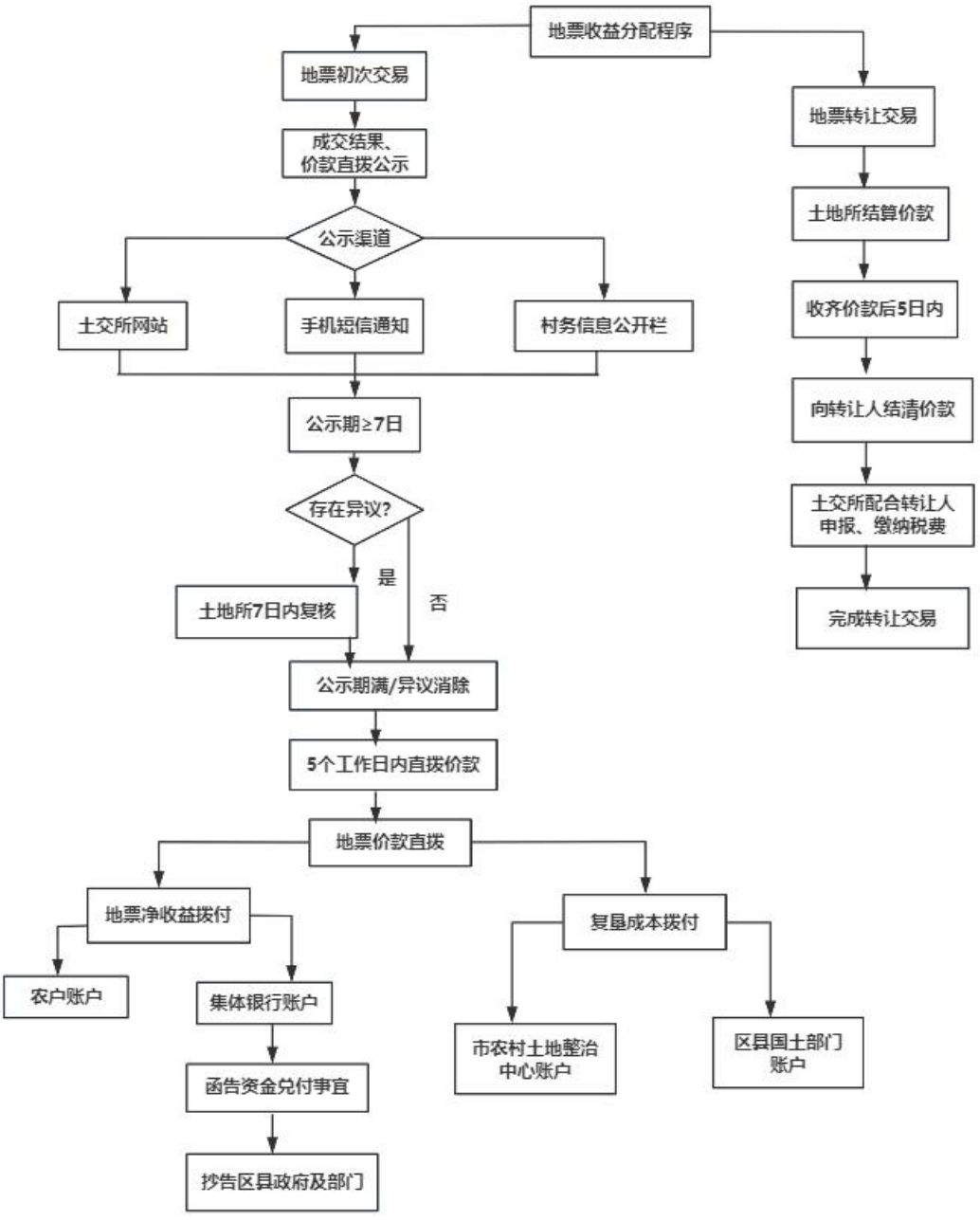


图 1-1 地票收益分配流程（来源：作者自制）

地票收益分配的主要流程涵盖几个环节：第一，成交结果、价款直拨公示。在重庆农村土地交易所收齐地票价款 5 个工作日内，在土交所网站等渠道公布成交结果、发布价款直拨公示。第二，公示期内若有异议，重庆农村土地交易所将在 7 个工作日内完成复核工作。第三，公示期届满或异议处理完毕后的 5 个工作日内拨付地票价款。

中国知网 https://www.cnki.net

三、地票收益分配中的农民权益

权益，系指公民依法所享有的权利及其衍生的利益，它涵盖了权利主体按法律规定所拥有的权益，以及凭借这些权益所能获取的当前收益与未来预期收益的总和。[56]权利和利益相辅相成，协同作用于促进公民权益的最优化发展。[57]地票收益分配中的农民权益保障并非局限于单一领域或某一具体方面的权益维护，其涵盖范围十分广泛。具体而言，在地票收益分配这一环节里，农民权益保障所涉及的内容颇为丰富。其中涵盖了农民知晓地票收益分配情况的知情权、获取相应收益的收益权，还包括在分配方案制定时的参与权、表达自身想法的表达权以及进行表决的表决权，另外，对分配全程予以监督的监督权也在其列。并且，在地票收益分配的过程中，司法救济权对于农民来说是一项极为关键的权利，它能够助力农民更为有力地维护自身的合法权益。显然，地票收益分配中农民权益保障有着广泛的内涵，所以务必要全方位保障农民的合法权益，使得农民在参与地票收益分配时，能够充分享有各项权益。

（一）知情权

知情权是参与权行使的前提，如果农民无法知悉和获取地票收益分配的基础信息，其参与权利便难以得到切实保障。知情权本质上并不直接创造利益，作为一种独特的权益，其作用在于通过获取相应的信息，来保障既有利益免受损害，或为已受损的利益提供补救途径。[58]在地票收益分配过程中，农民的知情权作为一种政治性权益，是指农民有权向地方政府及其相关部门、村集体等知悉并获取地票收益分配的相关信息，这些信息具体包括地票价款的拨付方式、拨付时间、拨付标准等。其中，农民最为关注的是地票价款能否足额发放以及发放的及时性。倘若地票价款未能全额给付或支付时点不明确，不仅会削弱农民参与复垦申请的主动性，还可能导致矛盾纠纷的产生。政府及有关部门要将补偿的情况以一种公开、透明的形式公布给农民，使农民对政策制定的进程与成果有一个清晰的认识，为确保农民对自身权益保障情况的及时认知，需向他们阐明补偿的

[56] 冯双生、张桂文：“宅基地置换中农民权益受损问题及对策研究”，《农业经济问题》，第 2013 年第 12 期，第 31 页。
[57] 柴荣、王小芳：《农民土地权益保障法律机制》，北京：社会科学文献出版社，2017 年版，第 8 页。
[58] 姚建军：“个人信息保护与知情权冲突的裁判——从蒋某某诉西安电信公司知情权纠纷案说起”，《法律适用》，2022 年第 1 期，第 132 页。

中国知网 https://www.cnki.net

相关详情，从而使其能够充分把握自身权益是否得到妥善维护。[59]

（二）参与权

依目前全国各地的试点实施办法来看，退出宅基地的农民的参与程度及话语权并不高，宅基地作为农民至关重要的财产，其主体地位与意思表达应被重视。一方面，地票收益分配过程中，农民的参与权是实现程序正义的关键。若农民参与到地票收益分配的全过程，政府不仅可以了解农民的实际情况和利益需求，也可以出台更加符合农民利益的收益分配方案，而农民则可以有效监督政府，维护自身利益，确保自己得到合理的安置。农民的参与权意味着在地票收益分配过程中，政府需赋予农民在决策制定、程序推进以及协商沟通等环节相应的权利。

（三）收益分配权

收益分配权，往往被简称为收益权或分配权，是相关主体依据一定的权利或者权力而享有的取得收益的权利。[60]地票收益分配权是指农民有权参与地票交易收益的分配过程，并按照一定比例获得收益。这种权利确保农民能够从土地增值中获得相应的经济补偿。在地票交易过程中，政府虽然给予农民相应的地票交易价款和社会保障，但农民在收益分配过程中的话语权仍然十分有限。地方政府及其相关部门对地票价款的分配方式、分配时间等核心问题拥有决定权，这一现状致使部分区域的农民在地票出让的过程中，无法及时且全额获取其应得的地票收益。故而，健全地票收益分配的法律机制，正视农民在此过程中的弱势处境，并赋予他们平等获取地票收益的权利，对于维护农民的核心利益具有至关重要的作用。

（四）监督权

根据《中华人民共和国宪法》第 41 条规定，农民作为中华人民共和国公民的组成部分，[61]自然拥有对地方政府机关以及农村集体经济组织进行监督的权利。具体而言，在地票收益分配过程中的农民监督权，本质上是其参与权的延伸。这种监督权贯穿于地

[59] 司野：“土地征收中被征地农民确认程序研究”，《西北农林科技大学学报（社会科学版）》，2017 年第 17 期，第 8 页。
[60] 张旭：“减税降费政策：基于收益分配权的法律解析”，《经济法论丛》，2021 年第 1 期，第 142 页。
[61] 《中华人民共和国宪法》第 41 条：中华人民共和国公民对于任何国家机关和国家工作人员，有提出批评和建议的权利。

中国知网 https://www.cnki.net

票收益分配的全过程，涵盖了政策制定、方案评估、政策执行以及利益分配等各个环节。在地票收益分配工作中，农民作为其中一方主体，同时也是相对弱势的群体，其权利容易受到侵害甚至剥夺。而监督权的有效行使能够促进农民参与收益分配工作。因此，农民应拥有地票收益分配的全程监督权。

（五）救济权

“有权利就必须有救济。权利的确认、行使和保障始终离不开及时且有效的救济机制。”[62]救济权作为一种派生权利，其核心旨在维护和保障原始权利免受侵犯。在地票收益分配过程中，农民理所应当地享有救济权。倘若农民察觉到自身权利遭受损害，或者面临权利被侵害的潜在风险，他们可以通过相应的救济途径来捍卫自身的合法权益，进而使自身权益得到应有的尊重和妥善保障。地票收益分配纠纷目前的解决方式主要是向法院提起诉讼，法院会按照相应的法律规定来开展案件的审理工作，通过核查的方式去判断是否出现了侵犯农民权利的情况，进而依据核查结果做出对应的裁决。

第二节 地票收益分配中农民权益法律保障的必要性

地票制度的顺利推进离不开合理的收益分配机制，而农民作为土地发展权的主要让渡者，其权益保障问题尤为重要。当前，如何确保农民在地票交易中获得公平合理的收益，不仅关系到个体利益，更影响着制度的长远发展。因此，深入探讨其必要性具有重要意义。

一、保障农民权益是维护社会公平的需要

地票收益分配涉及多方利益主体，而农民作为重要的参与方，其权益保障程度直接决定了分配过程能否实现公平公正。从地票产生的根源来看，农村闲置的建设用地资源是地票形成的基础要素之一，农民作为土地的相关权益主体，本就对这一资源有着紧密的关联和潜在的收益期待。在收益分配环节，如果农民权益得不到保障，那么资源贡献与收益获取将严重失衡，这违背了公平分配的基本原则。例如，在确定收益分配比例时，若忽视农民的权益诉求，可能出现将大部分收益偏向于其他主体的情况，使得农民难以

[62] 柴荣、王小芳，前注[57]，第 43 页。

中国知网 https://www.cnki.net

从地票交易中获得应有的合理回报，这显然是不公平的。而且，地票收益分配的公平性还关乎整个农村社会的和谐稳定。农民群体数量庞大，若在地票收益分配中权益受损，容易引发不满情绪，进而影响乡村治理以及后续地票相关工作在农村地区的顺利开展。保障农民在地票收益分配中的权益，能让各主体依据合理的规则、按照各自贡献程度来获取相应收益，使得收益分配符合公平的价值导向，也有助于营造良好的农村发展环境，为地票制度在更广泛范围内有序运行筑牢公平的根基，所以保障农民权益是地票收益分配实现公平性的根本所在。

二、农民权益法律保障是地票改革试点的核心要义

《中华人民共和国乡村振兴促进法》为农村发展提供了坚实的法律基础，其明确规定了在推进乡村振兴战略进程中，保障农民民主权利和其他合法权益。[63]在党的十九大上，习近平总书记正式提出了乡村振兴战略。面对农村地区与城市之间在经济发展、基础设施建设和民众生活水平上的显著差距，创新农村土地政策，推行建设用地指标市场化交易制度（如地票制度）对农村经济发展、基础设施完善以及农民生活质量提升的重要性愈发凸显。

乡村振兴战略应切实回应农村发展与农民生计面临的诸多实际需求。在此形势下，制定任何农村土地政策，其核心要义均应以民为本位，这一点是不容动摇的。[64]而地票制度作为助力乡村振兴、推进农村现代化、提升农民生活水平的一项重要措施，必须严格依照该法律规定执行，确保农民在收益分配中的主体地位和合法权益不受侵害。因为只有依靠法律对农民在地票收益分配方面的权益予以坚实保障，才能充分调动农民参与地票交易的积极性，进而促使地票制度在乡村振兴战略中发挥更大效能。所以，农民权益的法律保障是极为必要且不可或缺的。

三、农民权益法律保障是地票改革试点成功的关键

地票制度旨在统筹城乡土地资源，其核心是地票收益分配，这直接关系到农民的切身利益。地票制度能够成功推行的重要原因之一是其能强化农民财产权利、增加农民财

63 《中华人民共和国乡村振兴促进法》第 4 条第 2 项：坚持农民主体地位，充分尊重农民意愿，保障农民民主权利和其他合法权益，调动农民的积极性、主动性、创造性，维护农民根本利益。

64 王宏新、邵俊霖：《全面深化改革中的土地政策创新研究》，北京：中国经济出版社，2017 年版，第 13 页。

中国知网 https://www.cnki.net

产性收入。[65]然而，如果农民在复垦、交易等环节的知情权、参与权和收益权得不到法律保障，就会导致农民与其他利益主体之间的不公平，进而破坏制度根基。在地票收益分配过程中，农民往往因经济实力和议价能力较弱而处于劣势地位，其权益容易受到较大影响。因此，确保农民在收益分配方案的制定、执行和监督过程中享有参与权、表达权和表决权，是实现农民意愿和保障其权益的关键。只有充分保障农民的这些权益，才能激发他们的“主人翁”意识，使其积极参与到地票收益分配的相关程序中，从而推动地票制度的可持续发展。

此外，地票收益分配的合理性和公正性不仅检验着地方各级政府的工作能力，还直接影响到农民对基层政权的信任度，以及地票试点的深入推进和广泛实施。如果农民在这一关键环节的权益得不到保障，他们可能会对地票试点失去信心，进而影响改革的成功。相反，保障农民权益不仅能增强他们对试点改革的信心，还能促使他们从被动接受转变为主动参与。因此，公平且高效的地票收益分配是维护农民权益、实现地票试点改革成功的关键。

第三节 农民参与地票收益分配的理论基础

农民在地票收益分配中的权益保障需要坚实的理论支撑，以明确其参与分配的法理依据和经济逻辑。从土地权利归属到增值收益形成，不同理论视角为农民权益保障提供了多维度的学理支持。以下将具体介绍土地产权理论、极差地租理论以及土地增值收益分配理论。

一、土地产权理论

马克思认为，在人类历史的发展中，产权是一个逐渐摆脱共同体束缚而走向独立的过程。[66]产权产生的原因是物质资源的匮乏稀缺，在没有确定资源归属的情况下，稀缺资源会遭到肆意抢夺、无尽的浪费以及社会秩序的破坏，只有合理配置资源，确定产权归属才能使稀缺的资源得到有效利用。显然，产权理论是一种关于人与人之间就有限资

[65] 冯桂：“重庆地票制度的价值及其对城乡一体化改革的启示”，《国家行政学院学报》，2014 年第 1 期，第 85 页。

[66] 邓大才：“通向权利的阶梯：产权过程与国家治理——中西方比较视角下的中国经验”，《中国社会科学》，2018 年第 4 期，第 43 页。

中国知网 https://www.cnki.net

源如何有序利用的基础理论，它能够保障个人占有资源的安全，维护社会秩序稳定，促进社会经济交流。土地产权理论最初由马克思提出，随后，西方产权经济学家不断对其进行完善，并推动其发展，慢慢地使其演变成了当下对世界各国土地改革有着深远影响的现代土地产权理论体系。土地产权是一种土地财产权，它涵盖了多项独立的土地权利，而不仅仅是土地所有权或其他单一权利，且在不丧失所有权的前提下，若干土地权利可以对外转让。[67]产权制度设计不仅决定土地所有权权属和权益的配置，还决定了社会制度和社会意识形态属性，其背后包含了国家与农民关系建构的基本原则。[68]《中华人民共和国宪法》规定了我国土地分为国家所有土地和集体所有土地。[69]土地的所有权归属国家与集体，这一权属范畴不仅包含了土地本身的所有权，还涵盖了由此派生的一系列相关权益。在法律框架内，这些权利理应被赋予平等的地位，并且其权利内涵也应保持一致性。虽然我国尚未通过立法明确确立土地发展权，但从其本质属性来看，土地发展权是源于土地所有权的一种权益。因而，土地发展权自然而然地构成土地产权集合中的一个重要组成部分。土地发展权实现的上升位阶是农民土地权益的实现，而农民土地权益实现的升华则是“农民发展权”的实现，也即是人的政治、社会、经济权利的保障。[70]基于此能够判定，土地权利人拥有相应的土地开发权限，并有权享受土地价值提升所带来的发展收益，这一核心要点构成了农村建设用地复垦过程中，土地产权主体参与地票收益分配的理论基石。[71]

二、极差地租理论

极差地租理论认为地票交易的核心实质在于，通过大范围、远距离地置换集体建设用地与城镇建设用地，利用级差地租收益来增强偏远农村地区土地的价值，从而达到城市支持农村、促进农村发展的目标。[72]地票这种指标的价值，正是从农村向城市区位转

[67] 何芳：《土地经济与利用》，北京：中国人民大学出版社，2020 年版，第 226-227 页。
[68] 朱冬亮：“农民与土地渐行渐远——土地流转与‘三权分置’制度实践”，《中国社会科学》，2020 年第 7 期，第 125 页。
[69] 《中华人民共和国宪法》第 10 条：城市的土地属于国家所有。农村和城市郊区的土地，除由法律规定属于国家所有的以外，属于集体所有；宅基地和自留地、自留山，也属于集体所有。
[70] 李长健、薛报春：“发展权理论与实践的逻辑变迁——以利益与利益阶层为视角”，《山西财经大学学报》，2007 年第 8 期，第 8-14 页。
[71] 对“土地发展权”与“农民土地权益”的关联性论证，详见华中农业大学博士论文《土地发展权实现与农民土地权益保障研究》中第三章“由土地发展权实现到农民土地权益保障的逻辑进路”中的相关内容。
[72] 黄忠，前注[7]，第 88 页。

中国知网 https://www.cnki.net

移的过程中所形成的级差增值。[73]申言之，鉴于工业化与城镇化发展有着相应需求，城市周边的土地其实具备极大的增值潜力，然而，因为城市缺少对应的建设用地指标，故而无法径直将这些农用地转化为建设用地。反观偏远农村地区，那里存有大量的建设用地，只是其增值空间却比较有限。在重庆区域内，农民或者农村集体经济组织在对建设用地实施复垦操作后，能够腾出面积与之等量的建设用地指标，该指标被称为“地票”。在重庆农村土地交易所，地票需按一个较为市场化的价格进行挂牌竞拍。这一指标所蕴含的价值，源自农村土地向城市区域转变过程中所产生的级差收益。地票制度的改革，成功实现了城乡建设用地的空间位置互换。其用途是可用于有条件的建设区，或差异化地用于城市新区和生态保护区。[74]另一个典型模式是浙江省的“集地券”，经复垦的宅基地转变为农用地后，可经由验收程序折换成建设用地指标，并在全市城镇区域范围内进行市场交易。地票制度在促进城市持续发展的同时，也实现了耕地总量上的动态均衡，并且能够削减国家向地方政府下拨征地指标的数量，如此一来，既契合了非农建设用地的需求，又对耕地起到了保护作用，为粮食安全提供了有力保障。

三、土地增值收益分配理论

土地增值收益分配理论主要分为“涨价归公”理论、“涨价归私”理论、“公私兼顾”理论，这几种理论从不同视角出发，对土地增值收益该如何分配进行了阐释。

“涨价归公”理论秉持着土地增值收益应当归政府所有的主张。这一观点最初是由英国知名经济学家约翰·穆勒所提出的。随后，亨利·乔治对这一观点加以继承并发展，赋予了其更为深邃且丰富的内涵。[75]我国土地增值归公的理论起源，可追溯至孙中山先生的平均地权思想。他提出，土地价值的增长，究其根本，是众人共同努力改良土地的结果。因此，由这种改良所带来的收益，理应归全体民众共享。然而，涨价归公理论在实践中，倾向于将土地增值的全部归功于国家，这一观点在一定程度上忽视了农民在推动土地增值过程中的重要作用和贡献。农民作为土地的直接使用者和管理者，他们的辛勤劳动和投入是土地价值提升不可或缺的因素。若忽视这一点，可能会挫伤农民的生产积极性，影响土地资源的有效利用和开发。

---

[73] 夏沁：“宅基地增值收益分配体系的规范构建”，《华南农业大学学报（社会科学版）》，2023年第4期，第5页。

[74] 详见《重庆市地票管理办法》第33条、第34条、第37条。

[75] 于定明：“集体建设用地入市基本问题探析”，《思想战线》，2019年第3期，第161-162页。

中国知网 https://www.cnki.net

“涨价归私”理论认为，土地增值收益是完全归农民和集体所有。该观点立足于私有产权的保障机制，针对现阶段农村土地流转过程中农民补偿不足的问题，提出解决方案。我国学者周天勇教授等人对“涨价归私”这一观点持认同的态度，即将产权确立为权益归属的核心依据，所有权人据此享有相应收益。[76]显而易见，地票使用时，被征收土地所在区域的周边环境获得优化，进而催生了外部效益，导致土地在价格正式上涨之前，其实质价值已有所提高。正是基于这一背景，土地的所有者与使用者得以分享土地增值带来的收益，并从土地周边环境改善所衍生的外部效益中获利。倘若其他从土地中受益的主体并未把自身所获取的外部收益上缴归公，那么要求农民将获得的外部收益也归公，显然是不合理的做法。

综合上述理论，相关学者提出了“公私兼顾”理论，该理论指出，因政府规划与基础设施的不断健全等缘由，致使土地价值提升，在对产权所有者给予全面补偿之后，其剩余部分理应归属国家所有。李怀指出，依据土地增值收益“公私兼顾”理论，政府有权参与土地增值收益分配，彰显其对土地的终极所有权，这不仅有利于地方政府将土地增值收益用于区域公共基础设施建设，还能真正推动土地增值收益在全社会范围内的共享。[77]简单来讲，土地增值收益的分配主体涵盖了失地农民及中央政府机构。

由于我国有着别具一格的农村土地所有制，因此，充分考虑各参与主体在农村宅基地退出中产生增值收益的贡献程度才是可取之策。本文更倾向于认可“涨价归私”理论。以该理论为指引，应明确农民在地票收益分配中的相关权益，并对其在地票收益分配中所占比重的设定，给出充分且合理的正当性论证。

[76] 周天勇：“维护农民土地权益的几个问题”，《理论视野》，2006 年第 4 期，第 17 页。
[77] 李怀：“农村集体经营性建设用地入市收益分配改革：模式、困境与突破”，《东岳论丛》，2020 年第 7 期，第 135 页。

中国知网 https://www.cnki.net

第二章 农民权益法律保障视野下的地票收益分配现状考察

土地属于基础的生产要素，其资产属性日益显现。在城镇化水平不断提升的背景下，中央政府对耕地非农化的限制和地方政府对于建设用地的需求使得二者间的矛盾日益尖锐起来。为化解这一矛盾，国家在不同阶段展开了多层面的探索，全国多地也踊跃开启了试点工作。这些试点实践为构建建设用地指标市场化交易的规范，贡献了重要的实践支撑和有力依据。通过考察地票收益分配的规范情况以及司法现状，可更为深入地探寻出当下地票收益分配方面现存的问题，进而便于提出具有针对性的建议。

第一节 规范层面的现状及分析

地票收益分配政策文本是针对既定目标、运作模式及施行步骤的规范化说明，详细规定了地票收益分配的具体流程和要求，是体现政策权威性的关键载体。中央与地方在历经多次政策调整后，陆续出台了有关建设用地指标市场化交易的政策文件，以指导试点实践。对关乎地票收益分配的政策文本内容进行梳理，可以更清晰地把握地票收益分配政策的特点，也有助于准确地掌握其变化规律。

一、中央层面规范现状及分析

（一）中央层面规范概况

在新时代背景下，国家政策的各个方面都对宅基地增值收益分配格局十分重视，努力实现增加农民财产性收入的政策目标。[78]因而，国家颁布的增值收益政策文件数量颇为可观。中央层面的政策文件有《关于积极稳妥开展农村闲置宅基地和闲置住宅盘活利用工作的通知》、《中共中央 国务院关于进一步深化农村改革 扎实推进乡村全面振兴

[78] 高圣平：“宅基地制度改革政策的演进与走向”，《中国人民大学学报》，2019 年第 1 期，第 33 页。

中国知网 https://www.cnki.net

的意见》等。本文选取了部分中央政策文件展开了一定的梳理工作。[79]《城乡建设用地增减挂钩试点管理办法》（以下简称《管理办法》）虽然是部门规章，但其作为中央层面政策的具体落实措施，也具有重要的讨论价值。城乡建设增减挂钩与地票交易分别代表了指标市场机制发展的初级阶段和中级阶段，与农民权益息息相关。“城乡建设用地增减挂钩”是地票制度实践的初衷。[80]换句话说，地票交易模式是在城市建设用地指标的管理方式下，“以占补平衡”、“增减挂钩”为准则进行的。[81]因此，《管理办法》为地票试点项目的实施提供了明确的依据。通过梳理相关文件的内容，不难看出，其一，土地增值收益分配的核心目的是增加农民的财产性收入，强调要尊重农民退地意愿，维护农民知情权、参与权和收益权等土地合法权益。因此，应当健全科学合理的宅基地增值收益分配法律机制，并完善集体成员参与土地增值收益分配的制度安排。其二，截至目前，我国尚未专门制定法律来保障地票收益分配中农民的权益。有关地票收益分配中农民权益保护的内容，仅散见于中央、地方针对城乡建设用地增减挂钩所出台的规范性文件中。

（二）中央层面规范检视

有效盘活农村闲置宅基地资源，促进要素市场化配置，是提高集体经济组织成员收益的重要途径，具有重要现实意义。地票模式是增减挂钩政策的创新，其通过市场化机制的引入，农村建设用地的潜在价值得以凸显，这一举措对促进城乡一体化发展具有积极意义。在梳理并分析了中央层面关于地票收益分配制度的规范性文件后，可以大致将这些文件归为两类，即指导类文件和具体实施类文件。

1.指导类文件

以成渝区域为典型的建设用地指标交易模式，当前尚处于政策试验阶段，仍未上升为正式的法律制度框架。目前进行的地票收益分配等活动，主要依据的是一些零散且缺乏体系化的政策文件，其涉及的相关规则内容较为宽泛，缺乏具体的法律条文作为支撑。

[79] 在中央出台的相关文件中，比较重要的有《关于批准重庆市和成都市设立全国统筹城乡综合配套改革试验区的通知》《城乡建设用地增减挂钩试点管理办法》《国务院关于推进重庆市统筹城乡改革和发展的若干意见》《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》《关于加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见》《深化农村改革综合性实施方案》《关于落实发展新理念加快农业现代化实现全面小康目标的若干意见》《关于积极稳妥开展农村闲置宅基地和闲置住宅盘活利用工作的通知》《巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接过渡期内城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省域调剂管理办法》《中共中央国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》《中共中央 国务院关于进一步深化农村改革 扎实推进乡村全面振兴的意见》等。

[80] 曹笑辉：“集体建设用地入市模式及其立法选择”，《理论探索》，2016年第2期，第118页。

[81] 沈开举等，前注[10]，第223页。

中国知网 https://www.cnki.net

制度供给在整体上具有试错性、非稳定性的特点，在一些关键运行环节上甚至还缺乏基本的社会共识，例如，农民自行订立地票交易合同效力如何认定。从指导类文件的内容来看，主要以推动和引导为主。此类文件致力于宣传和引导地票收益分配制度，确保其发展契合国家整体规划。相关政策始终强调尊重农民的退地意愿，并维护农民的知情权、参与权和收益权等合法权益。

总而言之，尽管我国城乡建设用地增减挂钩政策已实施多年，但相关文件仍局限于部门规章及规范性文件的范畴。由于缺乏具体指导且说服力不足，实际操作中的收益分配等关键问题难以得到有效解决，这也导致各试点地区在相关做法上难以统一，进而影响了农民土地权益的有效保障。

2.具体实施类文件

中央规范性文件中，除了上述指导类文件外，也包含关于建设用地指标交易制度的具体实施文件。例如，《管理办法》就试点的规模大小、适用条件范围及实施操作程序等方面，提出了一系列具有可操作性的实践指导意见。这些内容明确了建设用地指标交易主体间的权利义务关系，为实施城乡建设用地增减挂钩试点提供了必要的制度支撑。但是，在具体实施过程中，各个试点省市需要根据当地的发展情况，确立并制订相应的规则。《管理办法》可作为各试点区域的导向性准则，对于规范各地建设用地指标交易活动具有显著的价值。同时，它为构建全国性的建设用地指标交易法律框架提供了宝贵的实践探索与积极的助推力量。然而，深入剖析《管理办法》不难发现，该规定尚存在诸多不足之处。申言之，作为一部全国性文件，尽管对实施程序、规划监督等作出了明确规定，但其内容过于概括，且对某些问题的程序规定也存在欠缺。

二、地方层面规范现状及分析

（一）地方层面规范概况

地方政府及相关部门将实践中的成功经验上升为地方性法规和政策，为了规范地票收益分配行为，制定了不同类型的规范性文件。规范文本的核心内容是对地票收益分配的主体、方式等基本要素进行了统一规定，为实际操作提供了基本框架。自重庆开展地票试点并积极探索建设用地指标市场化交易以来，地票试点地区的工作持续开展。重庆地票试点经验得到其他地区的借鉴，然而，部分地区的类似试点已经停止实施，例如江

中国知网 https://www.cnki.net

苏省沭阳县“地票”政策、山东省日照市“房地票”政策。因此本文选取了目前仍在进行试点的地区作为研究对象。另外，尽管浙江省的“集地卷”试点已停止，但其试点经验仍具有一定的参考价值，故本文仍将其纳入考察范围。基于此，在各省市人民政府官网、各省市法规规章规范性文件数据库、规划和自然资源局官网以及地票交易平台官网上，以“地票”“地票价款”“地票资金”为关键词搜索现行有效的地票收益分配规范性文件，得到的结果如表 2-1 所示。

表 2-1 地方地票收益分配规范汇总（来源：作者自制）

试点地区	文件名称	明确内容	发布时间	效力等级
重庆	《重庆市土地管理条例》	首次以地方立法形式明确地票的法律地位	2024-07-31	地方性法规
重庆	《重庆市地票管理办法》	主要对地票收益分配规则、程序进行规定	2015-12-25	地方政府规章
重庆	《重庆市国土房管局、重庆市农业农村委员会关于印发重庆市地票资金管理办法的通知》	地票价款收缴和拨付；地票资金使用管理；监督管理	2017-05-31	地方规范性文件
重庆	《重庆市农业农村委员会、重庆市国土资源和房屋管理局关于加强农村集体经济组织地票资金使用管理的通知关于加强农村集体经济组织地票资金使用管理的通知》	明确集体地票资金使用；规范集体地票资金使用程序；规范集体财务管理；健全监督指导机制	2017-07-18	地方规范性文件
重庆	《重庆市规划和自然资源局关于明确建设用地复垦成本及地票价款拨付有关事宜的通知》	明确农村建设用地复垦成本 3.7 万元/亩保持不变；实行地票交易最低保护价格为 17.8 万元/亩	2019-08-20	地方规范性文件
成都	《成都市国土资源局关于完善建设用地指标交易制度促进农村土地综合整治的实施意见》	成交价款的 10%缴纳基础设施配套费，其余收益的具体分配方案由农民集体和农户自主决定	2011-04-13	地方规范性文件

中国知网 https://www.cnki.net

表 2-1（续表） 地方地票收益分配规范汇总（来源：作者自制）

试点地区	文件名称	明确内容	发布时间	效力等级
成都	《成都农村产权交易所“持证准用”建设用地指标试点交易规则（试行）》	明确建设用地指标价交易指导价为每亩 30 万元	2023-02-20	地方规范性文件
浙江	《义乌市“集地券”管理细则（试行）》	“集地券”的收益分配、使用	2020-07-13	地方规范性文件
广东	《佛山市自然资源局南海分局关于印发佛山市南海区地券实施管理暂行办法的通知》	明确建设用地指标最低保护价为 30 万元/亩	2022-08-18	地方规范性文件

从表 2-1 分析来看，地票试点的地方性政策文件包含了不同类型，其中有综合性规范文件，这类文件一般是由省级人民政府或者相关部门来制定的，其对地票试点的总体目标、基本原则、实施范围、参与主体、交易程序以及收益分配等诸多关键问题予以全面的规定。此外，还有专门性规范文件，通常由地方政府相关部门负责制定，它们是为解决地票试点过程中具体问题而制定的操作性文件。这类文件重点是针对地票价款的收缴与拨付、地票资金使用管理以及地票资金的监督管理等重要事项进行规定，其内容更为具体、细致，针对性与可操作性都比较强。

（二）地方层面规范检视

1.地票收益分配来源的相关规则

地票交易是整个地票收益分配的前提，需要严谨且系统的相关规则来规范其运行。现有规则从多个重要维度出发，明确了不同主体的参与情况、具体交易的对象、采用何种方式达成交易、价格如何确定以及依托怎样的机构来开展，以下便详细呈现各要素内容。

表 2-2 地票收益分配来源的相关规则（来源：作者自制）

试点地区	交易主体	交易标的	交易方式	交易价格	交易机构
重庆地票	卖方：农民、集体、其他土地权利人；买方：企事业单位、自然人、金融机构	建设用地指标	场内挂牌、拍卖	最低保护价格为 17.8 万元/亩；可再次转让	重庆农村土地交易所

中国知网 https://www.cnki.net

表 2-2（续表） 地票交易的相关规则（来源：作者自制）

试点地区	交易主体	交易标的	交易方式	交易价格	交易机构
成都“持证准用”	卖方：农民、农村集体经济组织、法人或其他组织 买方：国有经营性建设用地使用权竞得人	建设用地指标（2010 年称“建设用地票”）[82]	场内挂牌	交易指导价为每亩 30 万元；不得再次交易或转让；政府回购保护价	成都农村产权交易所
浙江集地券	卖方：农民、农村集体经济组织 买方：金融机构、企业等	建设用地指标	场内挂牌、拍卖	最低保护价格 40 万元/亩；政府回购保护价；再次流转，无指导价限制	义乌产权交易所
广东南海地卷	卖方：农村集体 买方：区土地房屋征收部门、镇人民政府、农村集体经济组织等	建设用地指标	场内招标、挂牌、拍卖	最低保护价 30 万元/亩；可再次交易或转让	佛山市公共资源交易中心南海分中心

地票交易作为整个地票收益分配的关键起始环节。从交易双方来看，在广东南海区，出让方是农村集体经济组织；而在其他几个试点地区，出让方中则包括农民。受让方则多为企事业单位。从交易标的来看，主要是建设用地指标，以地票等凭证作为其外在形式。此外，除了较为常见的地票等指标交易外，各试点省份还探索了其他可交易的产品，例如重庆市的交易品种涵盖地票、耕地占补平衡指标、承包地经营权等种类。交易方式上，虽然各试点具体的规则略有不同，但是都需要在区域性的交易平台内以挂牌、拍卖等方式交易。再次流转上，以上建设用地指标除了成都“持证准用”外都可以进行二次转让，但所有交易必须通过公开平台进行，不得私下转让。从交易价格来看，地票等建设用地指标通过交易平台公开交易实现价格发现，但为了保护农民权益和稳定市场交易，规定了建设用地指标交易的基准价格。从交易机构来看，各试点地区都设有专门的交易平台。

总体而言，地票交易的运行规则已形成较为完整的体系。然而，地票二级市场的约束条件依旧繁多，尚未达成建设用地指标真正意义上的市场化流通。农民的收益高低受

[82] 《成都市人民政府关于完善土地交易制度促进农村土地综合整治的意见（试行）》第 1 条：通过实施农村土地综合整治项目（以下简称整治项目），整理农村集体建设用地并复垦为耕地，经验收合格节余的建设用地面积，核发建设用地票。

中国知网 https://www.cnki.net

建设用地指标的市场交易价格影响，地票二级市场的封闭会影响地票交易一级市场中地票出让的价格，地票出让价格是农民参与地票收益分配的基础，这将会对农民的根本利益带来损害。

2.地票收益分配的相关规则

表 2-3 地票收益分配规则表（来源：作者自制）

试点区域	指标生成来源	收益分配主体	收益分配方式	收益分配标准
重庆地票	宅基地及其附属设施用地、集体建设用地、部分荒地复垦	农民、集体经济组织	地票换货币	农民参与地票交易纯收益 85%的分配，一般为 12 万元/亩，集体经济组织按 15%的比例分配
成都“持证准用”	城乡建设用地增减挂钩试点项目结余指标	农民集体、农户、投资者、政府土地整治专业机构	地票换货币	市政府提取 10%的基础设施与公共设施配套费，交易所收取 0.5%的交易服务费，剩下高于项目整理的成本的收益全部返还农村
浙江集地券	宅基地、集体建设用地复垦	农民、村级集体经济组织	集体券换货币	扣除村集体经济组织提留的 10%之外归宅基地使用权人所有
广东南海地卷	宅基地、集体建设用地复垦	村集体经济组织、复垦实施主体（镇、街道或企业）	地卷换货币	地券收益分配主体主要是复垦主体（包括村（居）集体经济组织、镇（街道）或企业），收益分配比例由协商确定，但需遵循最低保护价的规定。

在地票试点阶段，各试点区域依据市场供需状况的变动，持续对收益分配的方式、比率、程序等进行灵活调整，其核心目的在于最大化保障农民的合法权益。各地文件中均规定了地票收益分配中农民财产权益的补偿分配原则，即收益要优先返还项目所在地农村，确保地票收益分配向农民倾斜。此外，相关配套文件明确规定了地票价款的使用、管理等内容。从收益分配主体来看，主要是政府、农村集体经济组织和农民。从收益分配方式来看，农民参与地票收益分配的方式是指标换货币，即一次性货币化补偿。从分配比例来看，主要是根据复垦土地类型与复垦面积来确定收益占比。由于全国并没有关于土地增值收益分配比例的统一规定，目前各试点地区都是根据各地的实际情况，对参与地票收益分配主体的比例作出了不同的规定。

中国知网 https://www.cnki.net

3.地票收益分配监管的规定

表 2-4 地票收益分配监管情况（来源：作者自制）

地区	监管权力主体	监管措施	1.惩罚对象/2.惩罚行为/3.惩罚方式
重庆	国土资源、农业等行政主管部门、重庆农村土地交易所	多渠道公示收益分配信息；异议复核机制；抽查机制；设立公开举报投诉电话、信箱	1.区县（自治县）人民政府等有关单位；相关工作人员 2.有关单位：挪用、侵占地票资金 相关工作人员：侵吞农民和农村集体地票资金的 3.有关单位：责令改正；逾期未改或者造成严重后果的，由有权机关对其主要负责人或者直接责任人依法给予处分；相关工作人员：警告、记过、记大过、降级、撤职、开除；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关，追究其刑事责任
成都“持证准用”	成都市规划和自然资源局、成都农村产权交易所	信息公开、社会监督	1.相关工作人员、交易双方 2.相关工作人员在交易中徇私舞弊、弄虚作假的；交易双方提供虚假资料 3.成交结果无效、涉嫌违纪违规问题应及时将相关线索移交纪检监察部门，构成犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任
浙江集地卷[83]	县（市、区）农业农村主管部门和乡镇人民政府（街道办事处）	审计监督	1.各级人民政府及其有关部门的工作人员 2.滥用职权、徇私舞弊或者玩忽职守 3.有权机关依法给予处分
广东南海地卷	区自然资源部门	设立举报投诉电话、信箱	1.相关工作人员 2.滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊 3.按相关规定处理，构成犯罪，移送司法机关处理

从各试点所实施的地票收益分配监管规定来分析，其规则呈现出一定的共性与特性。一方面，各试点地区多采用以政府为主导的监管模式，秉持家长主义思维，将地票交易机构、相关单位、工作人员以及交易双方均纳入监管范畴。然而，这种看似全面覆盖的监管模式在实际运行中却面临诸多挑战。其一，政府在日常工作中需要应对数量繁多且错综复杂的各类事务，这使得其在面对地票收益分配过程中产生的诸多问题时，往往难

[83] 浙江省义乌市在《义乌市“集地券”管理细则（试行）》中并未提及资金监管的相关问题，但可参考《浙江省农村集体资产管理条例（修正文本）》第 39 条、第 40 条、第 49 条以及第 50 条的相关规定。

中国知网 https://www.cnki.net

以做到全面且有效地监管，也很难保证能够及时地将这些问题妥善解决。其二，当前以政府作为主导力量的监管模式，在实际运行过程中，无疑给地方政府增添了不小的负担，使其在履行相关职责时面临着较大的压力。另外，虽然在每个试点区域政府都是监管主体，可是具体落实工作的部门存在不同情况。例如，重庆市规定国土资源和农业等部门负责地票收益分配，广东省则是由区自然资源部门负责。另一方面，监管内容的差异化。重庆市通过详细列举惩罚内容，为明确具体职责提供了有力支持。成都市也对惩罚内容做了较为详细的规定。总的来看，鉴于地票收益分配监管规则还不够完善，使得地票收益分配过程过分依靠于政府力量，进而未能充分调动农民等其他主体本该发挥的作用。

第二节 实践层面的现状及分析

裁判文书是记载人民法院审理过程和结果的法律文书，是确定当事人实体权利义务的重要依据。[84]本文以中国裁判文书网和北大法宝法律数据库中的相关司法案例数据为基础，对地票收益分配中农民权益纠纷案例进行分析。通过梳理这些案例中的争议焦点，总结归纳各省市法院的裁判理由，进而对司法实践中存在的问题进行深入分析。研究发现，各地法院在地票场外出让协议的效力认定以及土地复垦协议性质的司法认定上存在争议。由于缺乏统一的法律规范，裁判标准亦无法统一，导致现有规则不足以解决农民维权困难的问题。

一、司法实践整体情况及分析

社会主义法治需要全面公开裁判文书。就网页收录数量而言，中国裁判文书网在全球裁判文书类网站中规模最为庞大。[85]为了保证案例的可靠性，本文采用定量实证研究方法，依托中国裁判文书网、北大法宝法律数据库等权威网站渠道，时间跨度上选择 2015 年至 2024 年期间全国各级法院审结的涉及地票收益分配的案件进行研究，采用“全文搜索”的方式，以“地票收益”“地票价款”“农村建设用地复垦费”“用地指标收益”等关键词作为检索词条多次进行全文检索。中国裁判文书网共检索到裁判文书 483 篇，北大法宝官网检索到的裁判文书共计 617 篇（见表 2-5）。

[84] 王佳麒等：“检务文书检索数据集的构建”，《山东大学学报（理学版）》，2020 年第 7 期，第 82 页。
[85] 时建中等：“基于链接分析的全球裁判文书网影响力评价研究——以 25 个国家或地区为例”，《法律适用》，2020 年第 16 期，第 60 页。

中国知网 https://www.cnki.net

表 2-5 全文检索关键词情况分析统计表（来源：作者自制）

全文检索关键词	中国裁判文书网案件量（件）	北大法宝官网案件量（件）
地票收益	16	26
地票价款	452	561
农村建设用地复垦费	14	21
用地指标收益	1	9
总计	483	617

裁判文书的网上公开是一个动态的过程，采用含义相同的关键词进行单独、组合全文检索，搜索到的裁判文书不可避免地存在重复，[86]或者与本研究没有关联的情况，需对这些案例进行剔除处理。表 2-5 中“地票收益”等关键词搜索出来的案例存在重复的情况，考虑到案例的充分性会影响研究结果的准确性，所以本文选择以检索到的数量较为充分的地票价款纠纷进行详细分析。同时，在北大法宝官网上，基本上能够检索到在中国裁判文书网中所查找到的地票价款纠纷案件。所以，为了最大程度避免遗漏相关案件并确保案例的可靠性，本研究选择依托北大法宝官网中公开的 617 篇裁判文书作为分析样本。

基于农民权益法律保障视角，本研究进一步筛选出相关案例共 362 件（见表 2-6）。通过对检索到的裁判文书按照纠纷类型进行归纳，可以发现地票收益分配纠纷案件的特征。根据北大法宝官网检索结果，民事案件数量最多，共 301 件，占比约 86.74%。其中，物权纠纷占比最大，其次是合同纠纷。行政案件共 37 件，占比约 10.66%，其中农村建设用地复垦协议纠纷占比最大。刑事案件数量最少，共 24 件，占比约 6.92%，主要罪名包括诈骗、职务侵占、挪用资金、贪污罪。

表 2-6 地票价款纠纷类型分布情况（来源：作者自制）

诉讼类型	纠纷类型	裁判文书网案件量	北大法宝官网案件量
民事	婚姻家庭、继承	26	27
	物权	110	136
	合同、不当得利	105	131
	侵权责任	7	7

[86] 根据把手科技 2019 年 6 月统计，裁判文书网上案号重复的文书约 194 万份，其中 2017 年制作的约 38 万份。这些数据表明，裁判文书网在公开裁判文书的过程中，确实存在一定的案号重复问题，但具体重复内容的详细情况尚未完全明确。

中国知网 https://www.cnki.net

表 2-6（续表） 地票价款纠纷类型分布情况（来源：作者自制）

诉讼类型	纠纷类型	裁判文书网案件量	北大法宝官网案件量
行政	农村建设用地复垦协议	14	31
	行政赔偿	4	4
	政府信息公开	1	2
刑事	诈骗罪	5	5
	职务侵占罪	1	2
	挪用资金罪	2	2
	贪污罪	17	15
总计	--	292	362

本文以农民权益保障为必要考量要素对北大法宝官网检索到的362篇裁判文书进行筛选。根据案例的数量分布，为了使分析结果更加精准，确保案件选取的科学性和焦点内容的集中性，需要在数据分析之前对样本案例进行预处理。进一步剔除与地票价款分配争议无关的案例，同时剔除重复性较高或关联性不强的案例，可筛选出与本研究内容关联性较强的案例。对于地票出让协议效力认定纠纷、土地复垦协议性质认定纠纷等类案，每组保留 2 至 3 例案件后，最终得到 18 份有效判例。这些案例体现了普遍争议焦点，提取样本案例的裁判观点，并整理归纳成表格，相关内容如表 2-7 所示。

表 2-7 农民参与地票收益分配纠纷案件（来源：作者自制）

案件类型	案号	案件名称	裁判观点
法院对地票出让协议效力认定纠纷	（2018）最高法民终 1195 号	国兴环球土地整理开发有限公司与河北美联房地产开发有限公司合同纠纷上诉案	关于增减挂钩指标的交易，现行法律、行政法规并没有禁止性规定。涉案的《协议书》具备合法有效性。
	（2020）渝民申 949 号	李代玉、张远胜与何泽生、王治云合同纠纷案	协议内容违背了土地复垦政策，扰乱了地票交易秩序，损害了国家利益和社会公共利益。
	（2021）渝 03 民终第 462 号	刘海波、刘向东等与丰都县武平镇人民政府合同纠纷案	合同不涉及行政管理，属于平等主体之间的民事合同，属于民事案件受案范围，《投资协议书》不违反法律、行政法规的强制性规定，该协议有效。
土地复垦协议性质认定纠纷	（2017）渝 0104 行初 135 号	张绍春诉重庆市綦江区新盛镇人民政府土地行政协议纠纷案	清晰认定涉案的《农村建设用地复垦协议书》是为达成行政管理目标所订立的，其协议内容涵盖了行政法层面的权利义务，属于行政协议范畴。

中国知网 https://www.cnki.net

表 2-7（续表） 农民参与地票收益分配纠纷案件（来源：作者自制）

案件类型	案号	案件名称	裁判观点
土地复垦协议性质认定纠纷	（2017）渝民申677 号	刘孝瑞诉梁平县大观镇庙坝村村民委员会等合同纠纷案	由双方当事人所签订的梁平县户籍制度改革农村居民自愿退出宅基地及其附属设施用地协议系民事合同，双方当事人理应具备同等的民事法律地位。
	（2020）渝 0243 民初 967 号	刘英书与彭水县金华地产投资有限公司用益物权纠纷案	本案原被告之间系根据宅基地复垦规范所约定的内容形成的民事法律关系，在原告完成宅基地复垦验收后，具有向被告请求给付的债权请求权。
农民对地票价款支付主体认定纠纷	（2020）渝 01 行终 233 号	练丰华与重庆市铜梁区土地整治储备中心、重庆市铜梁区规划和自然资源局等行政给付纠纷案	重庆土交所向练丰华支付地票交易余款，应属受托支付，与练丰华没有发生行政法或民法方面的权利义务关系
	（2024）渝 0243 民初 1283 号	杨某华与彭水苗族土家族自治县某镇某村村民委员会不当得利纠纷案	被告村委会并非复垦实施主体，其不具有支付地票价款的义务。
土地复垦面积争议纠纷	（2015）渝三中法民终字第 01436 号	谭成文与垫江县××镇××村民委员会，垫江县××镇人民政府等农村建设用地复垦合同纠纷案	被上诉人出示证据证明了上诉人的土地复垦费是其本人签字领取了的，按照土地复垦丈量的面积，上诉人没有证据证明被上诉人领取了其土地复垦费。
	（2016）渝行申 593 号	张龙秀等诉重庆市万州区郭村镇人民政府等给付纠纷案	本案中应予补偿的复垦面积的确认应以复垦后经验收形成地票的面积作为补偿依据。
侵害集体经济组织成员权益纠纷	（2016）渝 0151 民初 1788 号	刘忠田与重庆市铜梁区二坪镇中山村第四村民小组侵害集体经济组织成员权益纠纷案	中山村四组关于集体复垦土地对应的地票价款的分配决定未经民主议定程序形成，违反了相关法律规定。
	（2021）浙 0782 民初 15496 号	杨兴成、杨笑仙等侵害集体经济组织成员权益纠纷一审民事判决书	案涉复垦补助款属于集体成员所有，同心村村两委将该方案提交村民代表会议决议，已经到会人员过半数同意，合法有效。
行政赔偿纠纷	（2016）渝 0110 行赔初 14 号	范安与重庆市綦江区国土资源和房屋管理局等其他行政赔偿纠纷案	二被告未经产权人即原告申请而对其房屋进行复垦的行为违法。

中国知网 https://www.cnki.net

表 2-7（续表） 农民参与地票收益分配纠纷案件（来源：作者自制）

案件类型	案号	案件名称	裁判观点
行政赔偿纠纷	（2020）渝 03 行赔终 6 号	杨翠福与丰都县规划和自然资源局等不服行政侵权赔偿纠纷案	丰都县规自局对杨翠福的宅基地进行复垦，缺乏依据，已经生效裁判文书确认违法。
政府信息公开纠纷	（2017）渝 0153 行初 66 号	刘作伟诉被告重庆市荣昌区国土资源和房屋管理局信息公开纠纷案	本案的争议焦点在于荣昌国土房管局针对原告刘作伟提出的政府信息公开申请，是否依法履行了相应的职责。
贪污等犯罪行为侵害农民收益权	（2019）渝 02 刑终 519 号	黎方斌、黎远洲等职务侵占案	黎方斌等人利用职务上的便利，非法占为村集体地票款，数额较大，其行为均已构成职务侵占罪。
	（2019）川 01 刑终 1118 号	付玉书贪污案	上诉人付玉书身为国家工作人员，利用职务上的便利，虚增自家房屋面积，非法占有安置房、过渡费等公共财物价值 272683.2 元，其行为已构成贪污罪，且数额巨大。
	（2020）渝 0238 刑初 97 号	杨春森挪用资金案	被告人杨春森利用其担任村民委员会主任，管理城北村集体财产的职务之便，挪用该村集体地票资金。被告人杨春森构成挪用资金罪。

通过对以上 18 个案件进行逐一分析的基础上，本文归纳为六类争议类型，而其他案件的案由分散且类型化数量较少，此处就不再一一赘述。一是地票场外交易合同效力认定纠纷。在司法实践中，法院对于地票交易合同效力的认定呈现出两种截然不同的裁决倾向，一种是确认合同具备法律效力，另一种则是裁定合同无效。二是土地复垦协议性质纠纷。农民参与地票收益分配的基础问题是如何确定复垦宅基地及其附属设施用地的面积。在重庆地票相关行政案件争议中，建设用地复垦面积的争议占比较大，且关于宅基地等复垦协议是民事协议还是行政协议存在争议；三是地票价款给付主体认定纠纷。由于部分农民对法律知识的掌握程度需要加强，对地票价款给付主体的认识不一致，往往错误认定给付主体，无法找到适格被告，导致败诉。四是侵权责任纠纷。主要是农民在地票收益分配决策中依法享有的知情权、参与权和收益权受到侵害。由于农民与集体间存在信息不对称，如农村集体经济组织未提前通知农民地票收益分配决策会议的相关

中国知网 https://www.cnki.net

信息，农民可能因不知情而无法参与决策；五是行政赔偿纠纷。主要是政府或者村委会等主体在农民不知情等情况下将其宅基地进行复垦，就进行复垦违法行为而引发的赔偿争议；六是政府信息公开纠纷。这类纠纷主要源于农民等主体对宅基地复垦、验收、交易及收益等环节相关信息的了解不足。他们向政府部门申请信息公开，但因对政府部门的答复不满，进而引发了纠纷。最后，在地票收益分配过程中，涉及的刑事犯罪主要包括诈骗罪、侵占罪、挪用资金罪以及贪污罪，这些行为可能对农民的收益权造成损害。

二、典型案例及分析

在地票价款认定领域，存在人民法院审理的观点相左的典型案例。这些案例的裁判在法律适用、土地复垦协议性质认定以及举证责任分配上亦存在分歧。其中，有两则案例值得深入研究。案例一为张绍春诉重庆市綦江区新盛镇人民政府不履行土地复垦行政协议纠纷一案，[87]2021 年，最高人民法院首次集中发布行政协议典型案例，该案被选入其中。案例二则是刘某瑞与村委会、土地整治中心及政府合同纠纷案。[88]该案经多次审理，争议大，基本涵盖了地票收益分配司法实务中的疑难问题。

对土地复垦协议，司法实务中存在民事协议和行政协议认定困境。在（2017）渝 0104 行初 135 号案件中，法院认为《农村建设用地复垦协议书》是行政协议的理由如下：一是根据行政协议的定义。行政协议是指行政机关在履行其法定职责过程中，为实现公共利益或特定行政管理目标，与公民、法人或其他组织经协商订立的，包含行政法上权利义务内容的契约。二是土地复垦费的申报和发放具有很强的行政性质，复垦土地及其附属设施的确定亦需要相应行政确认证书予以证明。而（2017）渝民申 677 号案件认为，双方当事人签订的《梁平县户籍制度改革农村居民自愿退出宅基地及其附属设施用地协议》，该协议属于民事合同范畴，缔约双方应当享有平等的民事法律地位（见表 2-8）。在其他案件中，法院也认为因本案原告与被告之间系根据宅基地复垦规范所约定的内容形成的民事法律关系，理由是，在原告完成宅基地复垦验收后，具有向被告请求给付的债权请求权。[89]

[87] 重庆市大渡口区人民法院（2017）渝 0104 行初 135 号行政判决书。
[88] 重庆市高级人民法院（2017）渝民申 677 号民事裁定书。
[89] 重庆市彭水苗族土家族自治县人民法院（2020）渝 0243 民初 967 号民事判决书。

中国知网 https://www.cnki.net

表 2-8 典型案件司法认定对比（来源：作者自制）

案号	（2017）渝 0104 行初 135 号	（2017）渝民申 677 号
协议性质	行政协议	民事协议
举证责任	镇人民政府	农民
原案法条	现行《中华人民共和国行政诉讼法》（以下简称《行政诉讼法》）第 78 条第 1 款	现行《中华人民共和国民事诉讼法》第 211 条、第 215 条第 1 款；《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第 395 条第 2 款

由此可以看出，无论是最高人民法院发布的典型案例，还是地方高级人民法院作出的再审裁定，土地退出协议民事与行政合同性质认定的相关案件均呈现出司法认定分歧。具体而言，由于土地退出协议的定性不一，导致适用的法条不同，进而呈现出举证责任差异较大的判决结果。在司法实践中，当土地退出协议被认定为民事合同时，司法机关往往会遵循《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）、《中华人民共和国民事诉讼法》及其相关民事法律规范来开展审判工作。此情境下，合同双方作为法律地位平等的主体，按照“谁主张，谁举证”的原则，分别承担起各自的证明责任。然而，一旦协议被界定为行政合同范畴，其法律适用依据则转变为《行政诉讼法》及相关行政法规条款。在此情境下，作为协议缔约方的行政机关，往往承担更重的举证责任，需充分证实其行政行为的合法性、合理性，以及是否切实履行了法定的职责与义务。

在法律条款的适用及举证责任分配方面存在的差异，最终引致了判决结果的截然不同。涉及民事合同认定的司法实践中，裁决倾向聚焦于合同双方的合意及意思自治原则，着重强调违约责任的落实与合同履行安全的维护；反观行政合同认定的案件处理，判决则更多地倾向于保护行政相对人的合法权益，对行政机关依法行使职权实施监督，以确保行政行为既合法又合理。

司法认定中存在的这种分歧，不仅影响了案件的走向，还对当事人的合法权益产生了影响。在某些案件中，一方当事人可能因承担较重的举证责任而面临败诉的危机；而在另外一些案件中，另一方则可能因举证要求相对宽松而获取更为有利的裁决结果。这种不确定性给当事人带来了困惑，也对司法实践提出了挑战。因此，为了解决这一问题需要进一步明确土地退出协议的性质认定标准，统一法律适用，从而更好地平衡公共利益与私人权益，确保农民在土地退出过程中的合法权益得到充分保障。

中国知网 https://www.cnki.net

第三章 农民权益法律保障视野下的地票收益分配存在的问题

尽管地票收益分配遵循“收益归农”原则，农民收入也呈现增长趋势，但收入的增加并不等同于权益的充分保障。当前分配机制仍存在诸多问题，例如农民主体地位弱化、分配比例失衡、程序不规范、监督机制不健全以及救济渠道不畅，这些问题导致农民实际福祉提升有限，甚至可能损害其合法权益。本章将从农民权益法律保障的视角出发，对上述问题进行系统分析，揭示地票收益分配中的制度短板与实践困境。

第一节 地票收益分配中农民主体地位弱化

在地票收益分配过程中，农民主体地位的弱化是一个值得关注的现象，主要体现在两个方面。其一，在参与环节，农民常常处于被动状态，缺乏足够的自主决定权，难以主动介入收益分配的各个流程。其二，从收益分配权来看，农民所能获取的收益份额有限，且权益保障相对薄弱，容易受到诸多因素的影响而被削弱。以下将针对这两方面展开具体阐述。

一、农民被动参与地票收益分配

在地票收益分配中，农民没有认识到自己的主体性，农民仅能通过政策性文件的规定被动接受分配。这种基于政策安排的被动接受模式，不仅反映了制度设计的权利配置失衡，更直接影响了农民对地票收益分配制度的认知与参与行为。

首先，农民对地票收益分配制度的认知普遍不足。例如，在杨某华与彭水苗族土家族自治县某镇某村村民委员会不当得利纠纷一案中，[90]法院认为，被告村委会并非复垦实施主体，其不具有支付地票款的义务。不难看出，原告对法律知识的掌握还不够全面，因此对被告的行为及法律责任未能形成清晰的认识。由于地票交易涉及复杂的法律规则和市场机制，许多农民对其运作流程、收益分配规则以及自身权益缺乏全面了解。这种信息不对称使得农民在地票收益分配中处于劣势地位，难以主动参与收益分配过程，只能被动接受既定的分配方案。

[90] 重庆市彭水苗族土家族自治县人民法院（2024）渝 0243 民初 1283 号民事判决书。

中国知网 https://www.cnki.net

其次，农民对地票收益分配的参与意愿较低，表现出“坐等收钱”的被动态度。这种态度部分源于农民对地票制度的信任不足。根据本文第二章的表 2-4 可知，农民参与地票收益分配主要通过一次性货币补偿，而非深度参与。这种一次性补偿方式导致农民对地票交易的长期收益缺乏信心，难以通过持续参与实现长期利益的最大化。这种短期化的收益预期，进一步削弱了农民参与地票交易的积极性。

最后，农民在地票收益分配中的话语权有限。有文章指出，地票真实的形成情况缺乏透明度，交易由政府一手主导，在整个交易过程中，农民基本置身事外，农民退地收益没有完全得到兑现。[91]由于缺乏有效的参与机制，农民在地票交易的各个环节中难以表达自身诉求，只能被动接受地方政府或集体经济组织制定的分配方案。这种话语权的缺失，使得农民在收益分配中处于边缘化地位，难以维护自身权益。

二、农民地票收益分配权受限

在本文的国内研究现状部分，农村集体经济组织是否可以参与地票收益分配这一问题在学术界引发了讨论，尚未形成统一观点。事实上，农村集体经济组织参与地票收益分配的争议，实质上是农民土地权益保障机制不完善的表现。尽管《民法典》第 261 条明确规定了农民集体对农村集体建设用地的所有权，但在实践运作中，这种所有权主体对地票收益的过度主张，往往导致宅基地使用权人（农民）的实际收益被压缩。

从法理层面分析，支持农村集体经济组织参与分配的观点主要基于传统产权理论，认为土地增值收益应当归属于所有权主体。这种观点强调《民法典》第 240 条关于所有权人依法对不动产享有收益权的规定，主张集体经济组织作为法律上的所有权主体，理应参与地票收益分配。然而，该理论视角在解释地票收益分配问题时，存在明显的适用局限性。其一，它忽视了地票形成的特殊机制——地票价值的产生完全来源于农户对宅基地使用权的主动放弃；其二，它混淆了土地所有权增值与建设用地指标增值的本质区别。事实上，地票交易的是建设用地指标而非土地本身，其价值基础是农户让渡的建设用地使用权。在实践中，农村集体经济组织往往借助地方政府出台的规范性文件，如《重庆市地票管理办法》明确规定集体可提取宅基地及其附属设施用地复垦后指标交易收益的 15%作为分成，这种分配机制虽然在一定程度上推动了农村集体经济的发展，但也可

[91] 杨仕省、高咏梅：“重庆地票：成长的烦恼”，华夏时报网，https://m.chinatimes.net.cn/article/28884.html，最后访问日期：2024 年 12 月 27 日。

中国知网 https://www.cnki.net

能导致农民的实际收益被压缩，农民仅能被动接受剩余分配。

反对农村集体经济组织过度参与地票收益分配的学者则从用益物权保护角度提出有力论证。他们认为，根据《民法典》第323条关于用益物权的规定，宅基地使用权人依法对集体所有的土地享有占有、使用和收益的权利。在地票形成过程中，农户是建设用地使用权的实际让渡者，理应获得完整的对价补偿。农村集体经济组织参与分配的行为，实际上是对农民基于用益物权所获收益的无对价分割。

上述争议表明，集体经济组织在地票收益分配中的实际地位和作用，可能导致农民的地票收益分配权被弱化。若不能通过收益分配比例法定化、农民参与程序强制化等制度设计予以矫正，农民的主体地位弱化问题将持续存在。

第二节 农民的地票收益分配比例不合理

在农民参与地票收益分配过程中，收益分配比例方面暴露出诸多问题，这不仅影响着农民权益，也关乎整个地票改革成效。具体而言，在法律依据、地区差异以及农民实际占比等层面，都呈现出诸多亟待剖析的问题。

一、地票收益分配比例的法律依据缺失

目前，关于地票收益分配比例的规范多为国务院规范性文件和各个地方政府颁布的规范性文件等，各地规定不一，始终缺乏一个大方向上的法律依据。根据本文第二章对于中央与地方文本的梳理，可以发现，政策性文件的数量远远超过法律法规，例如，在表2-1中，重庆市关于规范地票收益分配的5个文件中就有3个是地方规范性文件，而其他试点地区则全是规范性文件。究其原因，建设用地指标交易试点先行，因此关于地票收益分配的规范多为各个地方政府颁布的规范性文件等，地票收益分配的规定呈现出鲜明的政策导向性，尚未形成正式的法律制度。我国现行全国性法律体系中并没有地票的法律概念与相关制度规范，其概念、法律性质、功能等均未在理论和规范上加以明确，更遑论地票收益分配的比例规定。不过，在地方层面，如《重庆市土地管理条例》第56条已对地票的概念和用途进行了规定，[92]但其收益分配比例等具体制度仍待进一步明确。

[92] 《重庆市土地管理条例》第56条：以国土空间规划为依据，农村建设用地复垦为合格的耕地等农用地后，减少建设用地形成的建设用地增减挂钩节余指标或者地票，可以作为农用地转用指标的来源。

中国知网 https://www.cnki.net

有学者曾认为因为在法律上没有地票的概念，而担心这一制度创新涉嫌违法。[93]这将在很大程度上给地票收益分配制度带来严重的制度障碍，各试点地区的地票收益分配比例差距较大，且因分配主体不同而有所差异。这导致农民等分配主体的权益无法得到法律的有效保障。为了更好地维护农民的权益，亟须建立一套完善的法律体系。

二、各试点地区地票收益分配比例存在较大差距

当前，我国地票制度在实践中的收益分配比例尚未形成统一标准，导致不同地区农民实际获得的收益差异显著。有学者就指出，“宅基地退出补偿标准的确定仍存在较大的灵活性、主观判断及地域差异特性。”[94]各地区农民实现增值收益的方式存在细微差异，在重庆地区，农民可以获得地票在初次交易中 85%的净收益。[95]浙江省义乌市出台的细则规定，“集地券”初次交易获得的收益，在扣除村级集体经济组织计提纯收益的 10%之外归宅基地使用权人所有。[96]而成都市，规定市政府提取 10%的基础设施与公共设施配套费，剩下高于项目整理的成本的收益全部返还农村，收益所得由投资方、农户、农村集体经济组织按约定分成。[97]在广东南海区，地券收益分配主体主要是复垦主体，包括村（居）集体经济组织、镇（街道）或企业，收益分配比例由协商确定，但需遵循最低保护价的规定。[98]显而易见，虽然各个地区在土地增值收益分配比例上各自出台了相关规定，但是，当前建设用地指标的收益分配机制尚处于较为无序的阶段。这种差距不仅影响农民权益的公平性，还可能加剧区域发展不平衡。究其原因，既与地方政策导向、土地市场成熟度有关，也反映出法律规范缺失、监管机制不完善等问题，亟需通过制度优化实现地票收益分配比例的合理化和规范化。

三、农民参与地票收益分配比例失衡

农民无法参与地票收益分配或者仅参与部分阶段的地票收益分配，是其在地票收益

[93] 郭丽琴、丁灵平：“陈锡文：重庆‘地票’需法律明确”，《第一财经日报》，2013 年 3 月 14 日，第 A02 版。
[94] 田静婷、朱彦：“进城落户农民宅基地退出的路径选择与权益保障——基于陕西省 4 个村的实证调研”，《西北大学学报（哲学社会科学版）》，2023 年第 6 期，第 162 页。
[95] 《重庆市地票管理办法》第 29 条第 1 项：农村宅基地及其附属设施用地复垦的，单户交易总面积未超过 667 平方米的部分，地票净收益的 85%归宅基地使用权人。
[96] 《义乌市“集地券”管理细则（试行）》第 24 条第 2 项：宅基地使用权人持有的“集地券”初次交易获得的收益，在扣除村级集体经济组织计提纯收益的 10%之外归宅基地使用权人所有。
[97] 《关于完善建设用地指标交易制度促进农村土地综合整治的实施意见》第 10 条：建设用地指标交易后，由指标供给方按成交价款的 10%缴纳基础设施配套费。
[98] 详见《佛山市自然资源局南海分局关于印发佛山市南海区地券实施管理暂行办法的通知》第 11 条、第 16 条、第 23 条。

中国知网 https://www.cnki.net

分配中比例较低的直接表现。一方面，有文章提出，在重庆地区，地票的初始持有者，如农户及集体经济组织，其所获基准价款的比例相对较低，仅为约 13%。地票交易完成后，大部分资金在政府管理的多个环节中遭遇了缩减。[99]同样地，浙江省义乌市实施的“集地券”，有学者经由科学测算，得出了政府、村集体以及农民三者之间在土地增值收益上的分配格局，具体比例为 40%归属于政府，11%归属于村集体，而剩余的 49%则归属于农民。[100]不难看出，政府参与分配时自身分配比例较高。究其根源，一直以来，凭借自身的管理权限和有利条件，地方政府在宅基地增值收益分配过程中往往能够获得较高的分配比例，并且还将土地出让收益作为主要的财政收入来源。

另一方面，成都市政府按地票成交价的 10%收取基础设施配套费用，这一做法的合理性有待商榷。究其原因，基础设施配套作为政府面向公众提供的一项基本服务，其资金支撑理应主要来源于税收等公共财政收入渠道。如若依据地票的成交价格，提取其中 10%的比例作为基础设施建设配套费用，可能会被认为存在“与民争利”的嫌疑。显而易见，在闲置宅基地增值收益分配中，地方政府占据主导地位，而农民则处于被动接受的状态，这导致其宅基地财产权益受到严重损害。

第三节 地票收益分配程序不完善

地票收益分配程序对于整个分配工作的公正、有序开展起着关键作用，然而当前其在多方面存在不完善之处。这既影响农民权益的切实保障，也不利于地票改革的稳步推进。具体来看，主要体现为公示与异议程序、地票收益核算与拨付程序以及民主决策程序等方面存在相应问题，以下详细阐述。

一、公示与异议程序存在形式化倾向

（一）公示渠道与内容存在缺陷

在地票收益分配程序中，地票收益公示是保障农民知情权与参与权的关键环节，亦是地票收益分配的重要前置程序，然而现行公示程序存在显著缺陷。第一，在公示渠道上，虽有地票交易平台网站、手机短信通知、村务信息公开栏等方式，但各渠道存在局

[99] 张东一：“地票制度形成的土地增值利益分配结构研究”，《中国不动产法研究》，2011 年第 6 期，第 192 页。
[100] 朱从谋等：“基于发展权与功能损失的农村宅基地流转增值收益分配研究——以义乌市‘集地券’为例”，《中国土地科学》，2017 年第 7 期，第 43 页。

中国知网 https://www.cnki.net

限性。事实上，信息不公开、地票价款拨付进度慢也已经成为群众咨询、投诉较多的问题。[101]土交所网站面向广泛受众，相关公示程序虽符合信息公开的数字化趋势，但农村地区的数字鸿沟导致部分老年村民等弱势群体可能不熟悉网络操作而无法有效获取公示信息。在公共管理领域及公共服务提供中，若盲目地采用“一刀切”数字化技术策略，虽有助于推动数字化红利的广泛普及，却同时也极易引发实质性的不公平现象。[102]手机短信作为一种补充性公示手段，容易因信号问题导致接收延迟，或者被用户忽视，从而形成信息获取的不确定性。由于村务信息公开栏的设置缺乏规范，导致其位置选择随意、更新频率不固定。如果公开栏位置不显眼、更新不及时，村民难以全面、及时获取地票收益分配信息，知情权也就无法有效落实。

第二，对于公示内容的详细程度和准确性未提及。重庆农村土地交易所作为市属国有重点企业，企业公示信息的覆盖范围及详细程度，直接关联到信息公示涉及各利益主体的均衡问题。[103]一方面，地票交易涉及的土地复垦、指标交易等专业术语未进行通俗化解读，地票净收益的计算方式和复垦成本明细等核心内容也未充分公开。这导致农民无法清晰了解自身收益的构成及资金去向，难以判断分配是否合理。另一方面，在一些地票交易中，由于复垦成本计算复杂，公示信息模糊，农民对扣除复垦成本后的收益产生疑惑，却难以获取准确信息。更有甚者，公示机制的不完善可能导致法律风险增加。例如在刘作伟诉被告重庆市荣昌区国土资源和房屋管理局信息公开一案中，[104]原告刘作伟因为不知道清升镇漫水桥村 5 组复垦项目 6-4 片块自家的复垦面积的详细数据，向被告荣昌国土房管局申请公开。对荣昌国土房管局多次答复不满，经复议后仍觉荣昌国土房管局已给的答复侵犯其权益，遂诉至法院要求撤销并责令重作。

（二）异议处理程序不完善

地票收益分配的有序开展依赖完善的程序保障，在异议处理程序这一关键环节上，却有不少问题凸显。其一，复核期 7 日的期限过短，农民在面对复杂的收益分配问题时，难以在短时间内收集足够证据、提出有力主张。“期限过长不利于错误信息的及时更正，

[101] 重庆市规划和自然资源局：“多措并举加快地票价款直拨”，重庆市国土资源和房屋管理局公众信息网，http//www.cqgtfw.gov.cn/zl/djyd/gzdt201409/120140916_249464.html，最后访问日期：2024 年 12 月 25 日。
[102] 刘权：“数字政府建设中数字化与法治化的融合”，《当代法学》，2023 年第 6 期，第 18 页。
[103] 李裕琢：“超越与反思：从企业年检制度到企业信息公示制度”，《哈尔滨商业大学学报（社会科学版）》，2021 年第 2 期，第 124 页。
[104] 重庆市荣昌区人民法院（2017）渝 0153 行初 66 号行政判决书。

中国知网 https://www.cnki.net

过短也会导致权利人急于求成甚至是投机”。[105]在公示交易结果的时段内，如有农民提出质疑，并主动向所在区县的国土资源管理部门进行反馈，往往就容易引发地票价款拨款推迟这一棘手情况。其根源在于，单次交易中的地票数量是由多个复垦项目整合而成的。在特定情形之中，若单一农户出现问题，将会引发连锁反应，导致与该农户同属一个地票项目的其他土地复垦资金无法如期足额拨付。此外，若农民对复垦面积存在疑虑，相关部门则需要重返地票验收程序进行复核，这将对款项的及时支付造成显著阻碍。要知道，一旦出现上述的状况，后续诸多流程便会受到影响，相关部门需要花费时间去核实农民所提异议的真实性、合理性，而这一过程必然会使得原本既定的拨款计划暂时搁置，进而导致拨款难以按照预期时间顺利进行，出现推迟的局面。总之，7 日复核期限未区分争议类型、复杂程度和权属纠纷等问题，容易导致资金拨付延误，从而加剧农民的等待成本。

其二，在反馈机制方面，当权利人对公示内容有异议时，一方面，重庆土地交易所仅被动接收异议，主动回访或答疑机制尚不完善。这导致农民对分配规则或金额存疑时难以获得及时解释。另一方面，复核工作仅由土地所在 7 日内完成，缺乏第三方监督，复核过程不够透明。如果土地所与相关利益方存在关联，可能影响复核的公正性。此外，对于异议处理结果的反馈方式也未明确规定，权利人可能无法及时知晓复核结果，从而影响其权益保障。

二、地票收益分配核算与拨付程序存在不足

（一）复垦成本核算环节存在评估偏差及审核疏漏

地票不仅承载着失去宅基地农民的居住权益，还承载着集体的所有权益、各级地方政府的增值收益分配权、国家对土地的增值收益分配权甚至负责土地整理、复垦公司的报酬请求权。[106]对于地票初次交易，重庆农村土地交易所按规定要先在地票价款中扣除建设用地复垦成本后，才能将地票净收益拨付给农民。在实际操作中，建设用地复垦成本涵盖了多个方面，且各方面的核算都与农民最终能获取的净收益息息相关。建设用地复垦项目成本主要包括管理成本、工程成本以及融资成本，其计算依据《土地管理法》、《重庆市地票管理办法》等规定，需由专业机构评估并经地方政府审核。现行规定明确，

[105] 冯珏：“或有期间概念之质疑”，《法商研究》，2017 年第 3 期，第 141 页。
[106] 曾野，前注[40]，第 149 页。

中国知网 https://www.cnki.net

复垦成本的上限标准为 3.7 万元/亩。虽然复垦成本需由专业机构评估，并经地方政府审核，但在实际审核程序中，仍存在一些因素影响农民净收益。

一方面，专业机构在评估过程中，虽然依据相关法规和专业标准进行操作，但不同机构之间对于一些细节的把握可能存在差异。比如在工程成本评估中，对于一些新型的土地复垦技术所涉及的费用核算，不同专业机构可能会有不同的理解和计算方式，这就可能导致工程成本的评估结果出现一定波动。若评估结果偏高，在后续审核中未能被准确甄别，那么就会增加复垦成本的扣除额度，农民的净收益也就相应减少了。

另一方面，地方政府的审核环节也面临挑战。部分地方政府工作人员可能缺乏足够的专业知识背景，在面对复杂的复垦成本构成时，难以精准判断各项成本的合理性。而且，在审核过程中还可能受到地方利益关系的影响，存在审核走过场的情况。例如，某些地方为了推动复垦项目尽快落地，对一些略微超出合理范围的成本也予以通过审核，若复垦成本被高估（如虚增机械使用费或人工费），地票净收益将相应减少，而这无疑会让农民承担不合理的成本支出，最终损害农民的净收益。

（二）地票价款直拨环节存在效率隐患

数字政府的构建进程引起的行政组织变革、行政活动方式变革以及侵权救济的变革，已将传统行政法置于巨大的时代性挑战面前。[107]而在具体的政务实践中，同样存在不少亟待解决的问题。地票价款直拨环节存在效率隐患，申言之，地票收益拨付涉及多部门协调，若部门间协调不畅或信息传递不及时，可能导致拨付延迟。在资金划转和信息传递过程中，还可能出现相互推诿、沟通不畅等问题，进而影响地票收益分配的效率。

按照重庆农村土地交易所的操作流程规定，应于某批次公告的所有地票均成功交易，并且全额价款已收缴完毕之后的 5 个工作日内，应及时对外发布公示并通知相关拨款信息，以确保信息透明和流程规范。公示期满且无异议后，应在 5 个工作日内拨付地票价款。但实际操作中，可能因银行流程繁琐、信息核对不及时等因素导致延迟。

其一，地票价款直拨依赖受托银行划转操作，但银行系统可能因技术故障、账户信息错误或内部审核复杂等原因，无法按时完成划转。例如，若权利人的银行账户信息登记错误或系统故障，可能导致资金无法及时到账，甚至需重新核对信息并重复拨付流程，增加时间成本并引发权利人对资金管理的不信任。

[107] 于安：“加快建设数字行政法”，《法治日报》，2021 年 6 月 18 日，第 5 版。

中国知网 https://www.cnki.net

其二，信息核对不及时也影响拨付效率。地票价款拨付涉及地票成交信息、权利人身份信息、银行账户信息等多环节核对。若信息核对出现遗漏或错误，可能导致拨付中断或延迟。例如，地票价款的实际权利人与登记的权利人信息不一致，或银行账户信息未及时更新，均需额外时间核实修正，延误拨付期限。

三、民主决策程序虚置化

地票资金对于农村集体经济组织的发展有着重要意义，与之相关的使用和管理也有着明确要求，然而在实际执行过程中却出现了诸多问题。尽管相关办法都明确规定，农村集体经济组织的地票资金使用和管理应遵循公开原则和民主决策程序，但实际成效并未达到预期。村民委员会成员难以真正投入决策讨论，民主过程趋于表面化，村民并未真正掌握决策的实权。农民集体，作为由众多农民构成的共同体，尽管在理论上其利益与农民个体的利益存在着统一的可能性，然而必须正视的是，两者之间的利益并非完全契合。在诸多情境下，这两者的利益甚至呈现出相悖乃至冲突的状态。[108]

目前根据相关办法的规定，农村集体经济组织是地票收益分配的主要参与者。然而，实际情况是，地票收益仅惠及集体层面并未能彻底解决问题，还可能面临如何在集体成员内部进行更细致分配的新难题。基层组织建设目前处于相对薄弱的状态，在此情形下，时常会出现这样的现象，收益分配方案乃至具体的收益条款往往直接由领导干部拍板决定，而整个决策过程并未切实且全方位地反映出集体成员内心的真实意愿。例如，在刘忠田与重庆市铜梁区二坪镇中山村第四村民小组侵害集体经济组织成员权益纠纷案中，[109]法院认为，中山村第四村民小组在无分配方案也无会议记录的情况下，就 235479.69 元地票价款的集体财产在未经过民主议定程序形成决定的情况下即分配给了石顺前、陈昌明、黄林惠等 16 户村民，违反了相关法律规定，原告有权申请人民法院予以撤销。不难看出，集体决策也可能存在多数人侵犯少数人权益等问题，地票收益分配方案在没有经过法定的民主决议程序的情况下，直接由村干部决定是对农民决策权的严重侵害。

[108] 蔡乐渭：“中国土地征收补偿制度的演进、现状与前景”，《政法论坛》，2017 年第 6 期，第 101 页。
[109] 重庆市铜梁区人民法院（2016）渝 0151 民初 1788 号民事判决书。

中国知网 https://www.cnki.net

第四节 地票收益分配监督机制不健全

地票收益分配监督机制对于整个分配流程的规范以及各方利益的保障有着关键作用。然而，从现实状况来看，其在多方面存在不足，主要体现在内部监督机制不健全、农民的外部监督渠道不畅以及法律责任追究机制弱化这几个关键维度，以下对此展开详述。

一、内部监督机制不健全

（一）地票交易平台监督乏力

地票收益分配过程中的监管机制是确保分配公平、公正的重要保障。尽管地票资金运行受到国土资源、农业、监察、审计等部门的联合监督，然而在实际操作中可能存在监管机制缺失的问题。

其一，《重庆市地票资金管理办法》第21条仅规定土交所内部审计抽查率“不低于5%”，[110]未禁止其根据风险状况提高抽查率。然而，土交所缺乏客观标准可能导致执行中自由裁量权过大，进而引发寻租行为或区域间的不公平现象，从而削弱监督的实际效能。

其二，内部审计与舆情监测机制均属于事后监督手段，其功能定位于对已发生经济行为的合法性验证，无法在事前有效拦截违规行为。例如，在付玉书贪污罪一案中，[111]上诉人付玉书身为国家工作人员，利用职务上的便利，虚增自家房屋面积，非法占有安置房、过渡费，通过虚构项目套取资金。

其三，对“复垦成本使用是否符合规定”的审计标准未细化，导致审计自由裁量权过大，进一步削弱了监督的规范性和公正性。上述问题不仅影响了地票收益分配的合规性，更是对农民权益保障构成了潜在威胁。

---

[110] 《重庆市地票资金管理办法》第21条：重庆农村土地交易所应建立地票价款兑付情况随机抽查机制，抽查率不低于每批次兑付农户总户数的5%。对出现兑付违规行为或在兑付中造成不利影响的银行网点，应在一定范围内进行通报；情节严重的，应取消其代发兑付资格。

[111] 四川省成都市中级人民法院（2019）川01刑终1118号刑事裁定书。

中国知网 https://www.cnki.net

（二）村务监督委员会监督职能虚化

农民集体的权益很大程度上依赖于农村集体经济组织资金管理的规范程度，若集体资金管理出现问题，农民集体在诸多方面都会受到不利影响。农村集体经济组织所得地票资金管理缺乏有效规范和监督。

一方面，按照相关规定，地票所得资金宜重点投向农村土地整治，助力复垦地所在区域的农村集体经济组织推进新农村建设。[112]在具体的应用实践中，缺乏明确的资金使用细则和项目审批流程。这使得资金使用存在随意性，可能出现资金被挪用于非规定用途。例如，2024 年重庆市审计局在审计结果公告中指出，个别农村集体资产权益未得到有效保障，2 个县安排使用村集体地票资金等 422.19 万元用于与发展村集体经济无关的项目建设等，[113]这就违背了地票收益归农和促进农村发展的初衷。

另一方面，村民理财小组和村务监督委员会未能有效履行《农村集体经济组织财务制度》赋予的监督职能，资金划转决策过程缺乏痕迹管理。例如在重庆市第三中级人民法院审理的一个案例中，[114]揭示了地票制度缺乏完善透明的程序制度。此案的纠纷源自当事人之间无法确定各户的界限及面积。根据一审查明，谭成文与土地整治中心及镇政府签订《农村建设用地复垦协议书》，同意交付 752 平方米土地复垦，并获得 125517.18 元地票款。然而，谭成文声称黎怀积、谭克兴多领取 66678.12 元地票款。在案件审理中，原审被告村民委员会称“该事是上一届村委会干部办理的，签订合同后对领款进行了公示，后来发生纠纷才得知各方当事人形成了协议”，这一辩词间接证明，村委会工作未留存具体严谨的文字材料，退出程序模糊不清，仅以领款公示作为处理方式，流程简单粗糙，为后续工作埋下了隐患。

二、外部监督渠道不畅

在整个地票收益分配的监督体系中，当内部监督失效的情况下，外部监督理应发挥托底作用，成为守护公平、保障各方权益的关键防线。然而，农民作为地票收益分配监

---

112 《重庆市地票资金管理办法》第 14 条第 1 款：农村集体经济组织所得地票资金，应按照《重庆市农村集体资产管理条例》《重庆市地票管理办法》等规定要求，原则上应当用于复垦地所在农村集体经济组织以土地整治为主要方式的新农村建设，以及发展集体经济。

113 《重庆市审计局关于 2023 年度市级预算执行和其他财政收支审计情况的公告》（2024 年 8 月）在“对保障改善民生推动惠民利民政策落实的审计情况”部分明确指出“个别农村集体资产权益未得到有效保障。”

114 重庆市第三中级人民法院（2015）渝三中法民终字第 01436 号民事判决书。

中国知网 https://www.cnki.net

督中的弱势主体，在这一过程中面临诸多困境。

一方面，在与政府的关系层面，农民处于明显的劣势地位。他们不仅无法与政府平等地展开对话，而且在面对政府的行政行为时，很难真正落实自身的监督权。这使得农民的合法权益极易遭受侵害，甚至连维护自身合法权益都困难重重。地方政府往往手握较强的话语权，其自身存在的逐利性便可能凸显出来，在宅基地退出后获得建设用地指标时，常常会从自身利益出发，将这些指标优先用于工业化和城镇化用地的拓展，全然不顾农民的财产利益。有观点就指出，地票交易尽管解决了农村闲置宅基地再利用与变现问题，但也为城市建设用地的过度扩张提供了途径。[115]而农民由于民主性权利的缺失，根本无法对这一过程进行有效监督，长此以往，宅基地退出的目标也就逐渐偏离了原本正确的轨道，背离了保障农民权益等初衷。

另一方面，从农民自身素养来看，其文化水平普遍偏低。地票收益分配涉及土地规划、财政收支等诸多专业领域，需要具备一定的专业知识才能深入理解。但农民受自身知识水平的限制，面对那些晦涩难懂的专业术语时往往一头雾水，监督意识也较为薄弱。他们更多地是对基层政府执行过程中一些显而易见的情况提出质疑，对于政策文本本身的规范性和合理性，却鲜少能够发表看法，这就使得农民本应有的监督权在很大程度上沦为了一种摆设，难以真正发挥作用。

三、法律责任追究机制弱化

监督效能的最终保障在于法律责任刚性约束。目前，各试点地区主要依靠一些法律责任条款的规定来保障地票收益分配的顺序开展，包括责令改正、处分等惩罚措施。但是要保证这些惩罚措施具有足够的威慑性才能督促相关单位及工作人员积极安全地进行地票收益分配。在本文第二章第一节关于地票收益分配监管情况的分析中，可以看出，尽管在地票资金管理的相关文件里，均设置了相应的监督和处罚规定，然而这些规定往往只是较为宽泛的表述，缺乏具体且强有力的约束细则（见表 2-4）。例如，相关机构违背本办法之条款，擅自挪用或侵占地票资金，有权机关将依法令其整改；若逾期仍未纠正或已酿成严重后果，有权机关将对机构的主要负责人或直接责任人依法予以相应处

[115] 朱道林：《土地增值收益分配悖论：理论、实践与改革》，北京：科学出版社，2017 年版，第 157 页。

中国知网 https://www.cnki.net

分。[116]可以预见到，此类处罚的力度对于违法者而言，几乎如同虚设一般，难以发挥其应有的约束功能。由此可见，当下惩罚条款所具备的威慑力量明显不足，这极易导致在地票收益分配及资金管理环节出现乱象，相关单位及人员可能会对规定置若罔闻，长此以往，不仅会损害农民等相关主体的利益，更会破坏地票制度健康有序运行的良好生态，亟待进一步完善和强化相应的处罚机制，增强其威慑力。例如，在杨春森挪用资金一案中，[117]被告人杨春森身为巫溪县城厢镇城北村村民委员会主任，利用职务上的便利，擅自挪用了该村集体的地票资金，总额高达 70 万元。可以发现，这种宽泛的规定就导致了上述地票价款拨付不及时、资金使用不明等问题。这表明，农民的监督能力较弱，相关群众维权困难、申诉无门，而基层政府的执行过程的透明度也有待提高。

第五节 地票收益分配中农民权益救济机制不健全

在地票收益分配中，农民权益保障至关重要，而农民权益救济机制则是保障农民权益的关键防线。然而，目前这一机制尚不完善，在多个方面存在短板，致使其难以充分发挥作用。这些问题主要体现在以下几个方面。

一、行政救济功能弱化

（一）信访救济机制不完善

信访治理扮演的是政治性和行政性救济角色，将信访救济规范和改造为行政诉讼救济与行政复议救济的过滤机制、补充机制和疑难处理机制。[118]尽管《信访工作条例》强调诉访分离原则，但地票收益分配纠纷仍大量涌入信访渠道。地票收益分配纠纷往往涉及较为专业的法律判断以及严谨的证据审查环节，需要依据具体的法律法规，对相关事实进行精准剖析，权衡各方的权益与责任。但信访制度的特性决定了其更侧重于行政裁量，它主要是通过行政层面的协调、处理来回应民众诉求，缺乏司法审查的终局性效力，导致“程序空转”现象突出。涉诉信访指因人民法院的诉讼活动而引发的信访事项，涵盖了审判相关的信访、执行过程中的信访、司法队伍建设方面的信访，以及司法管理工

116 《重庆市地票资金管理办法》第 23 条第 1 款：如有关单位违反本办法规定，挪用、侵占地票资金的，由有权机关依法责令其改正；逾期未改或者造成严重后果的，由有权机关对其主要负责人或者直接责任人依法给予处分。

117 重庆市巫溪县人民法院（2020）渝 0238 刑初 97 号刑事判决书。

118 应星：“作为特殊行政救济的信访救济”，《法学研究》，2004 年第 3 期，第 70 页。

中国知网 https://www.cnki.net

作所涉及的信访等多个维度。[119]例如，在罗科映与城口县国土资源和房屋管理局给付地票价款纠纷案中，[120]该案是当事人因地票价款给付问题重复信访。据相关裁判文书，法院认定其主张地票款的起诉期限应该从 2011 年 7 月 4 日起算。罗科映于 2014 年 12 月 23 日首次向人民法院提出信访，旨在反映村委会在土地复垦面积上弄虚作假。随后，在 2015 年 6 月 18 日，他再次进行信访，是因为土地复垦补偿面积的相关争议提起诉讼。尽管法院出于对当事人诉讼权利的保障考虑，倾向于放宽相关的认定准则，但经审查发现，罗科映提起的诉讼已然超出了法定的时限。据此，一审法院在完成审理程序后，作出了不予受理起诉的裁决。在二审及再审程序中，法院均依据相同理由，对一审法院的裁定予以认可，未作出改变，维持了原判决结果。自此，既浪费司法资源，又达不到解决纠纷的目的。

（二）行政调解机关独立性不足

目前，司法救助程序对当事人的专业素养及技术水平设定了较高门槛，同时伴随着诉讼费用昂贵、处理周期漫长以及权益维护效果不尽如人意等诸多难题。此外，受民众传统厌诉观念的影响，当农民在地票收益分配中的合法权益受到侵害时，他们更倾向于选择向政府寻求帮助，但目前存在行政调解机关独立性不足的问题。因行政调解程序缺乏规范性指导，行政主体在实施调解时自由度过高，这极大地损害了行政调解结果的稳定性、公平性及权威性。[121]由重庆市国土房管局发布的《重庆市地票资金管理办法》对地票收益分配纠纷做出了救济性权利规定，但存在缺陷需完善。该办法第 5 条第 5 款规定“区县（自治县）国土资源行政主管部门负责本行政区域内建设用地复垦成本资金的使用、管理，以及地票价款分配涉及的纠纷调处工作。”[122]根据上述规定可知，进行地票收益分配纠纷调处的主体为区县（自治县）国土资源行政主管部门，不可避免地会出现一些救济方面的缺陷。国土资源行政主管部门是制定复垦成本核算标准的主体，同时也是地票资金运行的监督主体。政府一方面监督地票资金运行，另一方面又可能作为被调解的一方当事人，存在“既是裁判员又是运动员”的情况。这种做法与公平正义的基

[119] 景汉朝：“中国司法治理下涉诉信访基本理论与实践出路”，《中外法学》，2024 年第 6 期，第 1408 页。.
[120] 重庆市高级人民法院（2017）渝行申 429 号行政裁定书。
[121] 王聪：“作为诉源治理机制的行政调解：价值重塑与路径优化”，《行政法学研究》，2021 年第 5 期，第 62 页。
[122] 《重庆市地票资金管理办法》第 5 条第 5 款规定：区县（自治县）国土资源行政主管部门负责本行政区域内建设用地复垦成本资金的使用、管理，以及地票价款分配涉及的纠纷调处工作。

中国知网 https://www.cnki.net

本原则相违背，在实际操作中存在较大局限性，容易引发另一方当事人的质疑，难以保证公正性。

（三）调解组织的衔接机制欠缺

《重庆市地票资金管理办法》将纠纷调处权赋予国土资源部门，但未引入独立第三方调解组织。在实际的纠纷处理过程中，村委会、乡贤调解等具有基层自治性质的力量虽然积极地参与到纠纷化解工作当中，试图凭借自身在当地的影响力和对具体情况的熟悉度来调和矛盾，但面临诸多困境。一方面，这些自治力量缺乏相应的法律授权，其开展调解工作的合法性根基不够稳固；另一方面，经费保障的缺失也使得他们在持续推进调解工作时力不从心。更为关键的是，由这些自治力量达成的调解协议，其效力往往受到很大限制，难以真正起到定分止争的作用。除却国家层面统一立法缺失等要素外，与行政调解制度实践紧密相关的制度主体能否形成对行政调解的“制度认同”，正是决定该制度运作状况，并进而关乎其能否达成预期目标的基本先决条件。[123]整体来看，当前的制度设计不仅没有清晰明确社会组织在地票收益分配纠纷中应有的救济功能，也未搭建起调解结果与司法程序之间有效的衔接机制，从而导致“自治调解-司法确认”出现了明显的断层，不利于纠纷的妥善解决。

二、仲裁纠纷解决机制不健全

在现有的地票收益分配纠纷解决体系中，除了司法和行政救济途径存在诸多局限外，仲裁救济机制也未不完善，这使得农民在权益受损时陷入更为艰难的维权困境。仲裁协定实为一种合约，它体现了各方当事人就相关争议事项，共同表达了愿意通过仲裁途径解决的意愿。[124]在地票交易过程中，由于牵涉到农民、农村集体经济组织以及众多相关企业等多方主体的复杂利益交织，很容易产生各类纠纷。仲裁机制凭借其专业性、高效性与灵活性等优势，理应成为解决地票交易纠纷的核心途径，然实践中因专门规则和对应机构的缺失，使得当事人在寻求仲裁解决时往往无所适从。

从规则层面来看，没有专门的仲裁规则，就难以明确仲裁的受理范围、具体的仲裁程序、证据规则等关键内容，当事人无法清晰知晓通过仲裁解决纠纷时自己的权利义务

[123] 冯之东：“困局与路径——论相关制度主体对行政调解的制度认同”，《青海社会科学》，2023 年第 6 期，第 137 页。

[124] 赵秀文：《国际商事仲裁法》（第 2 版），北京：中国人民大学出版社，2014 年版，第 55 页。

中国知网 https://www.cnki.net

边界，这也使得仲裁过程可能缺乏规范指引，容易出现混乱无序的情况。

从机构层面来看，缺少专门的仲裁机构，意味着缺少专业的仲裁队伍来深入了解地票交易的特点和行业惯例，他们难以依据专业知识和丰富经验对地票交易纠纷作出公正、合理的裁决。长此以往，多数当事人只能选择通过诉讼等其他方式来解决纠纷，可诉讼往往存在程序繁琐、耗时较长等问题，这不仅影响了纠纷解决的效率，也不利于地票交易市场的健康稳定发展，容易让参与者对交易产生顾虑，阻碍地票交易活跃度的提升，所以尽快建立专门的地票交易仲裁规则和仲裁机构已迫在眉睫。

三、司法实质化解纠纷功能受限

（一）地票交易合同效力司法认定标准冲突

在认定作为地票场外交易合同效力方面，现有司法审判中法院的裁判出现较大的分歧。部分法院认为，关于建设用地指标交易，现行法律、行政法规并没有禁止性规定，从而认定地票出让合同有效。[125]部分法院则直接依据《重庆市地票管理办法》第 26 条第 1 款的规定[126]来否定地票出让合同的效力。[127]而部分法院认为，协议内容违背了土地复垦政策，扰乱了地票交易秩序，损害了国家利益和社会公共利益。[128]例如，在范家伟与张明全合同纠纷案中，法院认为：“原告范家伟与被告张明全签订《地票转让协议》，私自交易地票行为，扰乱了建设用地指标市场的正常秩序，既妨碍了相关部门对土地指标交易的有效调控，也侵害了有意向购置土地指标的相关权益主体的合法权益，并判被告将已收取的原告的款项退还原告。”[129]在这种情况下，判定合同无效，地票价款可能已经被地票出让人使用，地票的受让人需要自行承担因资金占用导致的地票价款的利息损失，甚至是承担本金难以收回的后果。由此可知，在缺乏法律明确规定且受地方政策和行政管理等因素影响的情况下，重庆地区法院会对部分地票出让、转让私人协议认定为无效。显然，针对同一类型的合同效力认定，当下存在着截然相反的观点，并且在裁

[125] 最高人民法院（2018）最高法民终 1195 号民事判决书。
[126]《重庆市地票管理办法》第 26 条第 1 款：地票交易采取挂牌或者拍卖方式进行。地票交易公告时间截止时，申购总面积大于可交易地票总面积的，采取拍卖方式交易；申购总面积小于或者等于可交易地票总面积的，采取挂牌方式交易。
[127] 重庆市第三中级人民法院（2017）渝 03 民终 378 号民事判决书。
[128] 重庆市高级人民法院（2020）渝民申 949 号民事裁定书。
[129] 重庆市沙坪坝区人民法院（2019）渝 0106 民初 10671 号民事判决书。

中国知网 https://www.cnki.net

判理由方面也有着较大的差别。这种差异化的裁判情况，无疑会导致地票出让合同效力认定的模糊性进一步加剧，进而严重侵害合同当事人理应享有的正当权益。

（二）土地复垦协议性质司法认定分歧

关于地票制度实施中行政机关或其授权组织与土地权利人签订的《农村建设用地复垦协议书》是否应界定为行政协议，司法实践存在分歧。部分裁判文书倾向于判定为行政协议。如（2017）渝 0104 行初 135 号一案，经法院裁决，作为土地复垦工作的具体实施主体，新盛镇政府在管辖权限内与土地复垦申请者签订相关协议，应当被纳入履行行政管理职能的范畴之内。此判定明确了新盛镇政府在此类协议签订过程中的角色与职责，符合行政管理职责的界定标准。该判决体现出了司法实践里针对协议性质的部分倾向性判定情况。

但是，也有裁判文书认可此类协议是民事协议。例如，在刘孝瑞与重庆市梁平县大观镇庙坝村村民委员会等合同纠纷中，法院认为，本案中，双方当事人于 2012 年 8 月 14 日签订的《梁平县户籍制度改革农村居民自愿退出宅基地及其附属设施用地协议》系民事合同，双方当事人应具有同等的民事法律地位。[130]而根据最高人民法院发布的典型案例（2017）渝 0104 行初 135 号的裁判要点，此类协议通常被认定为行政协议，因为该协议的制定旨在实现行政管理之目标，且其条款涵盖了行政法律范畴内的权利与义务内容。[131]虽然在该案中明确了协议相对人与行政机关订立的土地复垦协议属于行政协议。但对于此类型案件的认定所起到的作用仍然有限，由于在 2021 年以前上述案件并没有成为典型案例，所以在（2020）渝 0243 民初 967 号案件中，法院仍将土地复垦协议认定为民事协议。鉴于民事诉讼与行政诉讼在证明责任、受理法院及法律依据等层面存在明显区别，对协议性质的差异化认定或许会引发截然相反的司法裁决结果。值得注意的是，对当事人来说，土地复垦协议性质认定混乱可能会导致农民利益难以实现。当相关主体的合法权益无法获得司法保障时，法律约束力将明显降低，司法公正也难以维系。

[130] 重庆市第二中级人民法院（2015）渝二中法民终字第 02007 号民事裁定书。

[131] 中华人民共和国最高人民法院：“最高人民法院发布行政协议典型案例”，中华人民共和国最高人民法院网，https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/301081.html，最后访问日期：2024 年 12 月 22 日。

中国知网 https://www.cnki.net

第四章 农民权益法律保障视野下地票收益分配的完善路径

农民权益的法律保障是地票收益分配工作中的核心要点，关乎整个地票制度实施的合理性与公正性。在实际的地票收益分配过程中，诸多环节都与农民权益紧密相连。从明确农民在收益分配中的主体地位，到合理确定其分配比例，再到规范分配程序，以及强化监督、健全多元救济机制等，每一方面都对保障农民权益起着关键作用。鉴于此，接下来将围绕这些重要方面，详细阐述在农民权益法律保障视野下地票收益分配的完善路径。

第一节 强化农民地票收益分配主体地位

要推动地票收益分配更加科学合理，强化农民地票收益主体地位是关键所在。而这需要从多方面着手落实策略，重点涵盖对农民参与机制的优化，同时，也需妥善处理好集体经济组织参与分配相关的事宜。

一、农民参与地票收益分配机制的优化

依据土地产权理论，我们应充分尊重并保障农民对土地权益的完整性，强化农民在参与地票收益分配时作为主体的法定地位，使其能依法依规行使自身的收益权，避免在收益分配过程中被边缘化或权益被忽视，真正让农民基于土地产权成为地票收益分配中不可或缺且主导性的主体之一。党的十八大提出，要“优化土地收益分配结构，并向农民倾斜”。自此之后，中央在多次会议中持续强调，必须切实维护和充分保障农民的财产权益。这为地票收益分配制度优化指明了方向。为实现地票收益分配制度的公平性与可持续性，需从多方面发力。

首先，提升农民对地票收益分配制度认知水平至关重要。一方面，应积极开展针对性普法宣传与培训，安排专业人员深入阐释地票交易涵盖的法律规则、运作流程以及收益分配细则。另一方面，村民之间的相互交流学习和不断沟通，使他们的利益紧密相连，

中国知网 https://www.cnki.net

致力于构建一种和谐的合作关系，实现互帮互助。[132]

其次，增强农民对地票收益分配制度的信任不可或缺。通过建立透明规范的收益保障机制，对长期收益进行合理预期安排，比如设定稳定的收益增长机制，明确后续收益兑现方式等，以此减少农民的顾虑，提升他们参与的意愿，引导其将目光从追求短期收益转向谋求长期利益最大化，促使其更积极地投身地票交易。

最后，完善农民参与机制。一方面，要完善法定的参与程序。德国就特别重视土地整理过程中的公众参与机制，如巴伐利亚州规定，正式的法规通过非正式的工具加以补充，这些工具包括参与方法、提问与反馈机会，以及参与土地整理项目管理的个人机会。[133]明确要求地方政府和集体经济组织在制定分配方案时充分听取农民意见，同时设置意见反馈的法定渠道与回应机制，确保农民能在各交易环节充分表达自身诉求，改变其边缘化地位，使其真正参与到收益分配决策里，切实维护自身权益。另一方面，政府要加强信息公开。政府信息公开所延伸出的正向传导机制与反向倒逼机制，共同促进了公众参与的增强。[134]通过这些举措协同作用，有望改善农民在地票收益分配中的被动处境，推动地票收益分配制度更好运行。

二、限制农村集体经济组织参与分配

发展中国家的土地流转过程存在信用体系不健全、政府过度干涉、信息不对称等问题，强化产权保障有助于提升土地流转效率。[135]依据土地增值收益“涨价归私”理论，农民作为宅基地的使用权人，天然享有土地增值收益的分配权。改革，就是不断把私权交还给个人的过程。[136]在宅基地及其附属设施用地完成复垦之后，可以确信的是，农民将不再具备重新申请宅基地使用权的条件。据此分析，复垦后所产生的建设用地指标收益，在扣除相关成本后，其剩余部分理应归属于原宅基地使用权人，这是一个符合逻辑的结论。

---

[132] 王海力：“乡村振兴背景下农村生态文明建设的法治化进路”，《农业经济》，2020 年第 6 期，第 39 页。.

[133] de Vries, Walter Timo, “Social aspects in land consolidation processes,” *Land,* Vol.11, No.3, 2022, p.452.

[134] 王翔、白劼：“公民参与的数字化‘回声’：信息公开如何塑造意见表达”，《公共管理与政策评论》，2024 年第 4 期，第 20-21 页。

[135] Ho, Peter, “The ‘credibility thesis’ and its application to property rights: (In) secure land tenure, conflict and so -cial welfare in China,” *Land use policy*, Vol.40, 2014, pp.13-27.

[136] 李谦：“中国农村宅基地增值收益分配：归正与重置”，《现代经济探讨》，2023 年第 2 期，第 108 页。

中国知网 https://www.cnki.net

其一，从地票的产生来源这个角度来看，农户若想获得收益，前提是要放弃宅基地使用权。在宅基地经过复垦变为耕地之后，集体土地的所有权其实并没有出现任何变动，只是土地的用途产生了相应的转换。

其二，宅基地复垦后，集体仍然是该复垦地块的所有权人，其身份并无变化。

其三，现行地票收益分配制度仍在较大程度上体现了集体土地所有权属性。根据相关文件规定，农村集体经济组织的地票收益的来源有三种，一种是宅基地及其附属设施用地的复垦，获得地票净收益的 15%，第二种是涉及因公共设施等建设用地进行复垦所衍生的地票净收益部分，占比达到 100%。第三种是其他类型的集体建设用地复垦的，分得地票净收益不低于 15%。[137]当然，此举将更有力地推动复垦土地所属农村集体经济组织的新农村建设，激发其发展集体经济的积极性。然而实践表明，部分地区的农村集体经济组织存在收益截留、与民争利现象，亟需通过制度完善予以规制。

第二节 优化农民的地票收益分配比例

优化农民的地票收益分配比例，是保障农民权益、推动地票收益分配制度健康发展的关键。要实现这一目标，这需要从多方面发力。既要完善相关法律依据，也要科学设计增值收益分配方案，更要切实提高农民在地票收益分配中的占比。

一、完善地票收益分配比例的法律依据

从地票试点至今，已经积累了许多宝贵的经验，不过，当前依旧有诸多问题尚未得到妥善解决，而追根溯源，这主要是因为缺乏相应的法律保障所致。从上位法律缺失的角度出发，有学者就强调地票制度亟需顶层的设计。[138]一方面，通过对试点地区地票收益分配实施情况的观察可以发现，其大多是以地方规范性文件来充当分配依据。另一方面，试点地区有关地票收益分配的做法差异较大，亟须从地方的具体实践当中提炼出可供立法参考的经验，建立统一规则。非正式制度框架确立的背景下，法律作为一种正式的制度性安排，旨在促进国家、集体与个人之间的协同合作，理应对这一既存现实予以

[137]《重庆市地票管理办法》第 29 条第 1 项：农村宅基地及其附属设施用地复垦的，单户交易总面积未超过 667 平方米的部分，地票净收益的 85%归宅基地使用权人，15%归农村集体经济组织。

[138] 黄忠：“地票制度呼唤顶层制度支持”，《中国土地》，2011 年第 12 期，第 13-15 页。

中国知网 https://www.cnki.net

正式的认可与肯定，从而增强其规范效应与合法地位。[139]

第一，要提升地方立法层次。地方立法构成了国家法律体系的关键部分。目前关于地票收益分配的规定大多规定在细则或者管理办法之中，并无就收益分配比例单独制定一个文件的先例，这也与目前试点正在试行阶段有关。当试点运行成熟且积累丰富经验后，可由重庆市人大及其常委会制定相关法规，将地票收益分配比例明确规定其中，作为调整地票收益分配的纲领性文件。[140]例如，2024 年 7 月，重庆市人民代表大会常务委员会发布的《重庆市土地管理条例》第 56 条明确了地票的法律地位。重庆作为首创地票制度的城市，将施行成熟的地票政策总结上升为地方性法规，加大农村存量建设用地利用力度。在后续地票制度更加成熟时，有望将地票收益分配的相关规定入法。

第二，完善地票收益分配的配套措施。不可否认，指标收益分配应当是一个动态的过程，地票收益分配情况异常复杂，要制定一个包罗万象的规范是不可能的。相关文件对某些问题的规定较为原则化，难以有效解决实践中出现的问题，因此必须制定配套措施加以细化。譬如成都市制定了《成都农村产权交易所“持证准用”建设用地指标试点交易规则（试行）》，该规则旨在规范“持证准用”建设用地指标交易试点行为，维护交易秩序，保护交易各方的权益。在试点地区，重庆市的地票收益分配制度配套文件最为齐全，对地票价款的拨付、地票资金的管理等各项规定进行了相对完善的安排。在后续推进过程中，其他试点地区不妨借鉴重庆的相关经验，清晰界定配套文件的制定主体，打造出一套系统化的地票收益分配制度法律规范体系，以此给地方实践给予有力且有效的指导。

二、科学设计各试点地区地票收益分配比例

随着乡村振兴迈入全面深化的新阶段，农村地区的土地政策正迎来一系列变革与发展的新机遇。[141]在当前情况下，中央层面的政策文件并未对土地增值收益的分配比例作出规定。实际上，众多地区的这一分配比例是在行政力量的介入和影响下逐步形成的。分配比例的议定缺乏多方磋商调整机制。[142]此外，依据极差地租理论，我们应当充分考量土地的地理位置、土地质量等差异因素，在制定农民的地票收益分配比例时，避免采

[139] 夏沁，前注[73]，第 11 页。
[140] 张东一，前注[99]，第 9 页。
[141] 易振龙：“中国共产党农村土地政策的百年发展历程及其经验启示”，《湖北大学学报（哲学社会科学版）》，2022 年第 3 期，第 31 页。
[142] 门理想等：“公共数据授权运营的收益分配体系研究”，《电子政务》，2023 年第 11 期，第 22 页。

中国知网 https://www.cnki.net

取“一刀切”的模式来设定各地地票的收益分配比例，因为“一刀切”的模式难以贴合各地农民的切实需求，这种既定的收益分配方式存在明显的不公平性。

为了妥善处理这一问题，其一，建设用地指标交易收益分配比例的制定应当充分体现农民利益主张，需遵守“兼顾国家、集体、个人利益”的原则，要实现对各方利益的全面兼顾。在具体分配过程中，应适度向农村集体经济组织和农民倾斜，以保障其能够在地票收益分配中获得更多的实惠。倾斜性保护揭示的是在当前的时代背景下，更为重视实质公平，而不再像过去那样过度关注形式公平。[143]在构思并确立新的收益分配政策时，政府需要全方位地听取农村集体以及其成员的意见，保证农民可以参与到议价环节当中来。并且，要借助农村集体内部推选的方式，选出那些具备较强议价能力的农民代表，如此一来，才能实实在在地保障农民所拥有的土地财产权益。

其二，在地票收益分配比例的设定方面，需秉持科学的态度，充分结合各区域农村的实际发展状况以及当地农民的具体特点，因地制宜地开展此项工作。本文认为，由政府科学地设定一个分配比例区间，再由各集体经济组织按照民主程序在该比例范围内进行表决。当然，需要设置最低保护价。美国土地发展权转移银行的实践表明，通过创建可转移的土地发展权的初始市场，并建立评估土地发展权价值的坐标，能够形成合理的市场价格基准。[144]我国的地票交易平台也借鉴了这一做法，通过市场化定价机制为最低保护价的设置提供了科学依据。通过这种弹性区间比例的设定，赋予其更强的适用性，进而能够有效规避不同地区在分配比例上出现过高或过低的不合理现象，确保地票收益分配更加科学、合理且契合各地实际情况。

三、提高农民参与地票收益分配的比例

在农村土地制度改革的框架下，既定的政策导向是构建一个能够平衡国家、集体及个人利益的土地增值收益分配体系，并在此基础上适度提升个人收益份额。这一选择旨在优化分配机制，确保各方权益得到合理体现。[145]实际上，在城乡建设用地增减挂钩政

[143] Furman, Carrie, et al, “Social justice in climate services: Engaging African American farmers in the American S -outh,” *Climate Risk Management,* Vol.2, 2014, pp.11-25.

[144] Kayden, Jerold S, “Market-based regulatory approaches: A comparative discussion of environmental and land use techniques in the United States,” *Boston College Environmental Affairs Law Review*, Vol.19, 1991, p.565.

[145] 中共十八届三中全会《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》；中共中央办公厅、国务院办公厅《深化农村改革综合性实施方案》；《国务院办公厅关于完善支持政策促进农民持续增收的若干意见》；《中共中央办公厅、国务院办公厅印发〈关于农村土地征收、集体经营性建设用地入市、宅基地制度改革试点工作的意见〉的通知》等政策文件。

中国知网 https://www.cnki.net

策实施背景下，农村建设用地经复垦转变为耕地，然而，这些耕地的经济价值相对有限。当前，农民所获得的所谓土地财产权益以及新农村建设或扶贫项目的资金支持，主要来源于其指标交易价值，即挂钩政策所带来的收益。[146]因此，地票收益分配应当提高农民所占的比例。

第一，降低政府参与分配的比重。不管农村怎么改革，而政府提供公共服务、助力乡村振兴，其核心落脚点都应放在农民利益上。参与分配的主体数量若是越多，那么处于弱势地位的农民所能获取到的收益份额往往就会越少。如此一来，不但很难调动起集体土地产权主体参与建设用地指标市场化交易的积极性，甚至还极有可能进一步加剧分配方面的不公平现象。鉴于此，适当削减政府在分配中所占的比重，相应地增加集体以及个体的分配份额，便能让收益分配比例变得更为合理。

第二，土地增值收益分配理论强调，在土地增值过程中，各参与主体应按照其对土地增值的贡献程度、承担的风险以及合法权益等因素，公平合理地分享土地增值所带来的收益。农民的地票收益分配比例可以参照“谁贡献，谁收益”的原则进行设计。有学者指出，能够进行转让、抵押等的仅限于有偿性宅基地使用权，农户需要以放弃再次申请分配性宅基地使用权为代价，将其分配性宅基地使用权转化为有偿性宅基地使用权。[147]由于宅基地使用权具有公益性、保障性和类所有权性，宅基地复垦后形成的地票经过交易后所得收益应该全部归属农民。此外，农民作为宅基地使用权人，若能全程参与宅基地增值收益的产生与分配，不仅有利于提高他们的财产性收入，还能极大地提升他们的幸福感。为切实体现城市对农村的反哺作用，并着眼于提升农民的财产性收入，应该建立增减挂钩指标交易所得的全部收益直接回馈至农民手中的制度。

第三节 完善地票收益分配程序

规范化的程序设置是确保农民公平获取地票收益的重要保障。要完善公开透明、高效规范的分配体系，必须重点突破以下三个关键环节，即通过优化公示异议机制提升程序透明度，改进资金拨付流程确保时效性，落实民主决策程序保障参与权。

146 贺雪峰：“城乡建设用地增减挂钩政策的逻辑与谬误”，《学术月刊》，2019 年第 1 期，第 101 页。
147 陶密：“‘三权分置’视角下宅基地有偿使用的法律实现”，《学习与探索》，2024 年第 5 期，第 87 页。

中国知网 https://www.cnki.net

一、完善公示及异议处理程序

（一）完善公示渠道与优化公示内容

为确保地票收益分配核算与拨付程序更加透明、公正，需进一步完善公示渠道与优化公示内容。第一，多措并举优化农村地票收益信息公示与通知程序。知情权是政府信息公开中公众参与机制的实践面向。[148]在继续利用重庆土交所网站进行公示的基础上，应配套开展线下的信息化普及培训活动，例如定期组织村民学习网络操作知识，尤其是与获取地票收益公示信息相关的操作，帮助老年村民等弱势群体掌握网络信息查询技能，提升他们的信息获取能力。对于手机短信通知，可采用多次发送、重要信息加粗提醒等方式，同时与通信运营商合作，确保短信发送的稳定性和及时性，减少因信号等问题导致的接收延迟情况。另外，可要求村民预留家属或信任联系人的手机号码作为备用接收渠道，以防个人手机出现问题无法及时接收信息。

第二，细化与明晰化公示内容。一方面，制定地票收益公示内容的规范模板，要求对涉及的土地复垦、指标交易等专业术语进行详细的通俗化解读，可通过举例、对比等方式，让农民能够理解相关概念和交易流程。另一方面，强制要求公示地票净收益计算方式，详细列出收益的各项构成、计算依据及相应的成本明细，包括复垦成本的具体类目及金额等核心内容。例如，详细列出每一笔复垦成本在土地平整、土壤改良、农田水利设施建设等各具体土地整治环节的支出情况，以清晰的表格或清单形式，通过官方网站、村务公开栏等多渠道进行定期公示。确保农民和农村集体经济组织能够便捷、全面地了解资金流向及使用详情，消除信息不对称，增强其参与监督的基础条件。同时，对于公示信息模糊不清的情况建立纠错和补充机制，允许农民在规定时间内提出疑问，相关部门及时进行准确回复和信息完善，确保农民能够清晰了解自身收益构成及资金去向，便于其判断分配的合理性，从根源上减少因信息不透明引发的潜在法律风险。

（二）完善异议处理程序

在完善地票公示程序，保障信息透明公开的基础上，还需进一步健全异议处理程序，以此来全面维护各方主体在地票交易过程中的合法权益。首先，合理设置复核期限并分

[148] 彭强、陈德敏：“政府信息公开中公众参与规范化水平的优化与提升——基于信息权的探索”，《中国行政管理》2023 年第 1 期，第 53 页。

中国知网 https://www.cnki.net

类处理。根据地票交易中常见的异议类型及复杂程度，对复核期限进行分类设置。将异议处理程序类型化为一般异议处理程序和特殊异议处理程序。[149]对于简单的信息核对类异议，可维持 7 日左右的复核期限；但对于涉及面积确认、权属纠纷等复杂问题，应适当延长复核期限，例如设置为 15 日至 30 日不等，给予农民足够的时间收集证据、提出主张，同时也避免因个别复杂问题影响同批次其他复垦项目价款的及时拨付。同时，建立争议快速甄别机制，在农民提出异议的初期，由专业人员迅速判断问题的复杂程度，对应启动相应的复核期限和处理流程，提高处理效率，确保资金拨付的及时性。

其次，强化反馈与监督机制。重庆土地交易所应建立主动回访和答疑机制，在收到权利人异议后，及时安排专人与异议人取得联系，了解具体疑问，主动告知复核的大致流程、预计时间等信息，并在复核过程中保持与异议人的沟通，及时解答疑问。对于分配规则或金额等常见疑问，整理形成统一的答疑手册，方便随时向农民提供解释说明。

最后，引入第三方监督机制。可邀请专业的审计机构、律师事务所或者村民代表组成监督小组，参与到异议复核过程中，监督复核的依据、程序和结果，确保复核过程的透明度和公正性。同时，明确规定异议处理结果的反馈方式，例如通过书面通知、短信告知以及在村务信息公开栏再次公示等多种途径，确保权利人能够及时、准确知晓复核结果，保障其合法权益不受侵害。

二、优化地票收益分配核算与拨付程序

（一）规范复垦成本核算程序

为了更好地保障农民在地票交易中的净收益，针对复垦成本相关程序现存的问题，有必要采取一系列完善措施。其一，在专业机构评估方面，应建立统一的评估标准和规范操作指南，尤其是针对那些容易出现争议的成本核算细节，如新型复垦技术应用费用、特殊地质条件下的工程成本等，要明确具体的计算方法和参考依据。同时，加强对专业机构的资质管理和定期考核，确保其评估结果的准确性和公正性，减少因评估差异导致的复垦成本波动对农民净收益的影响。

其二，对于地方政府的审核环节，要加强审核人员的专业培训，使其熟悉掌握复垦成本各方面的专业知识，提高审核能力。此外，建立严格的审核责任追究制度，对于因

[149] 顾敏康、白银：“公共信用信息异议制度的立法实践与优化路径”，《求索》，2022 年第 5 期，第 167 页。

中国知网 https://www.cnki.net

审核不力或存在利益输送等行为导致不合理复垦成本通过审核的情况，要严肃追究相关人员的责任，以此强化审核的严肃性和公正性，保障农民净收益不受不合理成本的侵蚀。

其三，完善复垦成本的公示与监督机制。公示内容要做到详细、透明，将复垦成本的每一项明细都毫无保留地向农民公开，同时利用多种渠道进行公示，如线上的官方网站、移动端 APP 以及线下的村集体公告栏等，确保农民能够方便、及时地获取信息。在监督方面，可以拓宽农民的监督渠道，例如广东省南海区设立了专门的投诉举报信箱或线上平台，方便农民随时反馈问题。同时，建立快速响应机制，及时处理农民提出的关于复垦成本的异议。此外，鼓励社会力量参与监督，通过适当的奖励机制，提高社会监督的积极性，形成全方位的监督网络，保障复垦成本的合理性，切实维护农民的净收益。总之，只有不断优化复垦成本相关程序，才能实现地票制度下各方利益的平衡与可持续发展，让农民真正从土地资源的合理利用与流转中受益。

（二）提升地票价款拨付效率

当政府权力被分配至多个部门，且过分强调各职能部门间的职责划分时，极易催生部门壁垒及治理碎片化现象，阻碍信息的整合与协调，进而难以充分发挥整体治理的效能。[150]针对地票价款直拨环节的效率隐患，建议从以下几个方面进行全面且深入的改进，以切实保障拨付流程的高效、顺畅运行。

一是优化银行拨付流程，简化资金划转操作，减少不必要的审核环节，提高拨付效率。当前银行系统内部审核流程复杂，易出现因审核繁琐而耽误资金按时划转的情况。应梳理现有流程，去除冗余环节，同时加强银行工作人员专业培训，使其能熟练、精准地处理拨付业务，确保资金能快速、准确地到达相应账户。

二是建立信息核对快速响应机制，确保地票成交信息、权利人身份信息和银行账户信息的准确性和一致性，减少因信息错误导致的拨付延迟。安排专人负责信息核对工作，一旦发现信息不一致等问题，能迅速启动核查与修正流程，利用信息化系统实时更新信息，保障信息的时效性与准确性，避免因信息差错而反复核对耽误时间。

三是加强部门间协调，明确市农村土地整治中心与区县国土部门在复垦成本拨付中的职责分工，建立高效的沟通机制，确保资金拨付流程顺畅。定期召开协调会议，共同

[150] 周维栋：“论突发公共卫生事件中信息公开的法律规制——兼论《传染病防治法》第 38 条的修改建议”，《行政法学研究》，2021 年第 4 期，第 153 页。

中国知网 https://www.cnki.net

商讨解决在资金划转、信息传递等方面遇到的问题，通过制定详细的职责清单和协作流程，避免出现职责不清、相互推诿的情况，让复垦成本拨付有序推进。

四是建立拨付延迟追责机制，明确银行、重庆农村土地交易所及相关部门的责任，对因操作失误或流程不畅导致的拨付延迟进行追责。例如，可制定拨付延迟的处罚标准，对多次出现拨付延迟的银行或部门进行通报批评，情节严重的取消其参与地票价款拨付的资格，以此强化各方责任意识，保障拨付工作按时完成。

三、强化民主决策程序

（一）加强民主决策环节落实与监督

村民群众的切身权益与民主决策紧密相连，其过程务必确保公正透明，重视广泛搜集并系统整理村民的各类意见及建议。[151]通过民主决策，农民能够直接参与收益分配方案的制定与实施，避免少数人操控分配过程，防止集体资产流失和利益分配不公。

其一，应进一步细化和完善农村集体经济组织地票资金使用、管理的民主决策相关办法，明确规定民主决策程序的具体步骤、参与主体范围、表决方式以及相应的记录要求等内容，确保每一个环节都有章可循、有规可依。

其二，建设村级数字化决策平台。数字化平台通过实时数据处理和分析，为农村集体经济组织提供准确的财务信息和经营数据，支持科学决策。[152]利用数字技术搭建专门的决策平台，整合各类与收益分配相关的数据，如集体资产经营状况、成员身份信息等。同时，建立农民代表动态席位机制。在平台设置比例代表制模块，按村民小组人口基数自动计算代表席位，但需明确规定妇女等代表在决策机构中的最低比例。针对农村集体经济组织成员居住分散、部分代表难以现场参会的问题，可依托数字技术搭建线上会议系统，实现远程参与决策，确保收益分配程序的广泛代表性和民主性。

其三，建立专门的监督机制来保障民主决策程序的有效执行。可由上级主管部门、村民理财小组以及村务监督委员会等共同组成监督主体，定期对农村集体经济组织的决策过程进行检查，重点查看是否存在应经过民主决策却未履行程序的情况、会议记录是否完整真实等。对于违反民主决策程序的行为，要及时责令整改，并依据情节轻重给予

[151] 高其才、池建华：“村组治理中的自治、管治与共治：规范依据、实践现状与制度优化”，《清华法学》，2024年第4期，第78页。

[152] 李天仪：“数字赋能精细管理助力乡村振兴”，光明网，https://topics.gmw.cn/2024-07/03/content_37418359.htm，最后访问日期：2025年4月25日。

中国知网 https://www.cnki.net

相应的惩处，如对相关责任人进行批评教育、警告直至依法追究法律责任，以此增强制度的严肃性和执行力。

（二）提升基层组织民主决策能力与意识

在我国乡村治理的体系中，村民自治已成为一项基础性的制度安排。[153]其一，加大对基层组织成员的培训力度，通过开展专题培训、案例分析研讨等形式，提高他们对民主决策重要性的认识以及实际操作能力，使其熟悉民主决策的流程和要求，明白自身在决策过程中的角色和责任，避免出现独断专行的情况。培训内容可以涵盖法律法规知识、议事规则、沟通协调技巧等方面，帮助他们更好地引导和组织集体成员参与讨论，充分收集各方意见，确保决策能够体现集体成员的真实意愿。

其二，鼓励基层组织积极探索多样化的民主决策形式，例如引入线上投票、设立意见箱、开展分组讨论等方式，拓宽集体成员表达意见的渠道，方便不同年龄、不同居住情况的成员都能参与到决策过程中来。同时，要注重对集体成员民主意识的培养，通过宣传教育活动，让他们明白自己拥有参与民主决策的权利，增强其主动参与、积极监督的意识，形成良好的民主决策氛围，从源头上保障民主决策程序的实质落实。

第四节 优化地票收益分配监督机制

地票收益分配监督机制的健全与否，直接关系到整个收益分配的公平性与合理性。当下，其尚存诸多有待完善之处，为此，需从多方面发力，通过强化内部监督机制、畅通外部监督渠道以及增强罚则的约束力度等举措，来实现有效健全。

一、强化内部监督机制

（一）增强地票交易平台监督效力

在地票制度推行过程中，收益分配环节的漏洞与隐患逐渐显现，严重制约了制度优势的发挥，亟待全面且深入的整改。一方面，提升审计抽查率与执行保障，是确保地票资金安全、保障农民权益的关键举措。当前，应修订《重庆市地票资金管理办法》中关

[153] 高其才：“走向乡村善治——健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的乡村治理体系研究”，《山东大学学报（哲学社会科学版）》，2021 年第 5 期，第 114 页。

中国知网 https://www.cnki.net

于土交所内部审计抽查率的规定。建议建立较为具体的弹性抽查机制，对各区域地票资金规模巨大或近三年存在违规记录的批次，例如，资金规模占区县年度地票资金池 15%以上的相对比例标准，抽查率可以根据各区域的经济情况等予以合理提高；其余批次维持 5%抽查率，并每年根据风险评估动态调整比例。同时，建立严格的抽查工作考核机制至关重要。明确对未按要求完成抽查任务的相关责任人的问责措施，如警告、罚款、暂停职务等，促使工作人员认真履行职责。

另一方面，需构建科学的资金风险评估机制。通过细化复垦成本等审计标准，制定详细的实施操作手册，减少审计过程中的裁量权空间，使审计工作更具规范性和准确性。确立审计结果公示机制，将审计结果及时向社会公开，接受各界监督，增强审计工作的透明度。这不仅能有效保障农民权益，还能增强监督的规范性与公正性，确保地票收益分配各环节在有效监督下有序开展，让地票制度更好地服务农村发展，推动乡村振兴战略的实施。

（二）夯实村务监督委员会监督职能

要强化村务监督委员会监督职能，应强化对全环节的日常监督管理工作，涵盖资产监控、财务审计、业务运营监管以及利润分配监督等方面。[154]在政府引领下，以审计机关审计为核心，加强内部审控机制，促进社会审计力量的成长，形成审计监管的协同效应，从而健全农村集体经济组织的全方位审计监督体系。[155]

一方面，细化集体地票资金使用规范与审批流程，相关部门需制定具操作性的地票资金使用细则，明确具体项目范围及各项目资金列支标准。如土地整治资金，细化到土地平整、土壤改良等环节的资金上限与核算方式；发展集体经济资金，确定支持产业类型及投入比例要求。同时建立严格规范项目审批流程，设立多环节审批关卡，农村集体经济组织使用资金时，要依次提交项目计划书、预算明细、效益分析等材料，经村民代表大会审议、上级主管部门审核等层层把关，保障资金按规定用途使用，服务农村发展与农民权益。

另一方面，强化监督履职与痕迹管理要求，加强对村民理财小组和村务监督委员会成员专业培训，通过定期培训、专家授课等提升其在财务监督、项目合规审查等方面专

[154] 房绍坤：“促进新型农村集体经济发展的法治进路”，《法学家》，2023 年第 3 期，第 13 页。
[155] 郭祥：“农村集体经济组织监督机制的构建”，《人民论坛·学术前沿》，2022 年第 4 期，第 105 页。

中国知网 https://www.cnki.net

业能力，让他们明晰监督职责与工作开展方法，充分履行监督职能。明确资金划转决策需全程留痕，每笔资金划转都要有详细记录，涵盖用途、金额、审批人、经办人等信息，形成完整档案。借助信息化手段建立资金管理台账，便于查阅、追溯资金流向。对不符合规定的划转行为，及时督促整改，追究责任人责任，增强资金管理规范性与透明度，避免因程序、管理问题引发后续纠纷。

二、畅通外部监督渠道

“用权者受监督”与“对监督者再监督”都是法治的内在逻辑、核心命题和必然要求。[156]首先，保障农民监督话语权与权益是健全地票收益分配监督机制的关键所在。在立法层面，应当明确赋予农民在涉及地票收益分配相关行政行为中的平等监督权，从根本上保障其能与政府平等对话。比如，在制定地票收益分配方案、建设用地指标使用规划等关键环节，必须强制性要求召开有农民代表参与且能充分发表意见的听证会。在听证会上，政府不仅要认真倾听农民意见，还需对其意见进行详细回应，并将采纳情况予以公示，通过这样的方式，切实增强农民行使监督的底气。与此同时，建立一套完善的监督权益受侵害的救济机制尤为重要。倘若农民在行使监督权的过程中遭遇了打击报复，那么应当有专门的投诉渠道可供他们向独立的第三方机构进行申诉，进而获得相应的法律救济以及经济补偿。如此一来，便能有效遏制地方政府的逐利冲动，确保宅基地退出等重要工作始终沿着保障农民利益的轨道稳步推进，避免出现偏离正轨的情况。

其次，提升农民监督能力与意识不容忽视。鉴于农民存在知识短板的现实情况，需要开展多样化且具有针对性的地票收益分配知识普及活动。组织专业人员深入农村基层，通过举办讲座、发放宣传手册、播放讲解视频等通俗易懂的形式，深入浅出地讲解土地规划、财政收支等专业性较强的内容，助力农民更好地理解政策文本，从而使其能够精准地识别出潜在的问题，为有效监督奠定基础。

最后，强化农民民主法治教育意义重大。可以通过大力宣传典型的监督案例、表彰那些积极参与监督的农民等方式，培养农民的监督意识，让他们深刻认识到监督权的重要性，进而主动去关注并积极参与到地票收益分配的各个环节的监督之中，让监督权真正落地生根、发挥实效，切实维护好农民自身的合法权益，推动地票收益分配工作更加

156 伊士国：“地方人大及其常委会监督地方监察机关的法治逻辑及展开路径”，《河北大学学报（哲学社会科学版）》，2024 年第 1 期，第 40 页。

中国知网 https://www.cnki.net

公平、公正地开展。

三、责任追究机制刚性强化

地票收益分配监督工作对保障农民和农村集体经济组织利益至关重要。尽管有相关监督规定，但在实际执行中，对违规行为的监督和惩处力度可能不足。对于挪用、侵占地票资金等行为，虽有责令改正和处分规定，但可能存在逾期未改或整改不到位的情况，未能充分保障农民和农村集体经济组织的利益。鉴于此，强化罚则力度、细化相关规定成为当务之急。相关部门有必要对既有的地票收益分配相关法律责任条款展开系统且深入的梳理与修订工作，剔除其中过于宽泛、笼统的表述，以提升条款的精准性与可操作性。针对诸如挪用、侵占地票资金这类常见的违法违规行为，应依据违法情节的严重程度，构建起层次分明、科学合理的梯度式处罚标准。

具体而言，对于挪用资金数额相对较小且能及时归还的情形，除责令改正外，可并处一定比例的经济罚则；而针对挪用资金数额较大、造成严重后果的状况，则需在依法追究刑事责任的基础上，对涉事相关单位及责任人施加高额罚款，并限制其从业资格等更为严厉的综合性处罚举措，以此切实增强罚则的威慑力，构筑起坚固的法律防线，使潜在违法者因高昂的违法成本而不敢轻易触碰法律边界。同时，明确“有权机关”的具体范畴以及处罚的具体执行流程亦不可或缺，此举旨在明晰责任主体，杜绝责任推诿现象，化解处罚执行难的困境，确保各项处罚规定均能切实落地，让违法者清晰认知违法成本，从根源上遏制违法违规行为的发生，进而保障地票收益分配工作遵循法规要求有序推进，维护好相关主体的合法权益。

第五节 健全地票收益分配中农民权益多元救济机制

在地票收益分配中，保障农民权益不仅需要完善的分配程序，还需健全多元化的救济保障机制。然而，在地票收益分配制度的实施过程中，农民权益受损的情况时有发生，且现有救济途径存在局限性。因此，需从优化行政救济机制、完善仲裁纠纷解决机制以及统一司法裁判标准等方面发力。

中国知网 https://www.cnki.net

一、优化行政救济机制

（一）完善信访救济机制

党的二十届三中全会决定进一步全面深化改革，将推进信访工作法治化纳入党中央进一步全面深化改革总体部署。[157]信访机制可以作为公民表达诉求的重要渠道，为行政救济机制提供信息反馈，帮助行政机关及时发现和纠正问题，确保行政行为的合法性和合理性。地票收益分配纠纷能否得到妥善解决，对于维护农民权益起着至关重要的作用，可当前信访救济机制存在不足，导致程序空转。“高质效办好每一个案件，重在‘高质效’、关键在‘办好’、难在‘每一个’。”[158]为解决地票收益分配纠纷中信访救济机制不完善导致的程序空转问题，需构建“信访-司法”程序衔接机制。《信访工作条例》第 31 条第 4 项规定：对信访人提出的申诉求决类事项，有权处理的机关单位应当区分情况，可以通过行政复议、行政裁决、行政确认、行政许可、行政处罚等行政程序解决的，导入相应程序处理。所以，应在信访系统内部建立分类转办通道，针对地票收益分配纠纷设立“土地权益信访专线”，对涉及复垦面积核算、地票价款计算等专业法律判断的纠纷，可强制转入司法或行政裁决程序，避免信访部门因缺乏专业处理能力导致“程序空转”。但这一操作需在机制设计中嵌入权利保障措施以避免剥夺当事人诉讼处分权。

具体而言，首先，应建立告知与选择机制，即在转办前向当事人书面说明转办的法律依据、处理机构及后果，并征得其同意；若当事人拒绝转办，应保留其通过诉讼、仲裁等其他途径解决纠纷的权利。

其次，需设计程序衔接规则，确保当事人对转办结果不服时，可在法定期限内申请复议或提起诉讼，避免强制替代原有救济渠道。同时，应设置监督环节，若当事人认为转办侵犯其诉讼处分权，可通过信访复核、行政诉讼等方式主张权利。

最后，严格限定强制转办的适用范围，仅适用于涉及地票复杂专业事实的纠纷，避免将简单争议或当事人已选择其他途径的情形纳入转办范围，从而尊重当事人的程序选择权。通过上述措施，可在提高纠纷解决效率的同时，有效保障当事人的诉讼处分权。通过合理的程序分流，极大地提升了纠纷解决的效率，从而从根本上打破信访救济的效

[157] 《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》（2024 年 7 月）在“健全社会治理体系”部分明确要求“推进信访工作法治化”。

[158] 应勇：“高质效办好每一个案件努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”，《人民检察》，2024 年第 18 期，第 2 页。

中国知网 https://www.cnki.net

能困境，推动地票收益分配纠纷得到妥善解决。

（二）健全行政调解机制

无讼是自我救济权利的成就，是传统无讼观与现代性权利救济的有机结合，只有将无讼观念置于权利救济结构中，并通过权利救济结构承载的权利主体在矛盾纠纷中的深度合作精神，才能体现和传达作为中华文明的无讼价值。[159]地票收益分配纠纷原因纷繁复杂，琐碎细致，有合同纠纷、侵害集体经济组织成员权益纠纷、侵权责任纠纷等多种纠纷类型，特别是针对户内成员的婚姻家庭、继承纠纷以及邻里之间的物权纠纷。这些案件不仅包含了冰冷的数字，更包含了矛盾双方当事人多年共同生活的情感。值得肯定的是，在解决这些纠纷问题方面行政调解展现出了较为不错的效果。因此，健全纠纷调解机制很有必要，其改革路径应采取递进式，具体包括以下几个方面。

首先，设立独立调解机构。在市级层面组建“地票纠纷调解委员会”，为了构建一支高效的行政调解员队伍，应实行专职与兼职并行的模式。[160]实行“调查-调解-监督”三权分立架构。该机构专职负责纠纷调处，与承担复垦成本核算标准制定职能的行政机关实行严格职能分离，从制度设计上切断利益关联。同时，在基层治理领域，应合理增强地方政府的财政权力，尤其是要为那些直接参与基层治理工作的人员，包括行政调解人员等，构建一套全方位的制度保障体系。[161]

其次，建立双重回避制度。明确制定复垦成本核算标准的行政机关不得参与调解程序；同时规定调解委员会成员若与纠纷存在利害关系，须主动申请回避或由当事人申请强制回避。此制度通过人员隔离机制，确保调解中立性。

再次，引入第三方专业评估。针对复垦成本核算争议等核心矛盾，委托第三方会计师事务所进行专业审计，将审计结果作为调解基础数据。该机制通过技术外包方式，既保证核算标准的客观性，又增强调解结论的专业可信度。

最后，强化全流程监督机制。我们的政府不要怕监督，更不能抵制监督，应当依照“公开是原则，不公开是例外，[162]调解过程实行全程录音录像，调解协议需经司法行政部门备案并向社会公示，同时赋予当事人对调解结果的司法复核权。通过过程留痕、协

[159] 贺海仁：“论无讼文明”，《政治与法律》，2025 年第 2 期，第 29 页。
[160] 王聪，前注[121]，第 65 页。
[161] 冯之东：前注[123]，第 143 页。
[162] 陆道平、钟伟军：《农村土地流转中的地方政府与农民互动机制研究》，北京：清华大学出版社，2012 年版，第 214 页。

中国知网 https://www.cnki.net

议备案和司法救济三层监督，形成“调解-监督-救济”的闭环机制，确保程序正义与结果公正。通过上述四步改革，可系统性破解行政机关“既当运动员又当裁判员”的治理困境，构建起权责明晰、运行独立、监督有效的新型地票纠纷行政调解体系。

（三）完善调解组织协同衔接机制

针对调解组织的衔接机制欠缺这一现状，需从多方面进行完善，以增强纠纷解决的有效性。第一，要赋予基层自治调解力量明确的法律授权。当前村委会、乡贤调解等自治力量缺乏开展调解工作的合法依据，根基不稳。为此，相关主体应通过修订法律法规或出台专门的规范性文件，明确认可这些基层自治组织在地票收益分配纠纷调解中的主体地位与合法权限，使其在调解时有法可依，从根本上保障其调解工作的合法性，增强其权威性。

第二，需建立专项经费保障机制。鉴于这些自治力量在推进调解工作时因经费缺失而力不从心的状况，地方政府应合理安排财政资金，设立专门针对基层调解工作的经费项目，用于支持村委会、乡贤调解等开展培训、支付必要的办公成本以及对调解人员的适当补贴等，确保它们能够持续且稳定地投入纠纷化解工作当中，为后续调解工作的顺利开展筑牢物质基础。

第三，应着力搭建调解结果与司法程序的衔接机制，填补“自治调解-司法确认”的断层。制定统一且规范的调解协议格式与司法确认流程，只要调解协议符合相应条件，当事人即可便捷地向法院申请司法确认，使调解协议获得强制执行力，这样既能提升调解协议的效力，又能让当事人更信赖基层自治调解，形成多元化解纠纷的良好局面，更妥善地解决地票收益分配纠纷。

二、健全仲裁纠纷解决机制

仲裁与诉讼相比较而言，主要就是以其自主（自治）性、灵活性、专业性而获得其他纠纷解决机制所不具备的地位。[163]地票交易活动日益频繁，纠纷随之增多，仲裁本是高效灵活的纠纷解决方式，却因缺专门仲裁规则、专业仲裁机构及交易主体认知不足等阻碍，难发挥作用。为保障农民权益，需通过完善仲裁机制切实发挥其作用，可从以下几方面着手开展工作。

[163] 蒋惠岭：“论非诉讼纠纷解决机制的司法属性”，《政法论丛》，2024 年第 5 期，第 118 页。

中国知网 https://www.cnki.net

首先，应加快制定专门的地票收益分配仲裁规则。组织法学专家、在地票试点领域具有丰富经验的专业人士以及有丰富仲裁经验的人员共同参与规则制定，明确规定仲裁受理地票收益分配纠纷的具体范围，涵盖主体资格争议、流程合规性争议等各类常见问题。细化仲裁程序，从申请、受理、举证、庭审到裁决等各环节都给出清晰指引，同时确定合理的证据规则，确保仲裁过程有章可循。

其次，建立专业的地票收益分配仲裁机构。选拔熟悉土地相关法律法规、精通地票收益分配业务流程的人员组成仲裁队伍，通过专业培训提升其仲裁业务能力。该机构应独立于收益主体各方，不受任何一方的不当影响，能依据专业知识和实际情况对地票收益分配纠纷作出精准合理的裁决，以确保其在地票收益分配纠纷调解中的公正性与权威性。

再者，网络仲裁蕴含着巨大的潜力，其仲裁过程能够充分融合并运用新兴技术与手段，从而推动实现仲裁的智能化转型，即智慧仲裁。[164]比如，借助大数据可以快速精准地匹配相似案例，为仲裁员提供极具参考价值的裁判依据；利用人工智能中的智能语音识别技术，能高效记录庭审内容，提升庭审效率。通过这些新兴技术的全方位运用，网络仲裁能够打破传统仲裁在时间和空间上的诸多限制，推动实现仲裁从传统模式向智能化转型，打造出更高效、便捷、公正的仲裁新形态。

最后，加强宣传推广工作，使地票收益分配各方主体充分了解仲裁这一纠纷解决方式的优势、流程及自身权益，提高他们选择仲裁解决纠纷的意愿和能力。通过这些举措，有望使仲裁在地票收益分配纠纷解决中充分发挥其高效、灵活的优势，进而推动地票交易市场的有序健康发展。

三、推进司法裁判标准的统一

（一）确定农民地票交易行为的合法性

“在复垦成本既定的条件下，要提高农民的复垦收益必须提高指标的交易价格，在指标通过市场化途径配置的条件下，指标交易的价格的形成与指标交易市场的活跃程度密切相关。”[165]一方面，地票交易涉及农民权益保障、土地资源规划与开发等重大民生

[164] 杜焕芳：“仲裁法应有的包容性开放性融通性”，《政法论坛》，2025 年第 1 期，第 77 页。
[165] 吴义茂：“建设用地挂钩指标交易的困境与规划建设用地流转——以重庆‘地票’交易为例”，《中国土地科学》，2010 年第 9 期，第 28 页。

中国知网 https://www.cnki.net

问题，这一性质决定了其必须被纳入行政监管的体系框架之中。通过行政监管，可以确保地票交易的合法性、公平性和透明度，有效防止权力滥用和利益输送，从而切实维护农民合法权益，促进土地资源的合理配置与可持续利用，为乡村振兴战略的实施提供坚实保障。法院在对这类合同进行审理的时候，需要考量的范围或许并非只局限在法律层面，还得兼顾行政方面带来的诸多影响。所以，应该充分发挥指标的公法属性，在土地用途管制中有效运用，从而促进土地资源的优化配置，并提高其利用价值与综合效益。另一方面，过度限制地票交易主体不利于社会资金进入指标市场，不利于指标的价格发现，此举或致市场需求受抑，进而对一级地票市场中地票的出让价格产生直接的波及效应，有碍于农民公平分享土地增值之收益。地票制度的核心精神体现在用地指标的市场化。就当下的情况来看，地票交易尚处在推进市场化改革的进程之中，仍需要不断发展与完善。在市场化的背景下，应充分满足各主体诉求，持续提升其可转让性和流通性。

第一，在法律没有明文规定禁止地票场外交易，且没有类似或者可以参照适用的法律规范情况下，不能强制性要求一切地票出让行为都必须发生在地票交易平台。依据《民法典》第 240 条的规定，地票所有人与受让方自行订立合同是民事主体行使合法权利的行为，只要合同不存在合同无效的情形，如损害社会公共利益等情况，地票场外出让行为就是合法的。[166]

第二，在美国的土地发展权转移制度下，土地所有者可以选择在土地开发权市场低迷时直接出售给开发权银行，也可以选择在土地开发权需求增长时，出售给开发者。[167]地票交易可借鉴开发权银行机制的做法，在市场供大于求时，由政府或相关机构作为“兜底”买家收购地票，避免地票价格过度下跌；在市场需求旺盛时，再将储备的地票投放市场，满足开发需求，稳定地票价格，防止价格大幅波动。

第三，针对地票收益分配的特点，应当完善地票收益分配制度，制定具有可操作性的裁判依据。一方面，考虑到当前实际情况，相关主体应着手制定专门法规，为该类合同效力相关问题提供统一且明确的规范指引。毋庸置疑的是，相关规定的明确确立，将为司法裁判提供直接且明确的法律依据。这使得法院在审理相关案件时，能够依据清晰且具体的法律条文展开工作，确保审判活动规范有序，避免因法律依据的模糊而导致审

[166]《中华人民共和国民法典》第 240 条：所有权人对自己的不动产或者动产，依法享有占有、使用、收益和处分的权利。

[167] Stinson, Joseph D, “Transferring development rights: Purpose, problems, and prospects in New York,” *Pace Law Review,* Vol.17, 1996, pp.329-330.

中国知网 https://www.cnki.net

判过程陷入困境。而另一方面，完善地票出让行为的法律规制中，也需更多地从信息披露制度的优化方面着手，保障交易双方能更直接便捷地进行交易。

（二）发挥指导性案例的作用

在司法实践中，法院能够依据个案的具体情形，在土地复垦协议性质的不同认定标准间能动转换，这一司法策略无疑体现了审判的变通性。但与此同时，也存在着引发司法认定陷入混乱局面的可能性。虽然最高人民法院颁布的相关典型案例中明确指出，基于宅基地等集体建设用地的复垦，是地票产生的来源，土地复垦协议属于行政协议，但对于此类型案件认定所起到的作用仍然有限。在裁判过程中，应当以指导性案例为参考依据进行裁决。[168]一方面，地票收益的分配状况颇为复杂，且具有极强的地方性特点，土地复垦协议性质的认定确实存在着难以标准化的问题，要制定一个一劳永逸的规范是不可能的。另一方面，法律本身就应当具有抽象性与原则性，不应进行过于细致的规定。在大数据、互联网和人工智能时代的背景下，只有案例制度符合未来发展趋势。[169]故而，针对土地复垦协议性质的界定争议问题，本文认为应当通过颁布指导性案例的方式进行。指导性案例作为“不成文形式体现的法律解释”，能够有效弥补成文法及司法解释的不足。尽管地票纠纷相关案件数量较多，但具体的纠纷类型相对有限，这为类案提供了必要的个案参考与实施的可行性。

其一，各省市高级人民法院在充分调研的基础上，可以向最高人民法院提出制定司法解释的建议或请示，在本辖区内就具体案件适用法律问题进行指导。

其二，各省市高级人民法院可以向最高人民法院推荐具有指导意义的案例，由最高法认定和发布具有指导性意义的个案。在指导性案例上我国尚存在不足，故而，对案例指引进行进一步的健全与完善显得尤为必要。指导性案例与司法解释在授权上具有共同的正当性，可从立法层面修改相关规定，明确指导性案例“裁判要点”具有法律效力，可以作为审判案件的法律依据，同时应将具有指导意义的案例纳入规范性文件的备案审查范畴之中。[170]故而，应切实强化指导性案例的效用，以期达成法官裁决标准的统一化。

---

168 《关于推进案例指导工作高质量发展的若干意见》第 8 条：在办理案件过程中，案件承办法官在进行类案检索时，应首先检索现行有效的指导性案例。检索到的类案为指导性案例的，应当参照作出裁判。

169 张骐：“在技术理性与法治之间——交错时空中的人文主义法学立场”，《法商研究》，2023 年第 6 期，第 13 页。

170 北京市人民检察院课题组等：“指导性案例的应然效力与实现路径”，《中国检察官》，2023 年第 15 期，第 76 页。

中国知网 https://www.cnki.net

结 语

近年来，我国在土地制度改革方面持续发力，地票制度应运而生并不断发展。该制度主要是通过市场化机制，实现城乡土地资源的优化配置及增值收益共享。建设用地指标的市场化交易是地票制度的核心，而地票收益分配则是该制度落实的关键所在。在当前的土地制度改革进程中，各地积极探索地票收益分配的有效模式，不少试点地区取得了显著成效，农民从中获得了可观的收益。例如本文中提及的重庆市“地票”、四川省成都市“持证准用”、浙江省义乌市的“集地券”以及广东省南海区的“地券”等试点项目，它们基于各自的地域特点和发展需求，在实践中不断摸索，逐步形成了具有地方特色的地票收益分配规范模板。这些成功经验不仅为当地土地资源的合理配置和经济发展提供了有力支撑，也为其他地区的土地制度改革提供了有益的参考和借鉴。然而，尽管各试点地区取得了显著的实践成果，地票收益分配制度仍面临诸多挑战。

本文以农民权益的法律保障为切入点，通过梳理地票收益分配的规范文件和实践现状，系统剖析了地票收益分配的制度困境，揭示了农民主体地位弱化、分配比例失衡、分配程序不完善、监督机制不健全以及救济机制薄弱等问题。基于此，从农民权益法律保障视角出发，结合域外土地发展权转移制度和我国各试点地区的经验，通过强化农民在地票收益分配中的主体地位、合理提高分配比例、完善分配程序、优化监督机制和健全救济机制，切实保障农民权益，为地票收益分配制度法治化提供理论支撑。

随着相关法律法规的不断完善和各地试点经验的持续积累，可以预见，地票改革试点有望进一步释放制度红利，各试点地区也能够更好地设计出符合实际、保障农民权益的地票收益分配制度。地票收益分配机制的法治化完善，能够实质提升农民在土地增值收益中的共享比例，从而推动分配正义与农村社会稳定的双重目标实现。我们应持续关注该制度在实际推行中的成效，并依据现实反馈及时进行调整优化，这将是保障农民权益的关键。在此基础上，通过不懈努力，逐步完善地票收益分配制度，使其成为促进乡村与农民共同发展进步的重要支撑，进而为实现城乡一体化发展提供坚实的法律保障。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

一、中文类参考文献

（一）著作类

1. 王宏新、邵俊霖：《全面深化改革中的土地政策创新研究》，北京：中国经济出版社，2017年版。

2. 朱道林：《土地增值收益分配悖论：理论、实践与改革》，北京：科学出版社，2017年版。

3. 刘俊、杨惠、白庆兰：《地票的制度基础与法律性质》，北京：法律出版社，2013年版。

4. 刘俊主编：《中国农村土地法律制度创新研究》，北京：群众出版社，2012年版，第35页。

5. 何芳：《土地经济与利用》，北京：中国人民大学出版社，2020年版。

6. 沈开举、方涧、司野等：《土地征收增值收益分配比例研究》，北京：法律出版社，2021年版。

7. 陆道平、钟伟军：《农村土地流转中的地方政府与农民互动机制研究》，北京：清华大学出版社，2012年版。

8. 陈治、李瑞雪：《城乡一体化发展背景下的地票法律制度完善研究》，北京：法律出版社，2015年版。

9. 郑财贵主编：《重庆统筹城乡土地管理制度改革研究文集——地票制度篇》，重庆：西南师范大学出版社，2013年版。

10. 赵秀文：《国际商事仲裁法》（第2版），北京：中国人民大学出版社，2014年版。

11. 柴荣、王小芳：《农民土地权益保障法律机制》，北京：社会科学文献出版社，2017年版。

12. 黄忠：《地票制度研究》，北京：法律出版社，2019年版。

（二）论文类

1. 于安：“加快建设数字行政法”，《法治日报》，2021年6月18日，第5版。

2. 于定明：“集体建设用地入市基本问题探析”，《思想战线》，2019年第3期。

3. 门理想、张瑶瑶、张会平、赵溱：“公共数据授权运营的收益分配体系研究”，《电子政务》，2023年第11期。

4. 王亚辉、杨遨郗、刘燕：“重庆‘地票’制度对城乡融合发展的影响及启示”，《地理科学进展》，2024年第5期。

中国知网 https://www.cnki.net

5. 王明生、郭忠兴、刘晓静：“城乡建设用地指标交易政策优化研究——基于地票与复垦券的分析”，《城市发展研究》，2020 年第 3 期。

6. 王佳麒、杨沐昀、赵铁军、赵臻宇：“检务文书检索数据集的构建”，《山东大学学报（理学版）》，2020 年第 7 期。

7. 王海力：“乡村振兴背景下农村生态文明建设的法治化进路”，《农业经济》，2020 年第 6 期。

8. 王翔、白劼：“公民参与的数字化‘回声’：信息公开如何塑造意见表达”，《公共管理与政策评论》，2024 年第 4 期。

9. 王聪：“作为诉源治理机制的行政调解：价值重塑与路径优化”，《行政法学研究》，2021 年第 5 期。

10. 方涧：“地票制度下的土地发展权：价值回归与功能续造”，《时代法学》，2022 年第 5 期。

11. 邓大才：“通向权利的阶梯：产权过程与国家治理——中西方比较视角下的中国经验”，《中国社会科学》，2018 年第 4 期。

12. 北京市人民检察院课题组、王志坤、田夫：“指导性案例的应然效力与实现路径”，《中国检察官》，2023 年第 15 期。

13. 田静婷、朱彦：“进城落户农民宅基地退出的路径选择与权益保障——基于陕西省 4 个村的实证调研”，《西北大学学报（哲学社会科学版）》，2023 年第 6 期。

14. 冯之东：“困局与路径——论相关制度主体对行政调解的制度认同”，《青海社会科学》，2023 年第 6 期。

15. 冯双生、张桂文：“宅基地置换中农民权益受损问题及对策研究”，《农业经济问题》，第 2013 年第 12 期。

16. 冯珏：“或有期间概念之质疑”，《法商研究》，2017 年第 3 期。

17. 冯桂：“重庆地票制度的价值及其对城乡一体化改革的启示”，《国家行政学院学报》，2014 年第 1 期。

18. 司野：“土地征收中被征地农民确认程序研究”，《西北农林科技大学学报（社会科学版）》，2017 年第 17 期。

19. 朱从谋、苑韶峰、李胜男、夏浩：“基于发展权与功能损失的农村宅基地流转增值收益分配研究——以义乌市‘集地券’为例”，《中国土地科学》，2017 年第 7 期。

20. 朱冬亮：“农民与土地渐行渐远——土地流转与‘三权分置’制度实践”，《中国社会科学》，2020 年第 7 期。

21. 伊士国：“地方人大及其常委会监督地方监察机关的法治逻辑及展开路径”，《河北大学学报（哲学社会科学版）》，2024 年第 1 期。

中国知网 https://www.cnki.net

22. 刘权：“数字政府建设中数字化与法治化的融合”，《当代法学》，2023 年第 6 期。

23. 孙建伟：“论宅基地‘长期使用’权”，《暨南学报（哲学社会科学版）》，2016 年第 3 期。

24. 孙鹏、徐银波：“社会变迁与地役权的现代化”，《现代法学》，2013 年第 3 期。

25. 杜焕芳：“仲裁法应有的包容性开放性融通性”，《政法论坛》，2025 年第 1 期。

26. 李长健、薛报春：“发展权理论与实践的逻辑变迁——以利益与利益阶层为视角”，《山西财经大学学报》，2007 年第 8 期。

27. 李怀：“农村集体经营性建设用地入市收益分配改革：模式、困境与突破”，《东岳论丛》，2020 年第 7 期。

28. 李裕琢：“超越与反思：从企业年检制度到企业信息公示制度”，《哈尔滨商业大学学报（社会科学版）》，2021 年第 2 期。

29. 李谦：“中国农村宅基地增值收益分配：归正与重置”，《现代经济探讨》，2023 年第 2 期。

30. 李瑞雪：“地票交易中农民权利保障体系研究”，《广西大学学报（哲学社会科学版）》，2015 年第 1 期。

31. 时建中、刘鸿霞、门伟莉、李雪梅、韩正琪：“基于链接分析的全球裁判文书网影响力评价研究——以 25 个国家或地区为例”，《法律适用》，2020 年第 16 期。

32. 吴义茂：“建设用地挂钩指标交易的困境与规划建设用地流转——以重庆‘地票’交易为例”，《中国土地科学》，2010 年第 9 期。

33. 余永和：“农村宅基地退出试点改革：模式、困境与对策”，《求实》，2019 年第 4 期。

34. 应星：“作为特殊行政救济的信访救济”，《法学研究》，2004 年第 3 期。

35. 应勇：“高质效办好每一个案件努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”，《人民检察》，2024 年第 18 期。

36. 汪莉、王珺：“建设用地指标收益分配机制的瓶颈与突破”，《江淮论坛》，2023 年第 6 期。

37. 汪莉：“建设用地指标法律属性的重释与厘定”，《法学评论》，2022 年第 4 期。

38. 张东一：“地票制度形成的土地增值利益分配结构研究”，《中国不动产法研究》，2011 年第 6 期。

39. 张先贵：“地票交易之地役权属性的理性检视”，《社会科学研究》，2016 年第 1 期。

40. 张旭：“减税降费政策：基于收益分配权的法律解析”，《经济法论丛》，2021 年第 1 期。

41. 张海鹏：“我国城乡建设用地增减挂钩的实践探索与理论阐释”，《经济学家》，2011 年第 11 期。

中国知网 https://www.cnki.net

42. 张骐：“在技术理性与法治之间——交错时空中的人文主义法学立场”，《法商研究》，2023 年第 6 期。

43. 易振龙：“中国共产党农村土地政策的百年发展历程及其经验启示”，《湖北大学学报（哲学社会科学版）》，2022 年第 3 期。

44. 岳彩申、张晓东：“证券化视角的地票交易制度创新及立法路径”，《重庆社会科学》，2011 年第 9 期。

45. 周天勇：“维护农民土地权益的几个问题”，《理论视野》，2006 年第 4 期。

46. 周维栋：“论突发公共卫生事件中信息公开的法律规制——兼论《传染病防治法》第 38 条的修改建议”，《行政法学研究》，2021 年第 4 期。

47. 房绍坤：“促进新型农村集体经济发展的法治进路”，《法学家》，2023 年第 3 期。

48. 孟卫东、熊欢：“基于博弈论的重庆地票价格与收益分配问题研究”，《生态经济》，2015 年第 4 期。

49. 胡际莲、王国华：“农村土地流转中地票价格形成机制研究”，《经济纵横》，2012 年第 5 期。

50. 姚建军：“个人信息保护与知情权冲突的裁判——从蒋某某诉西安电信公司知情权纠纷案说起”，《法律适用》，2022 年第 1 期。

51. 贺海仁：“论无讼文明”，《政治与法律》，2025 年第 2 期。

52. 贺雪峰：“城乡建设用地增减挂钩政策的逻辑与谬误”，《学术月刊》，2019 年第 1 期。

53. 夏沁：“宅基地增值收益分配体系的规范构建”，《华南农业大学学报（社会科学版）》，2023 年第 4 期。

54. 顾汉龙、刘忆莹、王秋兵：“土地发展权交易与区域经济增长的时空溢出效应——基于重庆地票交易政策的实证分析”，《中国人口·资源与环境》，2020 年第 3 期。

55. 顾敏康、白银：“公共信用信息异议制度的立法实践与优化路径”，《求索》，2022 年第 5 期。

56. 高圣平：“宅基地制度改革政策的演进与走向”，《中国人民大学学报》，2019 年第 1 期。

57. 高其才、池建华：“村组治理中的自治、管治与共治：规范依据、实践现状与制度优化”，《清华法学》，2024 年第 4 期。

58. 高其才：“走向乡村善治——健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的乡村治理体系研究”，《山东大学学报（哲学社会科学版）》，2021 年第 5 期。

59. 郭丽琴、丁灵平：“陈锡文：重庆‘地票’需法律明确”，《第一财经日报》，2013 年 3 月 14 日，第 A02 版。

60. 郭祥：“农村集体经济组织监督机制的构建”，《人民论坛·学术前沿》，2022 年第 4 期。

61. 唐薇、唐鹏程：“建设用地指标交易市场化：现实困境及机制重构——基于成都等地建设

中国知网 https://www.cnki.net

用地指标交易实践的思考”，《西南民族大学学报（人文社科版）》，2019 年第 9 期。

62. 陶密：“‘三权分置’视角下宅基地有偿使用的法律实现”，《学习与探索》，2024 年第 5 期。

63. 黄忠：“地票交易的地役权属性论”，《法学》，2013 年第 6 期。

64. 黄忠：“地票制度呼唤顶层制度支持”，《中国土地》，2011 年第 12 期。

65. 黄美均、诸培新：“完善重庆地票制度的思考——基于地票性质及功能的视角”，《中国土地科学》，2013 年第 6 期。

66. 曹笑辉：“集体建设用地入市模式及其立法选择”，《理论探索》，2016 年第 2 期。

67. 彭强、陈德敏：“政府信息公开中公众参与规范化水平的优化与提升——基于信息权的探索”，《中国行政管理》2023 年第 1 期。

68. 蒋惠岭：“论非诉讼纠纷解决机制的司法属性”，《政法论丛》，2024 年第 5 期。

69. 景汉朝：“中国司法治理下涉诉信访基本理论与实践出路”，《中外法学》，2024 年第 6 期。

70. 曾野：“从指标权交易到发展权交易——美国 TDR 制度对地票制度的启示”，《河北法学》，2016 年第 3 期。

71. 蔡乐渭：“中国土地征收补偿制度的演进、现状与前景”，《政法论坛》，2017 年第 6 期。

（三）其他类

1. 中华人民共和国最高人民法院：“最高人民法院发布行政协议典型案例”，中华人民共和国最高人民法院网，https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/301081.html。

2. 发展改革委：“新型城镇化建设系列报道之一：重庆地票改革试验情况”，中华人民共和国中央人民政府网，https://www.gov.cn/zhengce/2016-05/18/content_5074350.htm。

3. 李天仪：“数字赋能精细管理助力乡村振兴”，光明网，https://topics.gmw.cn/2024-07/03/content_37418359.htm。

4. 杨仕省、高咏梅：“重庆地票：成长的烦恼”，华夏时报网，https://m.chinatimes.net.cn/article/28884.html。

5. 重庆市农业农村委员会：“重庆地票改革结硕果！36.9 万亩、724.42 亿元”，重庆市人民政府网，https://nyncw.cq.gov.cn/zwxx_161/mtbb/202302/t20230221_11629533.html。

6. 重庆市规划和自然资源局：“多措并举加快地票价款直拨”，重庆市国土资源和房屋管理局公众信息网，http//www.cqgtfw.gov.cn/zl/djyd/gzdt201409/120140916_249464.html。

7. 新华社：“中共中央 国务院关于进一步深化农村改革 扎实推进乡村全面振兴的意见”，新华网，https://www.news.cn/politics/zywj/20250223/9606038f6014425c8f12a89c43621c5c/c.html。

中国知网 https://www.cnki.net

二、外文类参考文献

1. Barrows, Richard L., and Bruce A. Prenguber, “Transfer of development rights: an analysis of a new land use policy tool,”*American Journal of Agricultural Economics*, Vol.57, No.4, 1975.

2. Bruening, Ari D, “The TDR Siren Song: The Problems with Transferable Development Rights Programs and How to Fix Them,” *Journal of Land Use & Environmental Law*, Vol.23, 2008.

3. Chan, Edwin HW, and Jun Hou, “Developing a framework to appraise the critical success factors of transfer development rights (TDRs) for built heritage conservation,” *Habitat International*, Vol.46, 2015.

4. Chen, Chun, Li Yu, and Charles L. Choguill, “ ‘Dipiao’, Chinese approach to transfer of la -nd development rights: The experiences of Chongqing,” *Land Use Policy*, Vol.99, 2020.

5. Danner, John C, “TDRs--great idea but questionable value,” *Appraisal Journal*, Vol.65, No.2, April 1997.

6. de Vries, Walter Timo, “Social aspects in land consolidation processes,” *Land*, Vol.11, No.3, 2022.

7. Delaney, John J., William Kominers, and Larry A. Gordon, “TDR Redux: A Second Generation of Practical Legal Concerns,”*The Urban Lawyer*, Vol.15, 1983.

8. Field, Barry C., and Jon M. Conrad, “Economic issues in programs of transferable development rights,” *Land Economics,* Vol.51, No.4, 1975.

9. Furman, Carrie, et al, “Social justice in climate services: Engaging African American farmers in the American South,” *Climate Risk Management*, Vol.2, 2014.

10. Ho, Peter, “The ‘credibility thesis’ and its application to property rights: (In) secure land tenure, conflict and social welfare in China,” *Land use policy*, Vol.40, 2014.

11. Johnston, Robert A., and Mary E. Madison, “From land marks to landscapes: A review of current practices in the transfer of development rights,” *Journal of the American Planning Association*, Vol.63, No.3, 1997.

12. Kassis, Grâce, Nathalie Bertrand, and Bernard Pecqueur, “Rethinking the place of agricultural land preservation for the development of food systems in planning of peri-urban areas: Insights from two French municipalities,” *Journal of Rural Studies*, Vol.86, 2021.

13. Kayden, Jerold S, “Market-based regulatory approaches: A comparative discussion of envir-onmental and land use techniques in the United States,” *Boston College Environmental Affairs Law Review*, Vol.19, 1991.

14. Lin, Ruirui, and Daolin Zhu, “A spatial and temporal analysis on land incremental values coupled with land rights in China,” *Habitat International*, Vol.44, 2014.

15. Merriam, Dwight H, “Making TDR work,” *North Carolina Law Review*, Vol.56, 1978.

中国知网 https://www.cnki.net

16. Paul Thorsnes & Gerald P. W. Simons, “Letting The Market Preserve Land: The Case For A Market-Driven Transfer Of Development Rights Program,” *Contemporary Economic Policy*, Vol. 17, No.2, April 1999.

17. Plantinga, Andrew J., Ruben N. Lubowski, and Robert N. Stavins, “The effects of potential land development on agricultural land prices,” *Journal of urban economics*, Vol.52, No.3, 2002.

18. Stinson, Joseph D, “Transferring development rights: Purpose, problems, and prospects in New York,” *Pace Law Review*, Vol.17, 1996.

19. Thornton, James D, “Fitting the Square Peg of TDR Into the Round Hole of Mortgage Lending,” *Probate and Property*, Vol.5, 1991.

20. Yuhan, Liu, “On the Legal System of Collectively-Owned Land Development Right,” *China Legal Science*, No.4, 2016.

中国知网 https://www.cnki.net